

कात्तिक - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १३

२०८२ कात्तिक १-१५

पूर्णाङ्क ७९९



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री सुशिल बडुवाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास	१	इजलास नं. ८	५
संयुक्त इजलास	४	इजलास नं. १२	२२
इजलास नं. १	२	इजलास नं. १६	१७
इजलास नं. २		इजलास नं. १७	७
इजलास नं. ३		इजलास नं. १८	३
इजलास नं. ४		इजलास नं. १९	१५
इजलास नं. ६	१२	इजलास नं. २०	१५
इजलास नं. ७	६	इजलास नं. २७	३
जम्मा	२५	जम्मा	८७

$$\text{कुल जम्मा } २५ + ८७ = ११२$$

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, कात्तिक - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
पूर्ण इजलास			१ - ३
१.	दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गतको कसुर	नेपाल सरकार वि. सरस्वती वैद्यसमेत	१
संयुक्त इजलास			३ - ६
२.	मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार	धनी दास वि. नेपाल सरकार	३
३.	जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२ (२९) वि. नेपाल सरकार	४
४.	मानव बेचबिखन	सोनाम लामा भन्ने पोक्चे तामाङ वि. नेपाल सरकार	५
५.	अंश चलन	खिखर मुसहर वि. सिताराम मुसहरसमेत	६
इजलास नं. १			७ - ११
६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मनिषा भन्ने याममायाँ परियारसमेत, नेपाल सरकार वि. मनिषा भन्ने याममायाँ परियार, नेपाल सरकार वि. बलराम खत्री	७
७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	अर्जुन कार्कीसमेत वि. श्रम अदालत, अनामनगरसमेत	८
इजलास नं. ६			११ - २४
८.	उत्प्रेषणसमेत	कार्तिका यादव वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	११
९.	उत्प्रेषण	लक्ष्मणबहादुर चन्द वि. सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय धनगढीसमेत	१२
१०.	उत्प्रेषणसमेत	जिवनप्रसाद पौडेल वि. स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, लालकोलोनी मार्ग लालदरबार काठमाडौंसमेत	१३
११.	उत्प्रेषण	तुलबहादुर थापा वि. मालपोत कार्यालय तनहुँ, दमौलीसमेत	१४
१२.	मोही नामसारी	नेपलवा थारू वि. लक्ष्मीदेवी खनाल	१५
१३.	नामसारी निर्णय बदर हक कायम	शान्तबहादुर खत्री वि. कृष्णबहादुर के.सी.समेत	१६

१४.	जालसाजी	पूर्णप्रसाद लिम्बुसमेत वि. मधु लिम्बु	१७
१५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गौकुमारी छन्त्याल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	१९
१६.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	शुभनारायण यादव वि. नेपाल सरकार	२०
१७.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	धर्मेन्द्र राय यादव वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृत दिनेश प्रसाद देवकोटा र नरहरी अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारसमेत	२१
१८.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	सागर भैल वि. नेपाल सरकार	२२
१९.	ज्यानमार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. नरेश लामा	२४
इजलास नं. ७			२४ – ३३
२०.	आयकर (०६५/६६)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत	२४

२१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मोसमा खातुनसमेत	२८
२२.	उत्प्रेषण / परमादेश	रेखा गिरी वि. बढुवा समिति, साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोक ललितपुरसमेत	२९
२३.	सामूहिक जबरजस्ती करणी	राजन कुमार मगर वि. नेपाल सरकार	३०
२४.	बालयौन दूराचार	सुरेन्द्र सहनी वि. नेपाल सरकार	३१
२५.	खोटा चलन तथा सङ्गठित अपराध	नेपाल सरकार वि. उमेशप्रसाद यादवसमेत	३१
इजलास नं. ८			३३ – ३७
२६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	भुपाल मिश्र वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३३
२७.	अंश दर्ता	साह महमद मिया हजाको मु.स.गर्ने मदीना हजामीन वि. नजमुदिन मिया हजामसमेत	३४

२८.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	मधुसुदन काफ्ले वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३५
२९.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	विजयप्रसाद रौनियार वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरसमेत	३५
३०.	जग्गा हटक खिचोला	धन्नु चमार वि. सुरेन्द्रकुमार सिंह	३६
इजलास नं. १२			३७ – ५३
३१.	विदेशी मुद्रा तथा उपकरणहरू अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको	गोपालप्रसाद भण्डारी वि. नेपाल सरकार	३७
३२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. खड्गबहादुर माझी	३८
३३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुजन थारु चौधरी	३९
३४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. अनितादेवी यादव	४०
३५.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. नबिन थापा	४१
३६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. प्रभु महतो धानुक	४२
३७.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी	नेपाल सरकार वि. जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनारसमेत	४२
३८.	उत्प्रेषण	प्र.ज. थानेश्वरप्रसाद भट्ट वि. दंगा नियन्त्रण प्रहरीगण नं.१ गुल्म, कोहलपुर, बाँकेसमेत	४३
३९.	मापदण्ड विपरीत घर निर्माण	जमुना सुवेदी कार्की वि. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	४४
४०.	गुणस्तरहीन सिमेन्टको उत्पादन एवं बिक्री	विश्वकर्मा सिमेन्टस् प्रा.लि. का प्रमुख विशाल करनानी वि. नेपाल सरकार	४४
४१.	सवारी ज्यान	झंकनाथ चालिसे वि. नेपाल सरकार	४५
४२.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. प्रकाश सैँजु	४६
४३.	निर्णय दर्ता बदर	बुद्धलक्ष्मी शाक्यसमेत वि. नेपाल श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	४६

४४.	भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना)	नेपाल सरकार वि. बलदेव यादवसमेत	४७
४५.	लागु औषध	नेपाल सरकार वि. विजय भन्ने सतेन्द्र कुमार गुप्ता	४८
४६.	जग्गा निखनाई दर्ता गरिपाउँ	विजय लक्ष्मी हलुवाई वि. अमिताभ रजौरिया	४८
४७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुन्दर वि.क.	४९
४८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मोजिबुल अन्सारीसमेत	४९
४९.	लागु औषध (सेतो हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. छेगु तामाङसमेत	५०
५०.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	देवराज पाण्डे वि. नेपाल सरकार	५१
५१.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	लोक बहादुर वि.क. वि. नेपाल सरकार	५२
५२.	उत्प्रेषण	खुमानन्द आचार्य वि. श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	५२
इजलास नं. १६			५३ - ६८
५३.	अवैध काठ चोरी निकासी	रामेश्वर राउत थारु वि. नेपाल सरकार, रामअशिष राय यादवसमेत वि. नेपाल सरकार	५३
५४.	झुठ्ठा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको	नेपाल सरकार वि. नवोनाथ मिश्रसमेत	५४
५५.	बैंकिङ कसुर	विवेक तामाङ वि. नेपाल सरकार	५५
५६.	लेनदेन	महरा चमार वि. रामाधार महरा चमार	५५
५७.	करारबमोजिम गरिपाउँ	कान्ती क्षेत्री वि. भुवन अधिकारीसमेत	५६
५८.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	लक्ष्मी दाहाल वि. उच्च अदालत पोखरासमेत	५८
५९.	अंश चलन गरिपाउँ	मान बहादुर खड्का वि. रोहित खड्का	५९
६०.	अदालतको अवहेलना	कर्ण देवी खड्गी वि. रविन्द्र खड्गीसमेत	५९
६१.	अदालतको अवहेलना	हिरा बहादुर पोखरेल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरी, राजविराजसमेत	६०
६२.	कर्तव्य ज्यान	वसन्त खड्का वि. नेपाल सरकार	६०
६३.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	विनयरत्न तुलाधर वि. अरुणरत्न तुलाधरसमेत	६२
६४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शेख ताहीर वि. श्री कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरसमेत	६३

६५.	घरको पिलर भत्काई जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ	लाल बहादुर नेपाली वि. प्रेम बहादुर नेपाली	६४		
	किताकाट निर्णय दा.खा. दर्ता बदर दर्तासमेत	कान्चनमाला शर्मा चालिसेसमेत वि. हेमालक्ष्मी चालिसेसमेत		६४	
	नामसारी गरी तर्फ कायम गरिपाउँ	उमा मिश्र वि. इन्द्रा मती देवी मिश्र			६६
	फैसला नक्सा बदर	विनय कुमार मिश्र वि. आन्नदी देवी			
६९.	अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशसमेत	गोकर्ण खनाल वि. Plot No.C-4, District Center, Saket, New Delhi, 110017, India को प्रोजेक्ट अफिस सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं.५ घर नं.१६६(ग) शान्तिभवन रहेको IRCON International Limited समेत	६८		
	इजलास नं. १७				
	७०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण		मुन्ना भन्ने मुन्नालाल केवट वि. रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत	६८
	७१.	जबरजस्ती करणी		नेपाल सरकार वि. गोम्बे भन्ने तिलक बहादुर भण्डारीसमेत	६९
७२.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. ऋषि सुवेदी	७१		
७३.	जग्गा खिचोला घर उठाई चलन	विष्णु खत्वे वि. गौरी देवी खत्वे	७१		
७४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	बलिराम प्रसाद तेली वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौं	७२		
७५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	जेनेरल म्यानेजर पिरापोंग जुटागानुन (Peerapong Jutaganoon) वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	७३		
७६.	अंश चलन	सविना प्रधान मास्के वि. सुरेशराज मास्केसमेत, महेशराज मास्के वि. सविना प्रधान मास्के	७४		

इजलास नं. १८			७५ – ७७
७७.	बैंकिङ कसुर	झलक कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	७५
७८.	उत्प्रेषण परमादेश	प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश, विरेन्द्रनगर सुर्खेत, नेपालसमेत	७६
७९.	उत्प्रेषण परमादेश	प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीसमेत वि. नेपाल वायुसेवा निगम, पदपूर्ति समिति काठमाडौंसमेत	७७
इजलास नं. १९			७७ – ८९
८०.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. भिम बहादुर चौधरी	७७
८१.	जबरजस्ती करणी	समिर खान वि. साङ्केतिक ठेगाना “०४-०७-२५-अ” बस्ने साङ्केतिक नाम “निर्मला” को जाहेरीले नेपाल सरकार	७८
८२.	जबरजस्ती करणी	पूर्ण बहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार	७८
८३.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	वर्ष ६२ को सङ्केत नं. ५६ (२०७७/०७८) ९६(ख) वि. नेपाल सरकार	७९
८४.	कर्तव्य ज्यान	भुवन ढकाल वि. नेपाल सरकार	८०
८५.	अपहरण तथा जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. तेजबहादुर पुलामी मगर	८१
८६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जितेन्द्र पासमान	८१
८७.	ज्यानसम्बन्धी कसुर र हातहतियार खरखजना	नेपाल सरकार वि. हेमलाल सुनार	८२
८८.	अप्राकृतिक मैथुन	परिवर्तित नाम भाटीसैन ७० (H) वि. नेपाल सरकार	८३
८९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सन्जु भन्ने अविषेक आडबुहाड लिम्बू	८४
९०.	उत्प्रेषणसमेत	राजेश्वर ढकाल वि. सुन्दरबजार नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा नं. ६, लमजुङसमेत	८४
९१.	उत्प्रेषणसमेत	जीवनप्रसाद तिवारी वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत	८५

९२.	अंश चलन	पुरुषोत्तम तिवारी वि. राधेश्याम के.सी.समेत	८६
९३.	जबरजस्ती करणी एवं बालयौन दुराचार	आकाश वान्तवा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. आकाश वान्तवा	८७
९४.	बैंकिङ कसुर	संजय श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	८८
इजलास नं. २०			८९ – ९५
९५.	उत्प्रेषण	विश्वनाथ आचार्यसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ स्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय कमलादी, काठमाडौंसमेत	८९
९६.	अंश चलन	धनपुङ्ग राईसमेत वि. गोपाल बहादुर भन्ने गोपाल कुमार राई, गोपाल बहादुर भन्ने गोपाल कुमार राई वि. धनपुङ्ग राईसमेत	९०
९७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	केदार प्रसाद त्वायना वि. नेपाल सरकार	९१
९८.	उत्प्रेषणसमेत	भिष्म प्रसाद पोखरेल वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	९१
९९.	पाटे बाघको छाला, हड्डी दाहा ओसारपसार तथा बिक्री व्यवसाय	नेपाल सरकार वि. छिरिङ डिकीसमेत, लोडु डिमे वि. नेपाल सरकार	९१
१००.	अदालतको अवहेलना	अम्बिका प्रसाद धितालसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	९२
१०१.	उत्प्रेषणसमेत	डा. सफलता देवी कोजुसमेत वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	९३
१०२.	उत्प्रेषणसमेत	डा. करुणा बज्राचार्य वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	९३
१०३.	उत्प्रेषणसमेत	अभ्यु घिमिरे वि. चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	९३
१०४.	उत्प्रेषणसमेत	डा.कृष्णहरी श्रेष्ठ वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	९३

१०५.	उत्प्रेषणसमेत	डा. सुप्रिया पौड्याल वि. श्री नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	९४
१०६.	उत्प्रेषणसमेत	सिर्जना पाण्डेय वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	९४
१०७.	उत्प्रेषणसमेत	रविन बाबु पौड्याल वि. श्री कार्यकारी समिति, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	९४
१०८.	उत्प्रेषणसमेत	डा. प्रनिता राजभण्डारी वि. चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	९५

१०९.	उत्प्रेषणसमेत	डा. अरूण गौतम वि. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत	९५
इजलास नं. २७			९५ – ९६
११०.	मानव बेचबिखन र ओसार पसार	नेपाल सरकार वि. बुद्ध बहादुर कुमाल	९५
१११.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. गंगा राई	९६
११२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हेमकुमार राई	९६

पूर्ण इजलास

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CF-०००१, दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गतको कसुर, नेपाल सरकार वि. सरस्वती वैद्यसमेत

दूरसञ्चार प्रणालीलाई भौतिक (tangible) र अभौतिक (intangible) प्रणालीको मिश्रित स्वरूप मान्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) मा उल्लेख गरिएको दूरसञ्चार प्रणालीभित्र भौतिक संरचना, देखिने उपकरण (physical infrastructure) र नदेखिने दूरसञ्चार प्रणालीमाथि बदनियतसाथ प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरिएको कार्य वा नोक्सानीलाई विभक्त गरी दूरसञ्चार लाइन र प्रणालीमाथि पुर्‍याइएको भौतिक नोक्सानी (damage in physical infrastructure) र दूरसञ्चार प्रणालीको देख्न नसकिने अभौतिक उपकरण (intangible) मा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गरिएको नोक्सानी भनी हेर्नुपर्ने।

यद्यपि अभौतिक उपकरणमा क्षति पुर्‍याई आर्थिक लोभमा परी दूरसञ्चार प्रणालीमा असर पर्ने गरी गरिने देख्न नसकिने प्रकृतिका उपकरणलगायतमा सिर्जना गरिने प्रतिकूलतालाई प्रत्येक मुद्दाको अवस्था हेरी अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा कानूनले दिइएको स्वविवेक (discretion)को प्रयोग गरी त्यस्तो गैरकानूनी कार्य र सजायको समानुपातिकतामा न्यूनतम हदमा सजायको प्रयोग गर्न कानूनले बाधा पुर्‍याएको नदेखिने।

दूरसञ्चार प्रणालीभित्र भौतिक रूपमा देखिने उपकरण मात्र समावेश नभई त्यसभित्र सञ्चालन हुने प्रणालीलाई समेत बुझ्नुपर्ने भएको र VOIP प्रविधिमाफत दूरसञ्चार प्रणालीमा भौतिक रूपमा हानि

नोक्सानी हुने अवस्था नदेखिए पनि उक्त प्रणालीको देख्न नसकिने प्रकृतिका उपकरणहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी Call Bypass गरिने भएकाले त्यस प्रकारको कसुरमा प्रस्तुत मुद्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) मा वर्णित कसुरअन्तर्गत नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश नै नहुने, प्रतिवादीबाट भएको कार्यलाई दफा ४७(५) र अनुसूची-१ भित्रको भनी जिल्ला अदालतमा दायर नै हुन नसक्ने, यस मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश एवं न्याय अन्याय र कसुर बेकसुरको छिनोफानो नगरी अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने ठहर गरेको फैसला कानूनसम्मत र मनासिब मान्न सकिने देखिन आएन। VOIP प्रविधिमाफत कल वाइपास गरी सेवा प्रदायक कम्पनीको दूरसञ्चार प्रणालीमा असर पुर्‍याउने र नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याउने कार्यलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर कायम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ अन्तर्गतकै भई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा देखिँदा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्‍याएको सुरु अदालतको फैसला कानून विपरीत र त्रुटिपूर्ण भई प्रत्यर्थीहरू सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम VOIP माफत अन्तर्राष्ट्रिय कल वाइपाससम्बन्धी कसुर गरेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्नेमा सो नगरी सदर गरेको फैसला मिलेको नदेखिने।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को समग्र बनावटको अध्ययन गर्दा कसुरको गुरुत्वाकर्षण र सेवा प्रदायक कम्पनी तथा सरकारलाई पुग्ने आर्थिक नोक्सानी र दूरसञ्चार सेवामा पर्ने प्रतिकूल

असर, कसुरको गम्भीरता तथा प्रभावसमेतलाई हेर्दा दूरसञ्चार प्रणालीमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने र आफूले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य राखी बदनियतसाथ VOIP Call Bypass गरी गरिने दूरसञ्चार प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने कार्य र यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यहरूको अनुसन्धान गर्न प्राधिकरण मात्र सक्षम नहुने देखिएकोले कसुरको गम्भीरतासमेत हेरी राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको संलग्नतासमेत आवश्यक देखिने भएकोले यस्तो कार्यलाई दफा ४७ को उपदफा (५) अन्तर्गतकै कार्य र कसुरको रूपमा हेर्नुपर्ने।

प्रतिवादीहरूले ०११६६५३७ र ०११६६५६९ नं.समेत १३ वटा टेलिफोन नम्बरहरू प्रयोग गरी VOIP र IP फोनको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू वाइपास गरी नेपाल टेलिकमलाई करिब रु. ६७,६९,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रु. १६,९०,३०८।९० गरी जम्मा रु. ८४,५९,५४४।५० (चौरासी लाख एकाउन्न हजार पाँच सय चौवालिस रुपियाँ पचास पैसा) हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम सजाय गरी सोहीबमोजिम क्षति भएको बिगो रु. ८४,५९,५४४।५० नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ। नेपाल टेलिकमले घटनास्थलमा बरामद भएका टेलिफोनहरू विभिन्न मितिमा जडान भएको देखिएकाले जडान भएको मितिदेखि हालसम्मको हिसाब गर्दा निजहरूले नेपाल टेलिकमलाई करिब रु. ६७,६९,२३५।६० र नेपाल सरकारलाई रु. १६,९०,३०८।९० घाटा एवं नोक्सानी पुर्‍याएको र उक्त टेलिफोन लाइनहरू २०६२ श्रावणदेखिनै अनधिकृत रूपमा कल वाइपासमा प्रयोग भएको भनी मिति २०६४।९।१७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। अभियोग दाबी हेर्दा २ वटा टेलिफोन लाइनसहित १३

वटा टेलिफोनहरू प्रयोग गरी कल वाइपास गरेको भनी उल्लेख भएको अवस्था छ। बरामदी मुचुल्का हेर्दा २ वटा टेलिफोन लाइन र ८ वटा मोवाइल नम्बरसहित १० वटा नम्बरहरू बरामद भएको भन्ने उक्त बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ। वादी पक्षले प्रतिवादीहरूले बरामद भएका कुन नम्बरबाट कहिलेदेखि कति अवधि कल वाइपास गरेको र कुन नम्बरको प्रयोगबापत नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकारलाई कति रकम हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भनी किटानी रूपमा बिगो स्पष्ट खुलाउन सकेको नदेखिने।

प्रतिवादीहरूलाई कुन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कति सजाय हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले VOIP कल वाइपास गरेको कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको कसुर देखिएको भनी माथि कसुर कायम भइसकेको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ४७(५) मा ...कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो। यसरी बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असरपर्ने गरी काम गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफा ४७(५) ले गरेको देखिन्छ। वादी पक्षले प्रतिवादीहरूको घरबाट विभिन्न टेलिफोन लाइन तथा नम्बरहरूसहित VOIP कल वाइपाससम्बन्धी कार्य गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणहरू बरामद भएकोमा बरामद भएका टेलिफोन लाइन तथा मोवाइल नम्बरहरू चौबिसै घण्टा सञ्चालन गरी कसुर भएको भन्ने आधारमा बिगो कायम गरी अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ। बरामद भएका टेलिफोन लाइन तथा मोवाइल नम्बरहरूको प्रयोग गरी निज प्रतिवादीहरूले के कति आम्दानी गरे ? वा नेपाल टेलिकम तथा नेपाल

सरकारलाई वास्तविक रूपमा कति बिगो बराबरको हानि नोक्सानी पुऱ्याएका हुन् ? भनी किटानी हिसाब देखाउन र खुलाउन नसकी केवल उक्त टेलिफोन लाइनहरू जडान भएको मितिदेखि हालसम्मको हिसाब गर्दा उक्त दाबी अनुसारको बिगो बराबरको हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भनी जडान भएदेखि बरामद भएसम्मको प्रत्येक दिनको चौबिसै घण्टाको दरले आउने रकमलाई बिगोमा परिणत गरी दाबी लिएको देखिने ।

प्रतिवादीहरूको घरबाट विभिन्न टेलिफोन लाइनहरूसहितका VOIP कल वाइपास गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणहरू बरामद भएको देखिएको र VOIP कल वाइपासबाट नेपाल टेलिकमको प्रणालीको नदेखिने प्रकृतिका उपकरणलगायतमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य भएकाले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) अनुसारको कसुर कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत विवाद दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ भित्र नपर्ने भनी अभियोग खारेज गर्ने सुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७०।४।३१ मा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिएका आधार र मिति २०७४।४।१६ मा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।३।२१ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिमको सजायमा जरिवाना मात्र गर्दा पर्याप्त हुने देखिएको तथा अभियोग पत्रमा १३ वटा टेलिफोन नम्बरहरू प्रयोग गरी कल वाइपास गरेको भनी दाबी लिएको भए पनि कल वाइपासमा १० वटा टेलिफोन नम्बरको प्रयोग गरेको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको र नेपाल सरकारले कायम गरेको बिगोसमेत उक्त टेलिफोनहरू

चौबिसै घण्टा चलेको भन्ने अनुमानको आधारमा कायम भएको न्यायसम्मत र विवेकसम्मत मान्न नसकिने हुँदा न्यायोचित अनुमान एवम् विवेकसम्मत रूपमा दाबी गरेको बिगो रु. ८४,५१,५४४।५० को एक चौथाईसम्म बिगो कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदा बिगो रु. २१,१२,८८६।- (एक्काइस लाख बाह्र हजार आठ सय छयासी) कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई रु. २१,१२,८८६।- (एक्काइस लाख बाह्र हजार आठसय छयासी रुपियाँ) दामासाहीले जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गाप्रसाद खनाल
शाखा अधिकृत:- देवेन्द्र पौडेल र मेजुमी गुरुङ
इति संवत् २०७९ साल असार ३० गते रोज ५ शुभम् ।

संयुक्त इजलास

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-१४५८, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, धनी दास वि. नेपाल सरकार

आफू विदेश पसी ज्याला मजदुरी गरी खाने अनि चिन्दै नचिनेको अर्काकी २।२ वटा छोरीहरूलाई लगेर पढाइ लेखाइ गराउने कुरा सामान्य समझको हिसाबले पनि पत्थारलायक देखिन आउँदैन । यो अवस्थामा निज प्रतिवादीको नियत सफा रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुऱ्याउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीउपर यी पीडित नाबालिकाहरूलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले भारततर्फ लैजान लागेको भन्ने अभियोग लागेको देखिएको,

निज प्रतिवादीसमेतको बयान बेहोराबाट पीडित नाबालिकाहरूलाई भारततर्फ लैजान लागेको तथ्य स्थापित भइरहेको देखिएको तथा आफैँ ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने गरेका प्रतिवादीले चिनजानै नभएका यी पीडितहरूलाई पढाउने लेखाउनेसमेतको दायित्व लिई भारततर्फ संरक्षकत्व प्रदान गर्ने नियतले लैजान लागेको भनी सम्झन सकिने अवस्था नरहेको स्थितिका सन्दर्भमा आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित हुने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण दिन नसकेको अवस्था हुँदा निजका हकमा उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै मान्नुपर्ने देखियो।

पीडितहरूलाई प्रतिवादीले दिल्ली लान खोजेको कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था रहेको, पीडितहरू आफू भारतको दिल्लीमा नजाने भनी रोइकराइ गरेको अवस्थामा प्रहरीले प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी पीडितहरूलाई उद्धार गरेको कारण बेचबिखन हुन नपाएको भन्ने देखिएको र यो तथ्य घटना विवरण कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्का तथा पीडितहरूको अनुसन्धानको क्रममा भएको प्रमाणित बयान, पीडितहरूकी हजुरआमा परिवर्तित नाम क कुमारी र हिमालय कार्कीसमेतको मौकामा भएको कागज र अदालतमा भएको बकपत्रलगायत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२) अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यको उद्योग गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १५(१)(ड)(१) लाई आधार मानी सोही ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम ७ (सात) वर्ष ६ (छ) महिना कैद र रु. ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना हुने, सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रु. ३०,०००/- (तिस हजार) रुपियाँ

भरिपाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट मिति २०७५।१।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: दुर्गा प्रसाद बस्याल / कुवेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १ गते रोज २ शुभम्।

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-०११४, जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२ (२९) वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२(२९) ले मौकामा बयान गर्दा र अदालतमा बयान गर्दासमेत पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेको देखिएको भए पनि निज प्रतिवादी आफू रातको ११:४० बजेको समयमा पीडितको घरमा गएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ। पीडित तथा जाहेरवाली परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५२(२८) ले जाहेरीसाथ पेस गरेको प्रतिवादीले तान्दा च्यालिएको सुरुवालको बिटमा २५ से.मि च्यालिएको र सुरुवालको अगाडिपट्टि बिचको भागमा ६ से.मी च्यालिएको देखिएको थियो भनी तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा.शेषराज घिमिरेले अदालतमा बकपत्र गर्दै उल्लेख गरेको देखिन्छ। यी प्रमाणहरूको रोहमा हेर्दा प्रतिवादीले पीडित जाहेरवालालाई जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको देखिने।

प्रतिवादीको अदालतमा भएको बयानबाट पनि भोलिपल्ट पीडितकी आमाले प्रतिवादीकी श्रीमतीलाई फोन गरी तिम्पो बुढाले मेरी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्, भगाए पक्राउ गराउँछु भनी भनेको देखिएको छ। राति ११:४० बजेको समयमा प्रतिवादी पीडितको घरमा गएको तथ्यलाई प्रतिवादीले अदालतमा पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ। रातको समयमा पीडितको घरमा जानुपरेको

कारणको रूपमा प्रतिवादीले जाँडको झोल लिन गएको भनी लेखाएको भए पनि निजको सो बेहोरा प्रतीतलायक देखिँदैन । नातामा प्रतिवादी र पीडित काका भतिजीपने पनि देखिएको छ । काका नाताका प्रतिवादीलाई त्यत्तिकै जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएको होला भनी विश्वास गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन ।

प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीका हकमा कसुरदार ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहराई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।१।९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - दुर्गा प्रसाद बस्याल/कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १ गते रोज २ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०२३४, मानव बेचबिखन, सोनाम लामा भन्ने पोक्चे तामाङ वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी सोनाम लामा भन्ने पोक्चे तामाङले आफूले यी जाहेरवालीहरूलाई काठमाडौँबाट बर्दियासम्म लगेको होइन भनी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको छैन । यी प्रतिवादीले जाहेरवालीहरूलाई आर्थिक अभावको फाइदा उठाई निजहरूलाई झुक्याई काठमाडौँबाट बर्दियासम्म लगेको तथ्य पुष्टि भएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा ऐ. को दफा १५(१)(च) बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुने अवस्था देखिँदा ७ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याएको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

दुवै जना प्रतिवादीहरूको मिलोमतोबाट

जाहेरवालीहरूलाई काठमाडौँबाट बर्दियासम्म लगेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादी मानबहादुर वलीसमेत अर्का प्रतिवादी सोनाम लामा भन्ने पोक्चे तामाङ सरहकै कसुरदार देखिएकाले माथि विवेचित आधार कारणबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ दफा ४ (२) (ख) को कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुने अवस्था देखिँदा निजका हकमा पनि ७ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी भएको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको भारतीय रुपियाँ २२,०००।- जफत हुने ठहरी फैसला भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १८ मा “यस ऐन अन्तर्गतको कसुरबाट कुनै चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले आफ्नो अनुसन्धानको बयानमा ओसारपसार गरेबापत प्रतिमहिला रु.१०,०००।- पाउने गरेको भनी लेखाइदिएको र निजहरूबाट बरामद रकम अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो भनी प्रतिवादीहरूले अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा सोही कसुरबाट प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुँदा उक्त रकम जफत हुने ठहर्याई सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी मान बहादुर वली र सोनाम लामा भन्ने पोक्चे तामाङउपर परेको किटानी जाहेरी, प्रहरी प्रतिवेदन, यी प्रतिवादीहरूको अनुसन्धान

अधिकारीसमक्षको साबिती बयान, जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी जाहेरवालीहरूले गरिदिएको बकपत्र र घटना विवरणका मानिसहरूले गरिदिएको कागजसमेतका माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (ख) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरेकाले जनही ७ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०२।०६ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५।१०।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने। इजलास अधिकृत - कृत बहादुर बोहरा/कुवेर पाण्डे कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १ गते रोज २ शुभम्।

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-सी-११२७, अंश चलन, खिखर मुसहर वि. सिताराम मुसहरसमेत

पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएका प्रतिवादी नामका कि नं ६१० र ६११ का जग्गाहरूको स्थितिलाई हेर्दा यी जग्गाहरू वादी र प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा नहुँदै सगोलमा रहँदाकै अवस्थामा ढालफाँड गरी उच्च स्तरीय आयोगको निर्णयबाट प्रतिवादीका हजुरबा स्व. रतिलालका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ। प्रतिवादीका हजुरबुवा एकलैले ढालफाँड गरी निजी तवरबाट आर्जन गरेको भन्ने प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। सम्पत्ति प्राप्तिको यो अवस्थालाई हेर्दा यी सम्पत्तिहरू निजले आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी तवरबाट आर्जन गरेको भए मात्र बन्डा लगाउन कर नलाग्ने हो तर सो कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण पनि निजले गुजार्न सकेको देखिँदैन। कुनै सम्पत्तिका सम्बन्धमा निजी हो भनेर जिकिर लिनु मात्र निजी रहेको प्रमाणित हुन

पर्याप्त हुँदैन। यो तथ्यलाई निजले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ। उच्च स्तरीय आयोगको निर्णयबाट दर्ता भइ प्राप्त भएको सम्पत्तिमा निजको के कस्तो निजी ज्ञान वा सिप वा प्रयास प्रयोग भएको हो र वादीका पिताको के कसरी श्रम सिप प्रयोग नभएको हो सोको कुनै प्रमाण निजले दिन सकेको देखिँदैन। सबै अंशियारहरू सगोलमा रहँदा बस्दा सबैको सामूहिक मेहनतबाट आय आर्जन गरिने र सोही आय आर्जनबाट परिवारको घर व्यवहार चल्ने कुरा स्वाभाविक मान्यता हो। यी जग्गाहरूबाट अंश नपाउने ठहर गर्दा वादी निरअंशी हुन जाने भई कुनै सम्पत्ति पनि अंशको रूपमा नपाउने अवस्थासमेत देखिएको छ। यी अवस्थाहरूका सन्दर्भमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीका हजुरबुवा रतिलालको नाममा ढालफाँड गरी उच्च स्तरीय आयोगको मिति २०३४।०९।०८ को निर्णयबाट जग्गाहरू निजको नाममा दर्ता हुन आएको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनेर अनुमान गर्न अदालत बाध्य रहने अवस्था हुँदा उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीको निजी आर्जनको सम्पत्ति मानी वादीहरूलाई बन्डा नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित घर जग्गामध्ये प्रतिवादी नामका कि. नं. ६१० र ६११ जग्गाहरूबाट नरम गरम मिलाई २ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/१२/२३ मा भएको फैसला उल्टी गरी यी जग्गाहरूबाट वादीले अंश नपाउने ठहराई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७३।११।१८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने र सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ। यी जग्गाहरूबाट समेत वादीले २ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीबाट छुट्टयाई चलनसमेत चलाइपाउने।

इजलास अधिकृत.:- दुर्गाप्रसाद बस्याल/श्रद्धा बिष्ट इति संवत् २०८० साल जेठ ८ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. १

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-CR-०३२७, ०७७-RC-००२६, ०७८-RC-००१३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मनिषा भन्ने याममायाँ परियारसमेत, नेपाल सरकार वि. मनिषा भन्ने याममायाँ परियार, नेपाल सरकार वि. बलराम खत्री

प्रतिवादीहरूको बयानमा उल्लेख भएबमोजिम सामूहिक गौशालाको पूर्वदक्षिणको पिलरदेखि दक्षिण पश्चिमको पाखो जंगमा फलामको कोदाली फेला परेको भन्ने बरामदी मुचुल्का रहेको पाइन्छ । सोकोदाली प्रतिवादीहरूलाई देखाउँदा देखी चिह्न सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरू र मृतकबिच हात हालाहाल भई कोदाली जस्तो जोखमी हतियारले टाउकोमा प्रहार गरेको कारणबाट नै निज गोपिलाल कामीको मृत्यु भएको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम नगरेको र कर्तव्य ज्यानतर्फ अभियोग दाबीबमोजिम सजाय नगरी कम सजाय गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू दुई जना भई निज दुवै जना प्रतिवादीहरू नै वारदातमा संलग्न भएको देखिएकोमा यो यस्तो प्रहार गरेको चोटले नै मृतकको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट नभएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३(३) नं. विपरीतको कसुर गरेको देखिँदा सोही महलको १३(३) नं.बमोजिम सजाय गरेको सुरु फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको

फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी मनिषा भन्ने याममायाँ परियारले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मृतकको साथमा रहेको सामसुड मोबाइल र रु.१००।- आफूले फुटाई नदिमा फालेको भनी बयान गरेबाट निजहरूले उक्त मोबाइल र नगद लिए खाएको भन्ने देखिँदैन भने निजहरूबाट बरामद भएको अवस्था पनि छैन । चोरी गरेको ठहर्नको लागि धनीको हक मेटाई आफूले लिना खानाको लागि बेइमानीको नियत राखी अर्काको धनमाल लिएको अवस्था हुनुपर्छ । सोबमोजिमको अवस्था रहे भएको भनी वादीले सप्रमाण दाबी पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा चोरीतर्फको दाबी नठहर्‍याएको सुरु फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरूमध्येका बलराम खत्रीको उमेर वर्ष १६ र प्रतिवादी मनिषा भन्ने याममायाँ परियारको उमेर वर्ष १८ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उच्च अदालत पोखराबाट फैसला भएको मिति २०७६।१।८ भन्दा अगावै अर्थात् मिति २०७५।६।२ देखि कार्यान्वयनमा आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को परिभाषा खण्डको (अ) मा “बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ “ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थानुसार प्रतिवादी मनिषा भन्ने याममायाँ परियारको उमेर अठार वर्ष पूरा भएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण पुनरावेदक वादीले देखाउन उल्लेख गर्न सकेको नपाइँदा निज प्रतिवादी मनिषा भन्ने याममायाँ परियार अठार वर्ष पूरा नभएकी अठार वर्षकी बालबालिका नै रहेको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीहरूलाई कम सजाय गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १४५(१क) मा कम सजाय गर्ने रायका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

कम सजाय गर्ने भनी राय व्यक्त गर्ने कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशले मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको गहन अध्ययन गरी विवेक प्रयोग गर्ने विषय भएको र त्यस्तो राय व्यक्त भएको अवस्थामा उक्त राय माथिल्लो अदालतमा परीक्षणको लागि जाहेरसमेत हुने हुँदा त्यस्तो रायका सम्बन्धमा मुद्दाका कुनै पक्षले चुनौती दिन मिल्ने पनि होइन । न्यायकर्ताले इन्साफको रोहमा हेर्दा सबुत प्रमाणबाट दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको सजाय गर्दा सजाय चर्को पर्ने चिन्तले देखेको अवस्थामा शुद्ध विवेक (Conscience) प्रयोग गर्न दिएको कानूनसम्मत अवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दामा वारदातको प्रकृति, विवादको जरिया, प्रतिवादीहरूको सामाजिक परिवेश, बौद्धिकस्तर, आर्थिक अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी र प्रतिवादीहरू आरोपित कसुरमा मौकामा र अदालतमा समेत साबित भइरहेकाले कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा उक्त कैद सजाय बढीपर्ने देखी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुरदार कायम भएका प्रतिवादीहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को उपदफा ३६(४) बमोजिम हुने सजायमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १४५(१क) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई तजबिजी जनही ५ (पाँच) वर्षको कैद सजाय गरेमा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने भनी निज प्रतिवादीहरूलाई जनही ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने भनी उच्च अदालत पोखराबाट व्यक्त भएको रायसँग यो इजलास पनि सहमत रहेको हुँदा उक्त रायसमेत सदर हुने ।

मिति २०७४।९।१ मा गोपिलाल कामीलाई कर्तव्य गरी मारेकोमा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(३) नं. बमोजिमको कसुर कायम गरेको र जबरजस्ती चोरीको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने हदसम्म सुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५।३।१४ को फैसला सदर गरी र सजायको हकमा सुरु फैसला आंशिक

बदर गरी प्रतिवादी मनिषा भन्ने याममायाँ परियारको उमेर १८ वर्ष र प्रतिवादी बलराम खत्रीको उमेर १६ वर्ष देखिँदा निजहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) अनुसार उक्त कसुरमा कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइले हुने जनही १३ वर्ष ४ महिनाका दरले कैद सजाय गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई तजबिजी जनही ५ (पाँच) वर्षको कैद सजाय गर्ने रायसमेत व्यक्त भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।९।८ को फैसला पुनरावेदन एवम् साधकको रोहमा हेर्दासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल पुस ११ गते रोज १ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०६८-WO-
१३१४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, अर्जुन
कार्कीसमेत वि. श्रम अदालत, अनामनगरसमेत

सबै प्रकृतिका संस्थाहरूलाई प्रतिष्ठानको परिभाषामा समावेश गरी यिनीहरूलाई श्रम ऐनको दायराभित्र राख्न सक्ने देखिँदैन । विशेष ऐनअन्तर्गत संस्थापित संस्थाहरूका आ-आपनै उद्देश्य रहेका हुन्छन् साथै तिनीहरूको कार्य प्रकृति पनि फरकफरक हुन सक्छ । त्यस्ता संस्था वा प्रतिष्ठानमा आबद्ध जनशक्तिको नियुक्तिको विधि प्रक्रियाका साथै निजहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति पनि फरकफरक हुन सक्छ । उनीहरूको कार्य वातावरण र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा नियमन गर्ने निकायहरू पनि फरक फरक हुन सक्छन् । त्यसैले सम्बन्धित संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य प्रकृति, त्यसमा आबद्ध जनशक्ति र

उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यावहारिकसमेत हुन सक्दैन । श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, सर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था, कम्पनी वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन ।

यस आधारमा श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था निश्चित प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूका हकमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने ।

प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा विपक्षी रुद्र थापा नेपाल ग्रामिण पुनः निर्माण संस्थामा सन् २०१० मे १ देखि सिराहामा Community Support Program (CSP) मा संयोजकको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । सोही कार्यालयमा काम गर्ने महिला कामदारले मिति २०६८।३।३१ गते शुक्रबारका दिन साथीहरू फिल्ड गएको मौका हेरेर रुद्र सरले ममाथि अभद्र व्यवहार गर्न खोज्नु भयो, मैले बारम्बार रोक्दा पनि उहाँले जबरजस्ती गर्न छाड्नु भएन, बल्लतल्ल आफ्नो इज्जत बचाउन सकें, घटनालाई विशेष मनन गरी एक हप्ताभित्र निजलाई कारबाही नगरे पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचार प्रसार गर्ने छु भनी उजुरी दिएको पाइन्छ । उक्त निवेदनलाई केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँमा आवश्यक कारबाहीको लागि परियोजना निर्देशक कुलचन्द्र दाहालले प्रतिवेदनसहित अधि

बढाएको देखिन्छ । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयले नविनकुमार कार्की र भूमिप्रसाद काफ्लेलाई छानबिनको लागि तोकिएको र निजहरूले सिराहा लाहानको कार्यालयमा भ्रमण गरी पीडितलगायत त्यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूलाई सोधपुछलगायत छानबिनको कार्य पूरा गरी क्रमशः मिति २०६८।४।११ र १२ गते दिएको पृथक पृथक प्रतिवेदनमा मिति २०६८।३।३१ गते इन्जिनियर, लेखापाल र लक्ष्मी चौधरीसमेत कार्यालयबाहिर गएको, पीडित र आफू मात्रै कार्यालयमा भएको मौका पारी निज रुद्र थापाले इज्जत लुट्ने प्रयास गरेको पाइयो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा पीडित कामदारले कार्यालयमा यी विपक्षी रुद्र थापाबाहेक आफू मात्र रहेको अवस्थामा शरिरमा हातपात गरी इज्जत लुट्ने प्रयास गरेकाले भागेर इज्जत बचाएको भन्ने उजुरी बेहोरालाई नविनकुमार कार्कीसमेतको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनले समर्थन गरेको देखिँदा यी विपक्षी रुद्र थापाले आफू मातहतको महिला कर्मचारीउपर एकलो भएको मौका पारी जबरजस्ती अभद्र व्यवहार गरेकोले संस्थाको व्यवस्थापन तहबाट प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन नियमावली, २०६३ बमोजिमको अधीनमा रही गरेको सजायलाई अन्यथा मान्न नसकिने ।

विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा आफूलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ (१) र आन्तरिक सेवा विनियमावलीको नियम १७ (२) बमोजिम सफाइको सबुद पेस गर्ने मौका नदिई हटाएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ भने सो कुरालाई निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून ब्यवसायीहरूले समेत बहसको क्रममा जिकिर लिनुभएको देखिन्छ । संस्थाको ख्याति क्षय हुने गरी जानाजानी अनुचित कार्य गरेकोले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आएको साथै विश्वास गुमाएको कर्मचारी वा कामदारलाई निष्काशन गर्न सक्ने नै भए तापनि मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक संस्थाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त

मुताबिक यी विपक्षी रुद्र थापालाई हुन लागेको सजाय तथा कारबाहीको बारेमा सफाइको मौका दिएको कुरा भौतिक रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ र तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २५ को उपधारा (९) तथा हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार (Right to a Fair Trial) लाई मानव अधिकार वा मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी हेर्दा निवेदक संस्थाका व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका सम्बन्धमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका व्यवस्थापकहरू अझै बढी सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा मानव अधिकार एक नारा (Slogan) र कानून कमजोरले मात्रै पालन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने गलत सन्देश फैलिएर दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापकहरूको स्वेच्छाचारीपन मौलाउन गई नागरिकको रोजगारीको हकमा समेत प्रभाव पर्ने देखिँदा यसतर्फ सबै पक्ष संवेदन हुनुपर्ने ।

निज विपक्षी रुद्र थापालाई क्षतिपूर्तिबापत रकम दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरातर्फ विचार गर्दा, परम्परागत सामाजिक संरचना रहेको नेपालको परिवेशमा नेपालमा सदियौँदेखि शिक्षा, अर्थोपार्जनलगायतका कार्यमा पिछडिएका महिलाहरू चुलो चौको वा घरको सेरोफेरोमा रहन बाध्य रही आयमूलक कार्यमा सहभागिता न्यून रहेको अवस्था छ । संसारका हरेक मुलुकहरूमा कार्यस्थलमा महिलाउपर यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू हुने गरेकाले त्यसलाई निरुत्साहित पार्नेतर्फ विश्व जनमत आइरहेको वर्तमान अवस्थामा महिलाउपर हुने अभद्र व्यवहारलाई कुनै वास्ता नगरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै

कारबाही नगरी बस्ने हो भने यसले नारी र पुरुषबिचको समानता र विनाभेदभावलाई ठाडो चुनौती दिन पुग्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा तगारो लाग्न सक्छ । पीडित महिलाहरू सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छन् । कार्यस्थलमा महिलाउपर हुने यस्ता घटनाले मर्यादित जीवन बिताउने महिलाहरूको नैसर्गिक अधिकार कटौती हुन पुग्छ । नारीको मौलिक अधिकार प्रचलन अवरुद्ध हुन पुग्छ । समाज परिवर्तनको राज्यको लक्ष्य र उद्देश्यमा तगारो लाग्न जान्छ । खराब आचरण एवं अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीमा परी सेवाबाट हटाइएका वा करार रद्द गरिएका कर्मचारीलाई क्षतिपूर्ति भरिदिनुपर्ने भनी श्रम ऐन, २०४८ तथा संस्थाको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्था नियमावली, २०६३ मा कहींकतै उल्लेखसमेत भएको देखिँदैन । अतः अभद्र व्यवहार गरेको भनी अनुशासनात्मक कारबाही गरिएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली वा क्षतिपूर्ति दिने हो भने संस्थाको प्रतिष्ठा एवम् ख्यातिमा आँच पुग्न जाने तथा महिला कर्मचारीले इज्जतपूर्वक काम गर्न पाउँने अधिकारबाट वञ्चित हुने ।

कानूनबमोजिम स्थापित राज्यका हरेक निकाय, सङ्घ, संस्थाहरू तथा त्यसमा आसीन पदाधिकारीहरूका काम कारबाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कानूनी राज्यमा कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर भए गरेका कामले मान्यता पाउने नै हुन्छ भने कानूनी दायराभन्दा बाहिर गई गरेका कार्यले वैधानिकता पाउने अवस्था हुँदैन । निवेदक संस्थाले आफ्नै कार्यालयमा आफू मातहत रही काम गर्ने महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको भनी ठहर गरी संस्थाको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्था नियमावली, २०६३ बमोजिम व्यवस्थापन तहबाट कारबाही गरिसकेको कर्मचारीहरूलाई पुनर्वहाली वा क्षतिपूर्ति दिने हो भने संस्थाको प्रतिष्ठा एवम् ख्यातिमा आँच पुग्न जाने तथा महिला कर्मचारीले इज्जतपूर्वक काम गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने, कार्यस्थलमा

महिलाउपर हुने यस्ता घटनाले मर्यादित जीवन बिताउने महिलाहरूको नैसर्गिक अधिकार कटौती हुन पुग्ने, नारीको मौलिक अधिकार प्रचलन अवरुद्ध हुने लगायत समाज परिवर्तनको राज्यको लक्ष्य र उद्देश्यमा तगारो लाग्न जाने भई समग्र राज्य प्रणाली नै तहसनहस हुने हुँदा श्रम अदालत काठमाडौँबाट यी विपक्षी रुद्र थापालाई आफूले खाइपाइ आएको ३ वर्ष बराबरको पारिश्रमिक रकम क्षतिपूर्तिबापत नेपाल ग्रामीण पुनःनिर्माण संस्थाबाट भराइदिने गरी मिति २०६८।१२।३० मा गरेको निर्णय कानूनसङ्गत देखिन आएन। तसर्थ, मिति २०६८।१२।३० मा श्रम अदालत काठमाडौँबाट भएको सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।।

इजलास अधिकृत:- नबिन आचार्य

कम्प्युटर:- रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल पुस २१ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०६९-WO-०१३४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, रुद्र थापावि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

इजलास नं. ६

८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WO-०३६५, उत्प्रेषणसमेत, कार्तिका यादव वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

मानाचामलको विषयमा मूलतः दुई कुराहरू हेरिन्छ, पहिलो निवेदकको सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकार र दोस्रो विपक्षीको मानाचामल अर्थात् भरण पोषणको खर्च तिर्न सक्ने क्षमता। मानाचामल तत्कालै निकर्वाण गरिनुपर्ने विषय हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को

दफा ९९(५) मा “अंशबन्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबन्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराइदिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा “पतिको सम्पत्ति र आयस्ता” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकोबाट पतिको आर्थिक क्षमतालाई इङ्गित गरेको बुझ्न सकिन्छ। प्रस्तुत विवादमा यी निवेदिका र विपक्षीबिच काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश र मानाचामलसमेतको मुद्दाहरू चलेको भन्ने निवेदन र लिखित जवाफबाट देखिन्छ। ती मुद्दाहरूमा जिल्ला र उच्च अदालतले सबुद प्रमाण हेरी, दुवै पक्षका कुरासमेत सुनी एउटा निश्चित रकम मानाचामलबापत भराउन आदेश गरेको पाइन्छ। जिल्ला अदालतले सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई आफ्नो पुनरावलोकनीय अधिकार प्रयोग गर्दै उच्च अदालतले संशोधन गरेको पाइन्छ। त्यसो गर्नु उक्त अदालत सक्षम नै देखिने।

प्रथमतः रिटको क्षेत्राधिकार पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार होइन। यो त संविधान र कानूनप्रदत्त हकमा आघात परेको र उपचारविहीनताका स्थितिमा प्रयोग हुने क्षेत्राधिकार हो। यो सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प पनि होइन। जहाँ सामान्य क्षेत्राधिकार उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना छ, त्यसैगरी जहाँ सामान्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उपचार प्रदान गरिएको छ, त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ। सामान्य क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिनु हुँदैन। यसो गरिएमा मातहत अदालतको न्यायिक स्वायत्तता मर्छ। प्रभावकारी न्याय प्रदान गरिनुपर्ने न्यायपालिकाको संवैधानिक दायित्वको रोहमा पनि यस्तो अवान्छित हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मानाचामल के कति भराउने भन्ने विषयमा दुई तहका अदालतबाट न्यायिक बुद्धिमताको प्रयोग भएको पाइएको र सबुद

प्रमाणको रोहमा स्थितिमा परिवर्तन आएमा सम्बन्धित अदालतले आफ्नो पूर्वआदेशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने र आदेशको प्रकृतिबाट नै मानाचामल भराउने आदेश अस्थायी प्रकृतिको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिने

उच्च अदालत पाटनले मिति २०७९।०६।०६ मा मासिक रु.२०,०००।- विपक्षीबाट निवेदिकाले भराइपाउने गरी भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम्।

९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७२-WO-०३४१, उत्प्रेषण, लक्ष्मणबहादुर चन्द वि. सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय धनगढीसमेत

निवेदकलाई बाहिर जान नदिनु भन्ने गण प्रमुखको आदेश विपरीत निज लक्ष्मणबहादुर चन्दले आफू खुसी पेरिमिटरमा रहेको तारबार नाघी बाहिर गई मादक पदार्थ सेवन गरी साँझ ७:०० बजे फर्किई प्रहरी नायब निरीक्षकले सो क्रियाकलापका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा उल्टै वादविवाद गरेकोले सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, धनगढीका प्रहरी हवलदार जित सिंह महाराले मिति २०७२।०२।२२ मा आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनी उक्त कार्यालयका प्रमुखलाई निवेदन दिएको देखियो। सो निवेदनमा कारबाही गर्दै उक्त कार्यालयले मिति २०७२।०२।२४ मा निजसँग प्रथम पटक स्पस्टीकरण सोधेकोमा मिति २०७२।०२।२५ मा निजले स्पस्टीकरण पेस गरेको; सो स्पस्टीकरणचिन्त बुझ्दो नभएको भनी सो कार्यालयले मिति २०७२।०२।२५ मा आरोपसमेत

किटान गरी दोस्रो पटक स्पस्टीकरणसोधेकोमा निजले मिति २०७२।०२।२६ मा स्पस्टीकरण पेस गरेको देखिने।

उक्त दोस्रो स्पस्टीकरण पनि चिन्त बुझ्दो नभएको भनी उक्त कार्यालयले मिति २०७२।०२।२७ मा प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) परिच्छेद १० को नियम ११३ को देहाय (१) को (क) (ख) र (घ) अनुसार कसुर गरेको ठहर गरी ऐ. नियमावलीको नियम ११९ को देहाय (३) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) परिच्छेद १० को नियम १०९ को देहाय (ख) (विशेष सजाय) (१) बमोजिम निजलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखियो। सो निर्णयउपर निवेदकले सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल डोटीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष मिति २०७२।०३।१६ मा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त पुनरावेदन सुन्ने निकायले पनि निज कार्यरत सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, धनगढीको मिति २०७२।०२।२७ को निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०७२।०६।१३ मा निर्णय गरेको देखिने।

निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट मादक पदार्थ (रक्सी) सेवन गरी पटक पटक डिउटीमा अनुपस्थित रहेको कसुरमा आवश्यक कारबाहीको लागि सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालयमा फिर्ता पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ गुल्म धनगढीको मिति २०५८।१०।२७ को पत्रले पहिलो पटक नसिहत, सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय धनगढीको मिति २०७०।०५।३१ को पत्रले दुई ग्रेड रोक्का; जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको च.नं. ३८८, मिति २०७०।०८।०९ को पत्रले दोस्रो पटक नसिहत; सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय धनगढीको च.नं. १०७७, मिति २०७२।०२।२० को पत्रले दुई वर्ष पदोन्नती रोक्का; र ऐ. कार्यालयबाट १ पटक

सुधारात्मक तालिममा समावेश गरिएकोलगायतका कारबाही भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, धनगढीको मिति २०७२।०२।२५ को निवेदकसँग स्पष्टीकरणमाग गरिएको पत्रबाट अवगत हुने।

निवेदकसँग दुई पटक नसिहत माग गरिएको; निजको दुई ग्रेड रोक्का गरिएको; निजको दुई वर्ष पदोन्नति रोक्का गरिएको; १ पटक सुधारात्मक तालिममा समेत समावेश गरिएकोलगायतका आचरण सम्बन्धमा चार पटक कारबाही भइसकदासमेत निज निवेदकको आचरणमा सुधार नआई सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, धनगढीले दुई पटक स्पष्टीकरणसोधेको; दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा कानूनबमोजिमको कसुर किटान गरिएकोमा निज विरुद्ध प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) परिच्छेद १० को नियम ११३ को देहाय (१) को (क) (ख) र (घ) अनुसार कसुर गरेको ठहर गरी ऐ. नियमावलीको नियम ११९ को देहाय (३) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) परिच्छेद १० को नियम १०९ को देहाय (ख) (विशेष सजाय) (१) बमोजिम निजलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०७२।०२।२७ मा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने निकाय सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल डोटीका प्रहरी नायव महानिरीक्षकले मिति २०७२।०६।१३ मा निर्णय गरेको देखिने।

यसरी आचरणसम्बन्धी विषयमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम कारबाही गरेको देखिएको, हरदम शान्ति सुरक्षामा कार्यरत रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सुधारेनै मौका दिँदा नसुधिएकोले विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन

खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन १८ गते रोज ५ शुभम्।

१०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-WO-०४०९, उत्प्रेषणसमेत, जिवनप्रसाद पौडेल वि. स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, लालकोलोनी मार्ग लालदरबार काठमाडौंसमेत

सजाय दिने अधिकारी, समिति वा कार्यकारी प्रमुखले नियुक्त गरेको व्यक्ति वा गठन गरेको उपसमिति हुनुपर्नेमा सुरुवाती चरणमै कार्यकारी प्रमुख स्वयम्ले यी निवेदकलाई सजाय तोकी गरेको निर्णय स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ (पाँचौं संशोधन, मिति २०६८।०२।२६) सम्मत देखिएन।

निवेदकलाई स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ (पाँचौं संशोधन, मिति २०६८।०२।२६) को विनियम ९४ (२) (ख) र (च) को आरोपमा कारबाही भएकोमा उक्त विनियम ९४ (२) (ख) मा “भ्रष्टाचार गरेको” र विनियम ९४ (२) (च) मा “वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा कोषको दुरुपयोग गरेमा” भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइन्छ। यी निवेदकले भ्रष्टाचार गरे वा नगरेको, वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा कोषको दुरुपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छानबिन/ अनुसन्धान भएको वा अदालतमा मुद्दा परी निवेदकलाई त्यस्तो कसुर ठहर भएको देखिँदैन। यसरी आरोप नै पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा निवेदकलाई सजायको अन्तिम बिन्दुमा भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको कार्यलाई

कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

निवेदकलाई भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने सुरु विभागीय निर्णय गर्ने अधिकारी १२ औं तहको कर्मचारी भएको तर उपरोक्त बमोजिमको कार्यविधि अपनाई निवेदकको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी भने १० औं तहको निमित्त कर्मचारी भएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, नियुक्ति र विभागीय कारबाही अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सुरु विभागीय कारबाही अख्तियार प्राप्त अधिकारीले नगरेको र न्यायिक प्रकृतिको उक्त विभागीय कारबाहीलाई पुनरावेदनको तहमा सदर, बदर वा घटाउने अधिकार निमित्तलाई नहुने हुँदा उक्त पुनरावेदकीय निर्णयसमेतलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

विभागीय कारबाहीको चरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको प्रश्न छ, भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा साधिकार निकायमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा मात्र कानून बमोजिम निलम्बन गर्ने वा बर्खास्त गर्ने लगायतका विभागीय काम कारबाही अघि बढाउन सकिनेमा प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदक विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर भई कसुर स्थापित भएको र सो अनुरूप निजलाई संस्थाको विनियमावली बमोजिम भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको अवस्था देखिँदैन । संस्थाको विनियमावली अनुरूप अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट निजलाई बर्खास्त गर्ने कार्य भएको नदेखिएको र नियुक्ति र बर्खासी जस्तो न्यायिक प्रकृतिको कार्यमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखले पुनरावेदन सुनी सुरुको निर्णय सदर गरेको देखिएकोले अख्तियारविहीन अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको आधारमा निवेदकलाई भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी भएको कारबाही उक्त संस्थाकै विनियमावली बमोजिम पनि भए गरेको

देखिएन ।

निवेदक विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर भई फैसला भएको अवस्था नभई लघुवित्त संस्था स्वयम्ले भ्रष्टाचारको अपराधमा निवेदकलाई भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी संस्थाकै विनियमावली विपरीत अख्तियार नभएका कार्यकारी प्रमुखबाट निर्णय भएको र सो निर्णय उपरको पुनरावेदन निमित्त कार्यकारी प्रमुखबाट भएको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदै निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने मिति २०७१।०३।२६ को सुरु निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । निजलाई बर्खास्त गरिएको मिति २०७१।०३।२६ देखिकै तलब सेवा सुविधा पाउने गरी पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् ।

११

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-WO-०८७१, उत्प्रेषण, तुलबहादुर थापा वि. मालपोत कार्यालय तनहुँ, दमौलीसमेत

प्रस्तुत विवादको मूल विषय निवेदक तुलबहादुर थापाको कि.नं. २३८६ को ०-६-१-१ मध्ये ०-०-२-१ चक्रपथको सडकको लागि लगतकट्टा गरी कि.नं. ५०९१ आँबुखैरेनी चक्रपथ र कि.नं. ५०९२ को ०-५-३-० कायम गरेकोमा चक्रपथको सडक निर्माणको लागि दुवैतर्फबाट २.५० मिटर किताकाट गर्नुपर्नेमा निवेदकतर्फ ३ मिटर र विपक्षीतर्फ २ मिटर मात्र सडकको लागि किताकाट गर्ने कार्य भएकोमा निवेदकले मन्जुर गरेको लिखतको विपरीत रहेको हुँदा मन्जुर लिखत बमोजिमको २.५ मिटर मात्र बाटो किताकाट गरिनुपर्ने हो भन्ने रहेको छ । सोतर्फ हेर्दा, यी रिट निवेदकले मिति २०६९।५।३१ को मालपोत

कार्यालयको निर्णय र मिति २०७१।१२।१४ को आबुखैरेनी चक्रपथ निर्माण समितिको निर्णयउपर तनहुँ जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला मुद्दा दायर गरी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भनी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले जानकारी गराउनु भएको हुँदा सोही मुद्दाबाट कति जग्गा बाटोमापर्ने हो, निवेदकले कति जग्गा बाटोलाई छोडेको हो, कति कित्ताकाट हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सोही विचाराधीन मुद्दाबाट निर्णय हुनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट त्यस विषयमा बोल्न मिल्ने देखिएन । यसरी वैकल्पिक उपचारअन्तर्गत तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइरहेको देखिँदा रिट निवेदनबाट उक्त विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्ने गरी केही बोल्न नमिल्ने र निवेदकले सोही विचाराधीन मुद्दाबाट उपचार पाउने अवस्था बाँकी नै रहेको देखिने ।

रिट निवेदकले तनहुँ जिल्ला अदालतमा यसै विषयमा जग्गा खिचोला मुद्दा परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा सोही मुद्दाको रोहबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय हुने नै हुँदा सक्षम वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट आदेश गर्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: दिप्ती पौडेल

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

१२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-८१-१६५२, मोही
नामसारी, नेपालवा थारु वि. लक्ष्मीदेवी खनाल

विवादित जग्गाको दर्तावाला मोही सालिकराम थारु भएकोमा विपक्षीले कुनै विवाद उठाएको देखिँदैन । तर वादीले आफ्नो बाजे शालिकराम थारुको मिति २०३८।०५।१८ र बज्यै सोनिया

थरुनीको २०३० सालमा मृत्यु भएको र निजका बुवा फग्गु थारुले मोही हक नामसारी गराउन नपाउँदै मिति २०५१।०५।२५ मा मृत्यु भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा मिति २०५३।०९।२४ मा संशोधन हुनुभन्दा अगावै मोहीको मृत्यु भएपछि मोहियानी हक नातिमा नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोमा सो दफाको प्रक्रिया पूरा नगरी निज वादीको नाममा मोही हक नामसारी गर्ने गरी भएको भूमि सुधार कार्यालय, बाँकेको निर्णयको सम्बन्धमा विवाद उठेको र पुनरावेदन अदालतबाट सुरु निर्णय उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गर्दा सोही आधारलाई अवलम्बन गरेको अवस्था देखिने ।

दर्तावाला मोही सालिकराम थारुको मिति २०३८।०५।१८ मा र निजको पत्नी सोनिया थरुनीको २०३० सालमा मृत्यु भइसकेकाले निजहरूको मृत्युपछि मोही हक सालिकराम थारुको छोराहरू फग्गु थारु र छोटेला ल थारु सर्न जाने नै देखिन्छ । यी हकवालाहरूमध्ये पनि पुनरावेदक/वादीका बाबु फग्गु थारुले मोही हक नामसारी गराउन नपाउँदै मिति २०५१।०५।२५ मा मृत्यु भएकोमा सोपश्चात् सो हक निजको पत्नी तथा वादीको आमा बसन्ती थरुनी र वादीका काका छोटेला ल थारुको नाममा मोही हक जानुपर्नेमा दुवैजना पुनरावेदक वादीको आमा तथा काकाले नामसारी गराउन नचाहेकाले सो जग्गाको मोही हक काका छोटेला ल थारुसमेतको मन्जुरी/सहमतिमा सगोलमै जोतगोड गर्दैआएका सालिकराम थारुको नाति पुनरावेदक/वादी नेपालवा थारुमा रहेको भन्ने रहेको पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीको हजुरबुबा सालिकराम थारुको उल्लिखित जग्गाको खास मोही रहेकोमा विवाद छैन । निजको मृत्युपश्चात् निजको श्रीमती सोनिया थरुनी र छोराहरू फग्गु थारु तथा छोटेला ल थारुको मोहियानी हकमा हकदाबी रहेकोमा पत्नी सोनियाको सालिकराम थारुभन्दा पहिले नै मृत्यु

भइसकेको र मोही नामसारी नगराउँदै फग्नु थारूको समेत मृत्यु भएकोमा समेत विवाद रहेको देखिँदैन । फग्नु थारूको मृत्युपश्चात् सालिकरामका जीवित छोरा छोटेलाल थारूले मोही नामसारी गर्ने इच्छा नगरेको आधारमा २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुनुपूर्व नै मोहीको लगतकट्टा गर्ने कार्य जग्गाधनीले पूरा गरेको अवस्थामा सालिकरामको नाति फग्नु थारूको छोरा पुनरावेदक/वादीले मोही नामसारी गराउने अवस्था नरहने स्थितिमा सो केही नगरी पुनरावेदक/वादीले जग्गा जोतकमोद गरिरहेको अवस्थामा काका छोटेलालसमेतको मन्जुरीमा संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मोही नामसारी नातिमा समेत हुनसक्ने संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मोही नामसारी गराउन नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी सालिकराम थारूको मृत्युपश्चात् विवादित जग्गा निजको जीवित हकवालाहरू पुनरावेदक/वादी नेपालवा थारू र काका छोटेलाल थारूले सगोलमा जोतभोग गरी आएको तथ्य मिसिल संलग्न नौवस्ता गा.वि.स. कार्यालयको सिफारिस र पुनरावेदकको काका छोटेलाल थारूको मन्जुरीनामा समेतबाट पुष्टि हुन आएको छ । दर्तावाला मोहीका हकवाला यी पुनरावेदक/वादीले विवादित जग्गा जोतभोग नगरेको भए जग्गाधनीले कानूनले तोकेको म्यादभित्रै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिई मोही निष्कासन तथा मोही लगत कट्टा गराउनुपर्नेमा सोतर्फ जग्गाधनीले कुनै प्रयास नगरी मोहीका हकवालालाई स्वीकार गरी बसेको अवस्था रहेको र मोहीका हकवालाका सम्बन्धमा विपक्षीबाट कुनै खण्डन नभएबाट सो विषयमा थप विवेचना गरिरहनुपर्नेसमेत नदेखिने ।

पुनरावेदक/वादीले जोतकमोद गरी आएको बाँके जिल्ला नौवस्ता गा.वि.स. वडा नं. ३ क कि.नं. १० ज.वि.०-११-३ जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम सालिकराम थारूको मोही हक निवेदकका नाममा नामसारी हुने ठहर्छ भनी भूमि

सुधार कार्यालय, बाँकेबाट मिति २०६९।१२।१८ मा भएको निर्णय उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१।०९।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम हुने गरी भएको भूमि सुधार कार्यालय, बाँकेको मिति २०६९।१२।१८ को पुनरावेदक/वादीका नाममा मोही नामसारी हुने गरी भएको निर्णय सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दिप्ती पौडेल

कम्प्युटर- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

१३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०६९-८।-०९०६, नामसारी निर्णय बदर हक कायम, शान्तबहादुर खत्री वि. कृष्णबहादुर के.सी. समेत

लक्ष्मी खत्रीको मृत्युपश्चात् निजका नाउँमा रहेका रूकुम खलंगा गा.वि.स. वडा नं. १ का कि.नं. १०२२, १०२४, १६४८ र वडा नं. २ का कि.नं. ३४४, ३७२ र १००४ का जग्गाहरू आफूलाई पति देखाई प्रतिवादी कृष्णबहादुर के.सी.ले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको विषयमा दर्ता बदर गरिपाउँ भनी यी वादी शान्तबहादुर खत्रीले दिएको फिरादबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखियो । उक्त जग्गाहरू लक्ष्मी खत्रीको पतिको हैसियतले आफ्नो नाउँमा दा.खा. नामसारी गराएको भन्ने प्रतिवादी कृष्णबहादुर के.सी.को प्रतिउत्तर देखिन्छ । लक्ष्मी खत्रीको मिति २०६३।१०।७ मा मृत्यु भएको कुरा मिसिल संलग्न निजको मृत्युदर्ताको प्रतिलिपिबाट देखिने ।

विवादित कि.नं. का जग्गाहरूको स्रोत हेर्दा मृतक लक्ष्मी खत्रीका बाबु लाले बोहरा र निजको दाजु कमारा बोहराको समेत मृत्यु भई यी लक्ष्मी खत्रीका नाउँमा माइतीतर्फबाट अपुताली स्वरूप आएका एकलौटी हक भोगका जग्गाहरू रहेको भन्ने कुरा लक्ष्मी

खत्रीले यी पुनरावेदक वादी शान्तबहादुर खत्रीलाई मिति २०४४।३।२९ मा हालैको बक्सपत्र गरिदिँदा भएको बक्सपत्रको लिखतमा उल्लिखित “...रुकुम खलंगा गाउँ पञ्चायत मौजे सल्या तालुक सालको बिजन लम्बरी सि.नं. मा मेरा भाइ कमारा बोहरासमेतका नाउँमा दर्ता निज मरी अपुताली पर्दा मसमेतका तीन बहिनी जेठी तुलसी-१, माइली म लक्ष्मी र कान्छी आशामत्यासमेतले घरसारमा भागबन्डा गरी मेरो मात्र एकलौटी हक भोग भई गा.पं. मार्फत तिरो तिरी भोग चलन भइआएको.. तपाईं लोम्ने शान्तबहादुरको स्याहार सुसार पालन पोषणबाट खुसी भई मेरो हक भएको जग्गा आजको मितिमा हालैको बक्सपत्र गरिदिएको छु भन्ने बेहोराबाट र मिति २०४५।४।२० मा यी वादी शान्तबहादुर खत्रीले लक्ष्मी खत्रीबाट हालैको बक्सपत्रबाट प्राप्त गरेका माथि उल्लिखित जग्गाहरू आफ्ना छोरा विनोद गौतमलाई बक्सपत्र गरिदिँदा भएको बक्सपत्रको कागजमा उल्लिखित “..रुकुम खलंगा गा.पं. मौज्य सल्य तालुक ०३२ सालका बिजन नम्बरी सि.नं. ३४ मा कमारा बोहरासमेतका नाउँमा दर्ता निज मरी अपुताली परी लक्ष्मी खत्रीको हक भई निजबाट पाएको..” भन्ने बेहोराबाट देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू लक्ष्मी खत्रीलाई माइतीबाट बाहेक अन्य स्रोतबाट निजका नाउँमा आएका हुन् भनेर यी वादी शान्तबहादुर खत्रीले देखाउन सकेको पनि देखिँदैन । यस आधारमा पनि उक्त विवादित कि.नं.का जग्गाहरू लक्ष्मी खत्रीले आफ्ना बाबु लाले बोहरा र दाजु कमारा बोहरा मरी अपुतालीस्वरूप आफ्नी तीन बहिनीहरूमा भागबन्डा गरी आफ्नो भागमा परेका स्त्री अंशधनअन्तर्गतका एकलौटी हक भोगका जग्गा रहेछन् भन्ने नै देखिने ।

लक्ष्मी खत्रीको मृत्युपश्चात् निजको सम्पत्तिको पहिलो हकदार निजको पहिलो लोम्ने शान्तबहादुर खत्री र छोरा विनोद गौतम नै देखिए तापनि लक्ष्मी खत्रीले पहिलो लोम्नेका रूपमा रहेका यी वादी शान्तबहादुर

खत्रीलाई मिति २०४५।०४।२० (शान्तबहादुर खत्रीले आफ्ना छोरा विनोद गौतमलाई दिएको बक्सपत्रको कागज) भन्दा अगावै छाडी यी प्रतिवादी कृष्णबहादुर के.सी..सँग दोस्रो विवाह गरी मिति २०५२।०१।१३ मा विकास गौतम नामका छोराको जन्म भएको, लक्ष्मी खत्रीका यी विकास गौतमबाहेक अन्य सन्तान रहेको भन्ने नदेखिएको र लक्ष्मी खत्रीको पहिलेको लोम्ने शान्तबहादुर खत्रीतर्फबाट जन्मेको छोरा विनोद कुमार गौतमको मिति २०५३।३।७ मा मृत्यु भइसकेको बेहोरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको आधारमा पनि लक्ष्मी खत्रीको अपुताली निजका पछिल्लो लोम्नेका रूपमा रहेका यी प्रतिवादी कृष्णबहादुर के.सी. र निजको छोरा विकास गौतमले पाउने कुरालाई साबिक मुलुकी ऐन, अपुतालीको २ र १० नं. ले स्वीकार गरेको देखिने ।

लक्ष्मी खत्रीका नाउँका कि.नं. ३४४, ३७२ र १००४ का जग्गाहरू वादी शान्तबहादुर खत्रीको नाउँमा नामसारी दर्ता हुने गरी सुरु रुकुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।११।०५ मा भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०६९।०२।०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: बिष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते रोज ३ शुभम् ।

१४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-CR-११०६, जालसाजी, पूर्णप्रसाद लिम्बुसमेत वि. मधु लिम्बु

मिति २०५९।०२।०३ मा विवादमा रहेको कि.नं. १७४ को ०-०-५-१ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेत इन्द्रमाया सुब्बाको नाममा हालैको बक्स पत्रको लिखत पारित भएको र उक्त सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति रहेको कुरामा विवाद

देखिएन । उक्त लिखत हुँदा डेमी लिम्बु २ वर्षको रहेको भनी मिसिल संलग्न निजको जन्म दर्ताबाट देखिएको तथा प्रतिवादीसमेतले स्वीकार गरेको देखियो । डेमी लिम्बुको आमा मधु लिम्बु उक्त लिखत हुँदा पूर्णप्रसाद लिम्बुसँग विवाहित रहेकोले मधु लिम्बुलाई लिखतको बारेमा जानकारी रहेको विषयमा समेत विवाद देखिएन । निजको आमालाई उक्त लिखतको जानकारी भएको आधारबाट मात्र २ वर्षको नाबालिकालाई समेत बकसपत्र भएको सन्दर्भमा जानकारी भएको होला भनी मान्न नमिल्ने ।

२०६७ सालमा यिनै प्रतिवादीमध्येका पूर्ण लिम्बु वादी तथा वादीमध्येका मधु लिम्बु प्रतिवादी रही सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको संवत् २०६७ सालको सा.फौ. दा.नं २६-०६७-०४०६७ को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा विवादित घर जग्गाबाहेक वादी तथा प्रतिवादीहरूको बन्डा लाग्ने अन्य कुनै पनि सम्पत्ति नरहेको भनी उल्लेख भई उक्त सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा दुवै पक्षको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएको पाइएबाट डेमी लिम्बुले आफ्नो पिताबाट अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्था रहेको देखिएन । तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १ नं मा “अंशबन्डा गर्दा यस महलको अन्य नम्बरको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्ने छ भनी भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पिता पूर्णप्रसाद लिम्बुको सम्पत्तिमा डेमी लिम्बुको पनि अंश हक रहेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

लिखत भएको ९ वर्षपश्चात् डेमी लिम्बुले दायर गरेको जालसाजी मुद्दामा हदम्याद समाप्त भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा विवादित लिखत सगोलको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसम्बन्धीको लिखित भएको हुँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल आकर्षित हुने देखियो । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा नाबालकको धन

बिगार्नलाई बेइमानी गरेकोमा हदम्याद हुँदैन...” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वादी डेमी लिम्बु लिखत हुँदाको बखत नाबालक रहेको र फिराद दायर हुँदासमेत निज बालिग भइसकेको देखिँदैन । डेमी लिम्बुको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति निज नाबालिक हुँदा नै बकसपत्र गरिएको र निजले अन्य कुनै सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्थासमेत नरहेबाट निजको अंश हक हनन भएको देखिन आयो । नाबालिकको अंश हक प्रत्यक्ष रूपमा आघात भएको अवस्थामा हदम्याद नरहने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा नाबालक वादी डेमी लिम्बुको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद समाप्त भएको भनी भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ विवादमा रहेको कि.नं. १७४ को ०-०-५-१ जग्गा, बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति अरु केही नभएको अवस्थामा सम्पत्ति केही नराखी गरेको बकस पत्र निज डेमी लिम्बुका हकमा दूषित मान्नुपर्ने नै देखियो । लिखत भएको समयमा दुई वर्षकी डेमी लिम्बुलाई उक्त लिखतबाट आघात परेको र निजको हकमा मुद्दा गर्ने हदम्याद बाँकी नै रहेको समेत देखिँदा उक्त मिति २०५९।०२।०३ को वकस पत्र लिखतको ७ भागको १ भागको ३ भागको १ भागसम्मको लिखत जालसाजी भएको देखिँदा निस्क्रिय हुने र बकसपत्र प्राप्त गर्ने ईन्द्रमाया सुब्बालाई अरुले दिएर प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा निजबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेत गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

वादीको अंश हक नै समाप्त गर्ने गरी भएको दूषित बकसपत्र लिनु दिनुको कार्यले वादी डेमी लिम्बुको अंश हकमा आघात परेको हुँदा निजको हकमा सम्म लिखत बदर भई ७ भागको हुने १ भागको ३ भागको १ भाग लिखत जालसाज भई निस्क्रिय हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादी ईन्द्रमाया सुब्बाबाहेक अन्य प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेत हुने ठहरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर

गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल असार २४ गते रोज १ शुभम्।

१५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०८०-WH-००२८, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, गौकुमारी छन्त्याल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदिकाउपर बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरी परी निजउपर अभियोग लगाई उच्च अदालत पाटन संयुक्त वाणिज्य इजलासबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. दफा १५(१) बमोजिम रु.५,००,०००/- (पाँच लाख) जरिवाना र २ (दुई) दिन कैद तथा जाहेरवालालाई रु.५,००,०००/- समेत निवेदिका प्रतिवादीबाट भराउने ठहर गरी मिति २०७९।११।१४ मा फैसला भएको देखियो। उक्त फैसलाबमोजिमको लगत राखी ललितपुर जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) बाट मिति २०८०।०४।०४ मा निवेदिकाको नाममा कैदीपुर्जी दिई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको तथ्यमा समेत विवाद नरहने।

निवेदिका गौकुमारी छन्त्यालउपर जाहेरी दर्ता गराउँदा निजको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.७ गोङ्गबु उल्लेख गरेको र निजउपरको अभियोगपत्रसमेतमा यी निवेदिकाको ठेगाना जिल्ला म्याग्दी, साबिक मराङ गा.वि.स. वडा नं.-४ परिवर्तित धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.-५ घर भई हाल जिल्ला काठमाडौं, टोखा नगरपालिका वडा नं.७ गोंगबु भनी उल्लेख भएको देखियो। निवेदिकाको नामको समाह्वान म्याद म्याग्दी जिल्ला धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.-५ स्थितको निजको घरमा घर दैलोमा टाँस भएको मिति २०७९।०९।१७ को तामेली प्रतिबाट प्रस्ट रूपमा देखिने।

भरसक सम्बन्धित व्यक्तिले म्याद प्राप्त गर्ने वा

निजको पहुँच हुनुपर्ने गरी म्याद तामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) अनुसार पनि प्रतिवादीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्दछ। यो कार्यविधि कानूनको शाश्वत, अकाट्य र अविभाजित सिद्धान्त हो। फौजदारी विधिशास्त्रमा यस सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा पालना र सम्मान गरिनुपर्दछ। निवेदिकाले विभिन्न विकल्पसहितको ठेगाना दिएको र हालको बसोबाससमेत उल्लेख गरी तथा अभियोगपत्र र जाहेरीमा समेत उल्लेख भएको ठेगाना तथा सम्पर्क फोन नं. समेतमा म्याद तामेल भएको देखिएन। यी निवेदिकाले आफू बसोबास नै नरहेको भनी जिकिर लिएको स्थान स्थाई ठेगाना म्याग्दी जिल्ला, धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.-५ मा घरदैलोमा तामेल गरिएको म्यादबाट निवेदिकाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौका पाएको भन्न न्यायोचित हुन आएन। सो हुँदा निवेदिकाउपरको बैंकिङ कसुर मुद्दामा निजले प्रतिरक्षा गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको देखिएकाले उच्च अदालत पाटनबाट निवेदिकाको नाममा मिति २०७९।०९।१७ मा जारी समाह्वान म्याद तथा सोहीबमोजिमको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९।११।१४ को फैसला कानूनसम्मत मान्न नसकिने।

निवेदिकाले ललितपुर जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) को मिति २०८०।०४।०४ को कैद म्याद ठेकिएको पत्रले आफूलाई थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी भएकाले प्रत्यर्थीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदिकाउपर जाहेरी परी अनुसन्धानसमेत भई उच्च अदालत पाटन संयुक्त वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७९।११।१४ मा सजाय ठहर भएको अवस्था छ। सोही लगतअनुसार पक्राउ परी थुनामा रहेको तथ्यमा समेत विवाद नभएको।

रिट निवेदिका गौकुमारी छन्त्यालउपर जाहेरी परी अभियोगसमेत दायर भई उच्च अदालत पाटन संयुक्त वाणिज्य इजलासबाट बैंकिङ कसुर तथा

सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. दफा १५(१) बमोजिम रु.५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना र २ (दुई) दिन कैद तथा जाहेरवालालाई रु.५,००,०००।- समेत निवेदिका प्रतिवादीबाट भराउने ठहर गरी फैसला भएको अवस्था छ । उक्त फैसलाबमोजिमको लगत राखी ललितपुर जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) बाट मिति २०८०।०८।०८ मा निवेदिकाको नाममा कैदीपुर्जी दिई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौँमा थुनामा रहेको देखियो । यसबाट निजलाई बदनियत तथा प्रवृत्त धारणा राखी कैदमा राखिएको अवस्था देखिन आएन । कानूनसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी थुनामा राखेको भन्ने पनि नदेखिने ।

निवेदिका गौकुमारी छन्त्यालले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको बैकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाएको नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०९।१७ मा जारी समाह्वान म्याद तथा सोहीबमोजिम उच्च अदालत पाटन वाणिज्य इजलासबाट भएको मिति २०७९।११।१४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब, निवेदिका थुनामा नै रहेको देखिएकाले निजलाई कारागारबाट अड्डामा उपस्थित गराई म्याद बुझाई जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी बयानलगायतको थुनछेकसमेतको कार्य गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु भनी उच्च अदालत पाटनसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने र अधिकारप्राप्त अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्र कायमै रहेको र बयान र थुनछेकसमेतको आदेश पुनः गर्नुपर्ने भएकाले निवेदिकाउपरको थुना गैरकानूनी थुना नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भरत कुमार दाहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल श्रावण २८ गते रोज १ शुभम् ।

१६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२३०६, भ्रष्टाचार (घुस/

रिसवत), शुभनारायण यादव वि. नेपाल सरकार

जिल्ला भक्तपुर चाँगुनारायण न.पा.१५ मा सरस्वतीखेलको भञ्ज्याङमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आ.व. ०७२/७३ मा बजेट बिनियोजन भएकोमा सो बजेट बिनियोजन निकासाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य सम्झौताका लागि लागत इस्टिमेटसमेत गरिपाउँ भनी निवेदक सिजन कार्कीले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा मिति २०७३।०९।२० मा निवेदन दिएपश्चात् २२/२३/२४/२६/२७ गते पनि निवेदक र प्रतिवादीबिच आयोजना निरीक्षण, लागत इस्टिमेटसम्बन्धी विषयमा पटक-पटक भेटघाट भए पनि प्रतिवादीले निवेदकको काम समयमै नगरिदिएको, वारदातको मितिमा पनि जुगल आयल स्टोर्स नजिकै रहेको स्टार्फ भोजनालयमा निवेदक र प्रतिवादिबिच भेटघाट भई निवेदकको काम गरिदिएबापत निवेदकले अतिरिक्त शुल्क दिनुपर्ने कुरा गरेको, सो रकम दिएमा निवेदकको काम तत्कालै हुने भनी निवेदकलाई अतिरिक्त शुल्क दिन बाध्य पारेको कुरा मिसिल संलग्न निवेदक र प्रतिवादिबिच भएको श्रव्यदृश्य उतार विवरण कागजातबाट देखिएको, प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको रु ३५,०००।- रकम आयोगबाटै उपलब्ध गराइएका नोटहरूसँग मिले भिडेको, सो रकम लिनुपर्ने औचित्य प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेको समेतका यी सम्पूर्ण कार्यहरू एक आपसमा मालाकार रूपमा जोडिएर आएको र सो कार्य पूर्णरूपमा पूर्वनियोजित, मनसायपूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा भएको देखिँदा प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकमलाई मात्र आधार नलिई स्वतन्त्र प्रमाणको रूपमा निवेदक स्वयम्ले खिची आयोगमा पेस गरेको भनिएको निवेदक र प्रतिवादिबिच अतिरिक्त रकमको लेनदेनका विषयमा भएको श्रव्य दृश्य भिडियोको उतार विवरणबाट समेत यी प्रतिवादीले आफ्नो पदीय जिम्मेबारीबमोजिम गर्नुपर्ने नियमित कामका लागि समेत निवेदकलाई हैरानी पारी अतिरिक्त रकम (प्रतिवादीबाट बरामद भएको घुस रकम) दिन बाध्य पारेको देखिँदा प्रतिवादी स्वयम् घुस

रकम लिनका लागि उद्धृत रहेको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीसँग घुस रकम बरामद हुनुका अलावा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणको रोहबाट हेर्दा निज प्रतिवादी र निवेदकबिच वारदातको दिन होटलमा भेट भएको, अतिरिक्त शुल्क पाँच प्रतिशत आफूले लिने अरू अरूले बाँडेर लिने कुरा गरेको, निवेदकबाट केही रकम लिई प्रतिवादी आफैँले राखेको र अतिरिक्त शुल्क दिनका लागि निवेदकसँग मोलमोलाई गरेको, उक्त रकम दिएमा निवेदकको काम छिट्टै गरिदिने भनी भएको कुराकानीका सम्बन्धमा निवेदकले रेकर्ड गरेको भिडियो वार्तालाप उतारलाई समेत प्रस्तुत मुद्दामा अनदेखा गर्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको घुस रकमबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि निजको कसुर पुष्टि भइरहेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने नै देखिने ।

मिति २०७३।०१।२८ मा जिल्ला भक्तपुर ठिमी न.पा. १४ मा रहेको जुगल आयल स्टोर्स नजिकै रहेको स्टार्फ भोजनालय बाहिरबाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत शुभ नारायण यादवलाई रु. ३५,०००।- घुस रकमसहित पक्राउ परेको स्थिति छ । प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको रकममा उल्लेख भएका नम्बर आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रकमको नम्बरसँग मिल्नेभन्डोको स्थिति छ । निवेदकबाट लिएको उक्त रकम लिनको कुनै औचित्य प्रतिवादीले गर्न सकेको स्थिति छैन । निवेदक सिजन कार्कीसँग प्रतिवादीको कुनै पूर्वरिसइवी नभई सामान्य चिनजान मात्र रहेको कुरा प्रतिवादीकै बयान बेहोराबाटै देखिएको अवस्था छ । स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा मिसिल संलग्न निवेदक र प्रतिवादीबिच भएको श्रव्यदृश्य भिडियो बार्तालाप उतारबाट पनि रकम लेनदेनकै विषयमा कुराकानी भएको छ । पाँच प्रतिशत आफूले लिने कुरा गरी रकम दिएमा निवेदकको काम १/२ दिनमै गरिदिने भनी निवेदकलाई अतिरिक्त रकम दिन बाध्य पारेको र निवेदकबाट केही रकम लिई प्रतिवादीले आफ्नो साथमा राखेको

स्थिति छ । यी समस्त सन्दर्भसमेतलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी शुभ नारायण यादवको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) विपरीत भएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (ख) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैद र रु. ३५,०००।- (पैंतिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०२।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: निर्मला कुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेठ १७ गते रोज ०४ शुभम् ।

१७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१२८९, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), धर्मेन्द्र राय यादव वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृत दिनेश प्रसाद देवकोटा र नरहरी अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारसमेत

प्रतिवादीबाट बरामद भएको घुस रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको हो वा निवेदक आफैँले दिएको हो भन्ने कुराले प्रतिवादीको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमा कुनै फरक पर्दैन । वास्तविक फरक त प्रतिवादीमा घुस रकम प्राप्त गर्ने इच्छा, चाहना, सौँच र मनस्थिति थियो कि थिएन साथै प्रतिवादीबाट असल भावले सेवा प्रवाह भएको थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै प्रस्तुत मुद्दामा महत्त्व राख्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वरहथवा प्रशाखा, सर्लाहीमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत यी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूले प्रदान गर्ने सेवामा निस्वार्थ भावना राखी इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उजुरीवाला निवेदकलाई निजको मागबमोजिम ग्रिल उद्योगको लागि थिफेज विद्युत् जडान गर्नको लागि कार्यालयमा बारदातको दिन मिति २०७४।४।३ भन्दा अगावै निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा आफ्नै गाउँघरको चिनजानको मान्छे भन्ने नाउँमा निजलाई झन् काममा असल मनसायले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो

नगरी निवेदकको कामको लागि तिस हजारसम्म लाग्ने, आफूले मिलाएर पच्चिस हजारभन्दा कममा काम गरिदिने र उक्त रकम दिएमा २/३ दिनमै निजको काम गरिदिने भनी निवेदकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारेको स्थिति र निवेदकको कामको लागि रु १,०००।- सरकारी दस्तुर लाग्नेमा निवेदकबाट अतिरिक्त रकम रु. २५,०००।- लिई आफैँसँग राखेको, सो रकमको वैधानिक स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिएको समेतका कुरा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट देखिइरहेको हुँदा यी प्रतिवादीमा स्वच्छ र निस्वार्थ रूपमा सेवा प्रवाह भएको थियो भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने।

प्रतिवादीसँग घुस रकम बरामद हुनुका अलावा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणको रोहबाट हेर्दासमेत निज प्रतिवादी र निवेदकबिच वारदातको दिन अफिसमा भेट भएको, कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने निवेदन दर्ता नगरी प्रतिवादी आफैँले राखेको र अतिरिक्त शुल्क दिनका लागि निवेदकसँग मोलमोलाई गरेको, उक्त रकम दिएमा निवेदकको काम छिट्टै गरिदिने भनी भएको वार्तालापलाई समेतलाई प्रस्तुत मुद्दामा अनदेखा गर्न सक्ने देखिँदैन। तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको घुस रकमबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि निजको कसुर पुष्टि भइरहेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने नै देखिने।

मिति २०७४।०४।०३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वरहथवा प्रशाखा, सर्लाहीमा कार्यरत प्रतिवादी धर्मेन्द्र राय यादवलाई निजकै कार्यक्षेत्रबाट निजको पाइन्टको गोर्जाबाट रु. २५,०००।- बरामद भएको छ। उक्त बरामद भएको रकममा उल्लेख भएका नम्बर आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रकमको नम्बरसँग मिल्नेभएको स्थिति छ। निवेदकबाट लिएको उक्त रकम लिनुको कुनै औचित्य प्रतिवादीले साबित गर्न सकेको स्थिति छैन। निवेदक कमलेश साहसँग प्रतिवादीको कुनै पूर्वसिद्दी नभई सामान्य चिनजान मात्र रहेको कुरा प्रतिवादीकै बयान बेहोराबाटै देखिएको

अवस्था छ। बरामद भएको घुस रकमका अलावा स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा मिसिल संलग्न निवेदक र प्रतिवादीबिच भएको अडियो उतारबाट पनि रकम लेनदेनकै विषयमा कुराकानी भएको छ। रु १,०००।- सरकारी दस्तुर लाग्नेमा रु २५,०००।- दिएमा २/३ दिनमै निवेदकको काम गरिदिने भनी निवेदकलाई अतिरिक्त रकम दिन बाध्य पारेको स्थिति छ। यी समस्त सन्दर्भसमेतका आधारमा प्रतिवादी धर्मेन्द्र राय यादवको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) विपरीत भएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(क) बमोजिम २ (दुई) महिना कैद र रु. २५,०००।- (पच्चिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०४।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: निर्मला कुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेठ १७ गते रोज ०४ शुभम्।

१८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०८०९, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), सागर भैल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीबाट बरामद भएको घुस रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको हो वा निवेदक आफैँले दिएको हो भन्ने कुराले प्रतिवादीको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमा कुनै फरक पर्दैन। वास्तविक फरक त प्रतिवादीमा घुस रकम प्राप्त गर्ने इच्छा, चाहना, सोच र मनस्थिति थियो कि थिएन साथै प्रतिवादीबाट असल भावले सेवा प्रवाह भएको थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै प्रस्तुत मुद्दामा महत्त्व राख्दछ। प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत यी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूले प्रदान गर्ने सेवामा निस्वार्थ भावना राखी इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उजुरीवाला निवेदकलाई निजको मागबमोजिम विद्युत्को एम्पियर बढाउनका लागि कार्यालयमा मिति २०७४।३।८

मा नै रामहरि थापाको नाउँबाट निवेदन परे पनि समयावधिभित्र निवेदकको काम नगरी निवेदकलाई अफिसमै बोलाएर अतिरिक्त शुल्क लाग्ने र उक्त रकम दिएमा सोको भोलिपल्टै निजको काम गरिदिने भनी निवेदकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारेको स्थिति र रु. २००१- मात्र सरकारी दस्तुर लाग्नेमा निवेदकबाट अतिरिक्त रकम रु. ११,०००१- लिई आफैँसँग राखेको, सो रकमको बैधानिक स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिएको समेतका कुराहरू मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट देखिएरहेको हुँदा यी प्रतिवादीमा स्वच्छ र निस्वार्थ रूपमा सेवा प्रवाह भएको थियो भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रतिवादीको साथबाट घुस रकम बरामद हुनुका अलावा निज प्रतिवादी र निवेदकबिच वारदातको दिनभन्दा अघिल्लो दिन पनि भेटघाट भएको, प्रतिवादीले निवेदकलाई वारदातको दिन अफिसमा भेट्न बोलाएको, अतिरिक्त शुल्क दिनका लागि निवेदकसँग कुराकानी हुँदा निवेदक स्वयम्ले खिचेको भनिएको भिडियो उतारसमेतका स्वतन्त्र प्रमाणलाई समेत प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा अनदेखा गर्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको घुस रकमबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि निजको कसुर पुष्टि भइरहेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने नै देखिने ।

मिति २०७४।३।१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत प्रतिवादी भगवान सागर भैललाई निजकै कार्यक्षेत्रबाट निजको पाइन्टको गोर्जाबाट रु. ११,०००१- बरामद भएको छ । उक्त बरामद भएको रकममा उल्लेख भएका नम्बर आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रकमको नम्बरसँग मिल्ने भिडेको स्थिति छ । निवेदकबाट लिएको उक्त रकम लिनुको कुनै औचित्य प्रतिवादीले साबित गर्न सकेको स्थिति छैन । निवेदक मिलन भन्ने मनिकुमार राईसँग प्रतिवादीको कुनै पूर्वसम्बन्ध नभई सामान्य चिनजान मात्र रहेको कुरा प्रतिवादीकै बयान बेहोराबाटै देखिएको अवस्था छ । स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा

मिसिल संलग्न निवेदक स्वयम्ले खिचेको भनिएको निवेदक र प्रतिवादीबिच भएको श्रव्यदृश्य भिडियो वार्तालाप उतारबाट पनि अतिरिक्त रकम लेनदेनकै विषयमा कुराकानी भएको स्थितिसमेतका आधारमा प्रतिवादी भगवान सागर भैलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) विपरीत भएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(क) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रु. ११,०००१- (एघार हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।३।८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

त्यसैगरी उजुरीकर्ता मिलन भन्ने मनिकुमार राईको अदालतसमक्ष भएको प्रतिकूल बकपत्र गरेका आधारमा निजलाई रु. १,०००१-जरिवाना गरेको प्रसङ्ग छ सो सम्बन्धमा निवेदकले पहिले जानीबुझी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवादीलाई कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र पछि प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको आरोपित कसुरबाट छुटकारा दिलाउन सकिन्छ कि भनी अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरी न्यायिक काम कारबाहीमा अदालतलाई असहयोग गरेको सो कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएकोले निज उजुरकर्तालाई समेत रु. १,०००१- जरिवाना गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी भगवान सागर भैललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(क) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रु. ११,०००१- (एघार हजार रुपियाँ) जरिवाना तथा उजुरीकर्ता मिलन भन्ने मनिकुमार राईलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १६९ बमोजिम रु. १,०००१- जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०३।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: निर्मला कुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेठ १७ गते रोज ४ शुभम् ।

१९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१२४९, ज्यानमार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. नरेश लामा

प्रतिवादीबाट भएको उल्लिखित कार्य ज्यान मार्ने उद्योग हो भनी नेपाल सरकारले गरेको पुनरावेदन जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वप्रथम प्रतिवादीउपर ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १५ नं.बमोजिमको कसुरमा ऐ. को १५ नं.बमोजिम सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानमा बयान गर्दा बीर महर्जनले नराम्रो आँखाले हेर्नुका साथै अपशब्द प्रयोग गरी फुच्चे भनी गाली गरकोले रिस उठी कोठमा गई कोठामा रहेको दाव भएको खुकुरी १ थान र दाब नभएको खुकुरी १ थानसमेत KARRIMDR लेखिएको झोलामा राखी सोही गार्मेन्टनेरको पसलमा गई बिर महर्जनलाई खुकुरी प्रहार गरी निज ढलेपछि सोही स्थानमा छोडी झोलामा भएको अर्को खुकुरी बोकी भागेको भनी बयान गरे पनि अदालतमा बयान गर्दा बिर महर्जनले जाँड रक्सी पिएर मलाई खुकुरीले हान्न खोज्दा निजको हातबाट खोसी आफ्नो ज्यान बचाउन प्रहार गर्दा घटना घट्न गएको, मार्ने मनसायले खुकुरी प्रहार गरेको होइन भनी बयान गरेको देखिने ।

वि एण्ड वि अस्पतालबाट जारी घाइतेको घाउँ जाच केस फाराम हेर्दा, Condition of patient मा Stable र मर्ने/ नमर्नेमा Not fatal भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ साथै प्रतिवादीले पीडितलाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै पूर्वसिद्धि वा कुनै कारण रहेको पीडित स्वयम्को बकपत्रबाट समेत खुल्न आएको देखिँदैन । घाइते तथा प्रत्यक्षदर्शी कृष्णकुमार श्रेष्ठको अदालतमा गरेको बकपत्रबाट तेस्रो पक्षको उपस्थितिका कारण पीडित घाइते बिर महर्जनको ज्यान मर्न नपाएको भन्ने कुरा खुल्न सकेको देखिँदैन भने प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दासमेत पीडित वीर महर्जनले जाँड रक्सी खाई खुकुरीले हान्न खोज्दा आफ्नो ज्यान बचाउन प्रतिकार गर्दा घटना घट्न गएको हो भनी अदालतमा बयान गरेको अवस्था देखिने ।

प्रतिवादी नरेश लामाले अदालतमा बयान गर्दा मार्ने मनसाय नभई आफू माथी प्रहार गर्न खोज्दा ज्यान बचाउनको लागि प्रहार गरेको हो भनी बयान गरेको अवस्था छ भने घाइतेको घा जाँच फाराममा Not Fatal देखिएको साथै तेस्रो पक्षको उपस्थितिका कारण घाइतेको ज्यान मर्न नपाएको भन्ने खुल्न नसकेको विद्यमान अवस्था देखिई निज पीडितलाई ज्यान मार्नेसम्मको काम गरिसकेको तर मानिस मर्न भने नपाएको भन्ने अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट खुल्न नआई अभियोग दाबीबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर गरी पीडितले कुटपिटतर्फ मुद्दा चलाउन चाहेमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम पक्ष कायम गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१२।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ७

२०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७४-RB-०४७३, ०७४-RB-०४७७, आयकर (०६५/६६), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत

डिजेलको अन्तिम मौज्जातबारे:-
करदाताले डिजेल खरिद रकमलाई लागत खर्च र Selling and Distribution Expense अन्तर्गत

Truck Running Expense/ Vehicle Running Expense खर्च लेखे पनि सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) मा रु. ४०,६१,७७२।- बराबरको डिजेल अन्तिम मौज्दात देखाएको र करदातासँग १५,००० लि. भन्दा बढी स्टक रहन नसक्ने भनी करदाताको प्रतिनिधिले बयानमा लेखाएको पाइयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पूरै डिजेल खरिद मूल्यलाई तथा सो डिजेलमा नेपाल आयल निगमबाट दिइने ३% कमिसन थप गरी रु. ४१,८३,६२५।- थप बिक्री कायम गरेउपर परेको पुनरावेदनमा राजस्व न्यायाधिकरणबाट करदातासँग १५,००० लि. को भण्डारण क्षमता रहेको भन्ने आधारमा तत्कालको प्रचलित बजार भाडामा हुने रु. ७,७७,३००।- खर्चलाई मन्यता दिएको देखिन्छ, बाँकी रकम खर्चमा अमान्य हुने ठहर्‍याएउपर यी करदाताले दायर गरेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा कुनै जिकिर नलिएकोबाट यो विषयमा निज करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला स्वीकार गरेको देखिए पनि तुला करदाता कार्यालयबाट दायर भएको पुनरावेदनमा ८५,५३३ लिटर मौज्दात राख्ने क्षमता देखिँदैन भन्ने जिकिर लिई पूरै स्टक खरिदमा अनुमानित ३% कमिसन जोडी थप बिक्री कायम हुने जिकिर लिएको पाइयो । कार्यालयबाट १५,००० लिटर मौज्दात रहन सक्ने भनी स्वीकार गरेपछि यसलाई पनि बिक्री कायम गर्नु पर्छ भन्ने जिकिर पछाडि कुनै कानून र तथ्यसङ्गत आधार देखाउन सकेको पाइँदैन । कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम करदाताको दायित्व निर्धारण गर्दा ऐनको उद्देश्यअनुरूप न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने भएबाट कर अधिकृतले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने र न्यायिक मान्यता अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताले आफूसँग रहन सक्ने स्टकको क्षमता खुलाएको र सो सम्बन्धमा कर अधिकृतबाट समेत असहमति नजनाएको अवस्थामा उक्त स्टक क्षमता बराबरको मौज्दातसमेत बिक्री भएको र त्यसमा नेपाल आयल निगमबाट ३% कमिसन पाएको भन्नु

अनुमान वा आरोप मात्र हुन जान्छ । नेपाल आयल निगमको लेखाबाट पनि यी करदातालाई कमिसन दिएन नदिएको पुष्टि गर्न सकिन्छ, खरिद गरी कतै बिक्री गरेको हो भने यसै कार्यालयबाट त्यस्तो खरिद बिक्रीको प्रमाण सङ्कलन हुन नसक्ने होइन । यसरी करदाताको डिजेल भण्डारण क्षमताको आधारमा वर्षान्तमा स्टकमा रहेको परिमाणबापतको खर्चसम्म मिन्हा दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण नदेखिने ।

कम खरिद देखाएको कोइलाबारे:- यस आ.व.मा करदाताले ८०,६५२।२८५ मे. टन कोइला खरिद गरे पनि वित्तीय विवरणमा ८०,५९६।७७५ मे. टन मात्र देखाई ५५.५१० मे. टनको खरिद बिक्री नदेखाएको सम्बन्धमा करदाताले कोइला जर्ती जाने बेहोरा उल्लेख गरेकोमा राजस्व न्यायाधिकरणबाट यस सम्बन्धमा कोइला सुकेर एवं धुलो भएरसमेत घट्न सक्नेतर्फ विवेचना नभएको, कोइला ढुवानी र लोड अनलोड गर्दा नोक्सानी हुन सक्ने, लोड अनलोड हुँदा र सुख्खा हुँदा धुलो भएर केही नष्ट हुन सक्ने अवस्थासमेत रहेकोले खरिद भएकै परिमाण नै करदाताले प्राप्त गरेको भई सोहीअनुरूपको परिमाण मौज्दात रहनुपर्छ वा बिक्री भएको हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने भनी फैसला गरेउपर पुनरावेदन परेको देखियो । करदाताले गर्ने कारोबारमा मालसामान वस्तुहरूको प्रकृति अनुसार विभिन्न प्रकारबाट नोक्सानी जर्ती जानुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । खुला रूपमा ढुवानीको अवस्था, खुला स्थानमा जमिनमा भण्डारलगायत विभिन्न कारणबाट नोक्सानी हुनु स्वाभाविक हुने भएकोले हरेक अवस्थामा वा हरेक पटक एकै प्रकृतिबाट तथा एकै परिमाण प्रतिशत वा अनुपातमा नोक्सानी देखिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु आत्मगत र सम्भावित मात्र हुन्छ । थप बिक्री कायम गर्दा करदाताले लुकाइ छिपाइ वा घोषणा नगरी बिक्री भए त्यस्तो मालको खरिदकर्ता देखिनु आवश्यक हुन्छ । भौतिक रूपमा फेला पर्न सक्ने, कोइलाजस्तो आफैं विलय नहुने, कतै न कतै खपत हुने प्रकृतिको सामानको कारोबार अदृश्य प्रकृतिबाट हुन्छ

भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो कारोबारक्षेत्रभित्र वा बाहिर जता लिई गए पनि खरिदकर्ताको मूल्य अभिवृद्धिको विवरणबाट फेला पार्न नसक्ने वा राजस्व अनुसन्धान विभागसमेतको निगरानीबाट सहजै निस्कने प्रकृतिको हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । यसरी खरिदकर्ताको अस्तित्व फेला नपर्ने तर काल्पनिक करदातालाई बिक्री गरेको भन्नेसम्मको जिकिर लिनु पनि न्यायोचित देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ ले काल्पनिक बिक्री वा कारोबारलाई आयको आधार बनाएको छैन । कारोबार वास्तविक हुनु आवश्यक हुन्छ । अतः कारोबार गरिएको वस्तुको चरित्र प्रकृतिलगायत व्यापार व्यवसाय गर्दा देखिन सक्ने अवस्था परिस्थिति आदिसमेत विचार गरी वस्तुहरू सुकेर तथा ढुवानी लोड अनलोड भण्डारण गर्दा हुने नोक्सानीलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट कर अधिकृतले काल्पनिक बिक्री देखाएको रकम रु. ४,४९,९९५।- सँग असहमत हुनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

करदाताकै ढुवानी साधन प्रयोग भएको भन्नेबारे - करदाताको काठमाडौं शाखाबाट रिट्रिब्युटिङ ढुवानी सेवाको बिक्री बीजक बरामद भएको भन्ने आधारमा उक्त ढुवानी सेवाको स्वामित्वमा ढुवानी साधन नभएकोले उक्त ढुवानी सेवाको कारोबार यिनै करदाताको भएको भन्ने आधार लिई रु ५,०९,०००।- लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२)(ख) बमोजिम मुनाफा र लाभमा थप समावेश गरेकोमा करदाताको पुनरावेदन परी राजस्व न्यायाधिकरणबाट त्यस्तो आधारलाई कानूनसम्मत नभई मनोगत धारणा बनाई अनुमानको भरमा निर्णय गरेको ठहर गरेउपर पुनरावेदन दर्ता हुन आएको देखियो, तथापी पुनरावेदन जिकिरमा राजस्व न्यायाधिकरणको ठहरको कारण र आधारमा उल्टी हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै किटानी जिकिर लिएको देखिएन । ऐनको दफा ७ ले करदाताको व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्ने विभिन्न आधार उल्लेख गरेको छ, कर अधिकृतबाट ऐ. को दफा ७ को उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोजिम भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा हेर्दा “व्यापारिक

मौज्दातको निसर्गबाट प्राप्त रकम” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । उक्त उपदफा (२) ले प्रारम्भमै “कुनै व्यक्तिको कुनै आयवर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्षभित्र प्राप्त गरेको देहायको रकमहरू समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट यी दफाको आधार ग्रहण गर्दा वास्तविक रूपमा एवं शंकाहित तवरबाट व्यापारिक मौज्दातको निसर्ग भएको र त्यसबाट रकम प्राप्त गरेको देखिनुपर्ने हुन्छ । यस दफामा व्यक्तिगत अनुमान, आशंका वा हुन सक्ने काल्पनिक परिस्थितिको गुञ्जाइस देखिँदैन । यसरी कर अधिकृतले देखाएको कारण र आधारको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२)(ख) सँग तालमेल नदेखिएको अवस्था कुनै अप्रमाणित एवं काल्पनिक रकमलाई करदाताले “प्राप्त गरेको” भन्ने शंकाको आधारमा आय मानी आत्मगत रूपमा दायित्व बढाउनु न्यायोचित नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिने ।

डिजेल खपत तुलनात्मक रूपमा बढी देखाएको भन्ने सम्बन्धमा:- आर्थिक वर्ष २०६४/६५, २०६५/६६, २०६६/६७ को कारोबार रकम, कोइला बिक्री परिमाणको तुलना गर्दा आ.व. २०६५/६६ को कारोबार कम र डिजेल खपत बढी देखिएको भन्ने आधारमा करदाताको वास्तविक खर्च हो भनी जिकिर गरेको पुष्टि हुन नसक्ने भनी ऐनको दफा १३ एवं १५ को आधारमा रु २,४९,०८,१७३।- खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने भनी कर अधिकृतबाट लिइएको जिकिरमा राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला हुँदा औसत आधारमा खपत गणना गरी कारोबारसँग असम्बन्धित खर्च मात्र भनिएको, सो खरिद वास्तविक कारोबारको खरिद हो होइन भन्ने विवेचना नभएको, आपूर्तिकर्ता को थिए ? भुक्तानी गरेको छ छैन ? आपूर्ति भएको हो होइन ? भन्ने बुझ्ने प्रयास नभएको भन्दै ढुवानी साधनको अवस्था, डिजेलको खपत सडकको गुणस्तर र दुरीसमेत कारणले फरक पर्न सक्ने खरिद कारोबारको वैधानिकतामा विवाद रहेको नदेखिएको कारण अन्य आ.व.सँग तुलना गरी खर्च

अमान्य गरिएकोलाई कानूनसम्मत नमानेको देखियो । कार्यालयको पुनरावेदन हेर्दा रु. १,२९,५८,१३६।८२ लाई वास्तविक कारोबार नभएको भन्ने कारण र आधारमा करदाताको तर्फबाट बयान गर्दा उक्त रकम नक्कली बीजकबाट खरिद दाबी गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाको प्रकरण १९ मा अन्य आ.व.सँग तुलना गरी कर निर्धारण गर्ने निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा, ऐनको दफा १३ र १५ मा त्यस प्रकृतिबाट खर्चलाई अमान्य गर्ने अवधारणा रहेको देखिँदैन । उक्त दफामा कुनै आयवर्षमा कारोबारसँग सम्बन्धित सो आय वर्षमा भएको, सो व्यक्तिबाट भएको र व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका खर्च कट्टी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । सो दफाले अन्य कुनै आय वर्षसँग तुलनात्मक हिसाब गरी अनुपातिक हिसाबले मात्र खर्च अमान्य गर्ने अधिकार दिएको देखिएन । करदाताले गरेको प्रकृतिको खर्च कानूनद्वारा निषेध गरेको वा खर्चको सीमा तोकिएको भन्नेतर्फ देखिँदैन । उक्त दफा १३ को देहाय (क), (ख) र (ग) को परिधिभित्र परेको हदसम्म खर्च कट्टी गर्न पाउने नै हुन्छ । यसरी कुनै आयवर्ष वा अन्य करदातासँग दाँजेर अनुपातिक आधारमा खर्च कट्टी गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा करदाताको वास्तविक बिलअनुरूपको खर्चलाई अमान्य गर्न मिल्ने हुँदैन । सो भए पनि डिजेल खर्चतर्फ जम्मा खर्च अमान्य गरिएको रु. २,४९,०८,१७२।- मध्ये रु. १,२९,५८,१३६।८२ को डिजेल खरिद वास्तविक नभएको र कारोबारसँग सम्बन्धित नभएको भनी मिति २०६७।११।२० को आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिमको सूचनाको कारण नं. २ मा उल्लेख भएको तर कारण नं. ६ मा सोही रकमको डिजेल खरिदलाई नक्कली बीजकबाट खर्च दाबी गरेको स्वीकार गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । डिजेल खरिद मा तुलनात्मक आधारमा रु. २,४९,०८,१७३।- लाई अमान्य गर्ने आधार बनाउन उपर्युक्त सूचनाको कारण २ मा उल्लिखित नक्कली बिलबाट खर्च दाबी गरेको भनिएको रु. १,२९,५८,१३६।- लाई पनि आधार बनाइएको

छ । माथि उल्लिखित विवाद तुलनात्मक खर्चसँग मात्र सम्बन्धित भई नक्कली वा अवास्तविक बिलबारे छुट्टै विवेचना गरी सम्बोधन गरिएको हुँदा यस शीर्षकमा पुनः उल्लेख हुनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अतः करदाताको कारोबारसँग सम्बन्धित देखिएको यसै आर्थिक वर्षको खर्चलाई अन्य आय वर्षसँगको तुलनात्मक आधारमा खर्च अमान्य गरकोलाई कानूनसम्मत नमानिएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलकै देखिने ।

तसर्थ, तुला करदाता कार्यालयले आफ्नो पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरूको हकमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को (ख) र (घ) को त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । करदाता रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धमा सिमेन्ट बिक्रीमा ढुवानी खर्चलाई बिक्री कायम गरिएको र ढक्कन ट्रेडिङ्गबाट खरिद भएको सिमेन्ट सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।११।१० को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने र डिजेल खरिद सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको उक्त फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्रराज रेग्मी

कम्प्युटर अपरेटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल पुस १९ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-RB-०४७४, ०७४-RB-०४७८, आयकर (०६६/६७), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
- ०७४-RB-०४७५, ०७४-RB-०४७९, मूल्य अभिवृद्धि कर (०६५/६६), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. वि. तुला

- करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
- ०७४-RB-०४७६, ०७४-RB-०४८०, मूल्य अभिवृद्धि कर (०६६/६७), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
 - ०७४-RB-०४८१, मूल्य अभिवृद्धि कर (०६६/६७), रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत

२१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-२०८४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मोसमा खातुनसमेत

यस मुद्दामा घटना वारदात सिर्जना गर्ने मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा प्रतिवादी मोसमा खातुनको पति हारून दर्जी र मृतक सीतादेवीबिचको प्रेम सम्बन्ध नै रहेको देखिन्छ। सोही प्रेम सम्बन्धका विषयमा सम्झाउने बुझाउने क्रममा अकस्मात मृतकले गाली गलौज गरेको कारणबाट तत्कालै प्रतिवादीले रिस थाम्न नसकी आवेशमा आएर प्रतिवादी मोसमा खातुनले मृतकको शरीरमा मुक्काले प्रहार गरेको अवस्था देखिन्छ। यी मृतकलाई मार्नेसम्मको पूर्वयोजना तथा तयारी गरी हातहतियार तथा अन्य बन्दोबस्तीका सरसामान लिएर गएको अवस्था रहेको देखिँदैन। साथै घटना घटेको भनिएको स्थानबाट दसीका सामान भेटिएको भन्ने बेहोरा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरेको पाइँदैन। यी दुवै आमा छोरी मेला हेरेर फर्कने क्रममा आफ्नो पतिसँगको प्रेम सम्बन्धको बारेमा मृतकलाई सम्झाउन जाने भनी गएको अवस्थामा वादविवाद सिर्जना भएको कारणले आवेशमा आई मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाई छोडी भागी गएको अवस्थामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखिने।

दुवै पक्षबिच विवाद बढ्दै गएपश्चात् कुटपिटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिन्छ। सो कुरालाई

शव परीक्षणमा उल्लिखित विवरणहरू मृतकको दायाँ कोखामा २ इन्च लामो दुई ठाउँमा कालो दाग मुख्य चोट देखाएको पाइन्छ, तथापि मृत्युको कारण सो चोटको कारण नभई टाउकोमा लागेको चोटको कारणले मृत्यु भएको देखिएको छ। प्रतिवादीहरूले उक्त कार्य गर्नको लागि कुनै तयारी गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको केवल मृतकले गरेको गालीको कारण तत्कालै उठेको रिस थाम्न नसकी मुक्काले प्रहार गरेको एवं उक्त घटना वारदातमा कुनै धारिलो हतियारजन्य वस्तुको प्रहार नभएको तथा ज्यान मार्ने नियत वा तैयारी नदेखिएको अवस्थालाई विचार गर्दा यी प्रतिवादी मोसमा खातुनलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला कानून र प्रमाणसम्मत देखियो।

प्रतिवादी गोलीया खातुनको सम्बन्धमा लिएको पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादी वारदात भएको दिन छोरी ममोसमा खातुनसँगै वारदात स्थलमा भएको बेहोरा पुष्टि भएको छ, तर यी प्रतिवादी स्वयम् आफैँ नै कुटपिटजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको देखिँदैन। प्रतिवादी मोसमा खातुन र मृतकबिचमा भनाभन भई मोसमा खातुनले सीतादेवीलाई मुक्काले हिर्काउँदा यी प्रतिवादी वारदातस्थलमा मौजुदा रहेको भन्नेसम्म प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानको बयानसमेतका कागजातहरूबाट देखिएको अवस्थामा निजको उक्त घटनामा संलग्नतासम्म रहेको बेहोरामा अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन। निजको संलग्नता र सहभागिताको आधारमा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.बमोजिमको कसुर ठहर गरेको कानून र प्रमाणसम्मत नै देखिँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवम् यस अदालतको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः प्रतिवादी मोसमा खातुनलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद र अर्का प्रतिवादी गोलीया खातुनलाई ऐ.महलको

१७(३) बमोजिम ३ वर्ष कैद ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।८।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भाद्र २५ गते रोज २ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-सी-०१३१, उत्प्रेषण / परमादेश, रेखा गिरी वि. बढुवा समिति, साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोक ललितपुरसमेत

निवेदकले समितिको माथि उल्लिखित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क फरक पारेको, बढुवा समितिबाट प्रकाशित परिणाममा चित्त नबुझेकोले सञ्चालक समितिमा उजुरी गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोमा निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी मिति २०७४।११।२१ मा निर्णय गरी र सोही मितिमा नै सञ्चालक समितिले बढुवा पदस्थापन गरेको भन्ने जानकारी मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। पुनरावेदकले संस्थाबाट मिति २०७४।२।२५को प्रकाशित सूचनाबमोजिम पदोन्नतिको लागि दरखास्त आवेदन गरी बढुवा प्रक्रियामा सम्मिलित भएको तथ्यमा विवाद छैन। निवेदकले बढुवा समितिको गठन, बढुवा सूचनाको प्रकाशन गैरकानूनी भयो भनी सोको विरुद्ध कानूनी रूपमा चुनौती दिई सोलाई बदर गराउनेतर्फ सचेत गराएको भन्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी समितिको समग्र काम कारबाहीलाई चुनौती नदिएको तर परिणामको आधारमा मात्र चुनौती दिएको देखिने।

साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित सूचनामा नियमावलीको नियम ७.७ (क) बमोजिमको कुल रिक्त पद के कति छ, कति सङ्ख्यामा आवेदित पदहरू रिक्त रहेको छ भन्ने तथ्य उल्लेख नगरी सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने विवाद उठाएको, समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिलाई समावेश नगरिएको साथै प्रशासन शाखाका प्रमुखलाई सदस्य

सचिवको जिम्मेवारी नदिई अन्य व्यक्तिलाई तोकी सञ्चालक समितिबाट पदपूर्ति समितिको गठन गरेको देखिन्छ। साझा प्रकाशन कर्मचारी सेवा नियमावली २०७३ (संशोधनसहित) को नियम ११ मा पदपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको र ऐ. को नियमको ११.२ मा “सहायक स्तरको स्थायी नियुक्ति र पदोन्नति गर्नुपर्दा महाप्रबन्धक समितिको अध्यक्ष, लोक सेवा आयोगले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिको मिति २०७४।२।३ को बैठकबाट गठित समितिमा लोक सेवा आयोगले तोकेको प्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखसमेतलाई सहभागिता नगराएको भन्ने बेहोरा दुवै निकायको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिन्छ। यसरी विपक्षी साझा प्रकाशनले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोलाई अन्यथा गरी आयोगको प्रतिनिधित्व नै नगराउनुका साथै प्रशासन प्रमुखलाई पनि पदपूर्ति समितिमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी नदिनु जस्ता कार्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। तथापि पुनरावेदकले समिति गठनलगायत समग्र प्रक्रियालाई स्वीकार गरी परिणाम आफ्नो पक्षमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी समितिको कानूनी वैधता माथि विवाद उठाएको देखिने।

पुनरावेदकले समग्र बढुवाको कामकारबाहीको अन्तिम जिम्मेवारी लिने साझा प्रकाशन सहकारी संस्थालाई र सञ्चालक समितिबाट गठित पदपूर्ति समितिलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन। साथै निवेदकले बढुवा समिति भनी उल्लेख गरेकोमा नियमावलीको ११.२ अनुसारको उक्त समिति नभई पदपूर्ति समिति भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कानूनतः बढुवा समितिलाई नियमावलीको व्यवस्थाले विपक्षी बनाउन सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन। यसरी निवेदकले बढुवा समितिको गठन प्रक्रिया र सोको कामकारबाहीको सम्बन्धमा चित्त बुझाई परिणामको आधारमा मात्र आफूलाई मर्का परेको भनी दिएको रिट निवेदनले

निवेदकको हक अधिकारलाई स्थापित गराउन सक्ने देखिंदैन। अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकले संस्थाको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) मा उल्लिखित पदपूर्ति समितिसमेतलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको हुँदा सम्बन्धित पक्षलाई नै विपक्षी नबनाइको स्थिति देखिन्छ। यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दा, उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्था नदेखिने।

तसर्थ: पुनरावेदक निवेदकको मागबमोजिमको बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी कामकारबाही बदर गरी पुनः बढुवाको निर्णय गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७५।३।६ को आदेश सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १८ गते रोज ६ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-१०७७, सामूहिक जबरजस्ती करणी, राजन कुमार मगर वि. नेपाल सरकार

जिल्ला अदालत ओखलढुंगाबाट जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको र प्रतिवादी दिलिप कुमार मगरको हकमा कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरेकोमा उच्च अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(५)नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई ५ वर्ष कैद र सामूहिकतर्फ ऐ. महलको ३क नं. बमोजिम थप ५ वर्ष गरी जम्मा १० वर्ष कैद तथा जनही रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूको बारदातमा के कस्तो संलग्नता रहेको र केकस्तो कसुर गरेको भन्ने सम्बन्धमा माथि नै विश्लेषण गरिसकिएको छ। यी प्रतिवादीले मौकाको बयानमा रातको १२:४५ बजेको समयमा पीडित सुतेको कोठामा छिरेको भनी बयान गरेको, घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरूले यी

प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने बेहोरा मौकामा तथा अदालतमा समेत किटानीसाथ लेखाएको, सरकारी साक्षीको रूपमा उपस्थित तथा घटनाको प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउने भनिएकी इन्द्रमाया मगरले राजन कुमार मगर पीडितको कोठाभित्र बोलेको सुनी ढोका खोल्न लाग्दा लाताले धकलेर ढोका लगाएको भनी मौकामा उल्लेख गरेकोमा पीडितले अदालतमा सो बेहोरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुँदा कसुरदार रहेको भनी विश्लेषण गरी सकिएछ। यी प्रतिवादीले आफूले तथ्यमा स्वीकार नगरेको, पीडितको शरीरमा सङ्घर्षको कुनै सङ्केत चिह्न नभएको, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा करणी भएको कुनै सङ्केत नभएको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा सरकारी साक्षीको रूपमा उपस्थित इन्द्रमाया मगरको मौकाको तथा अदालतको बकपत्रलाई मात्र आधार लिई तथ्यको स्वीकारोक्ति र कसुरमा इन्कारी रहेकोले कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाई पाउँ भन्ने हदसम्मको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन। वादी पक्षको अभियोग माग दाबी अनुसारको सामूहिक जबरजस्ती करणी हुनको लागि दुवै प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि हुनुपर्नेमा प्रतिवादीमध्येका दिलिप कुमार मगरको हकमा आरोपित कसुरमा संलग्नता भएको प्रमाणबाट पुष्टि नभएकोले सफाई पाउने ठहर भएको अवस्थामा प्रतिवादी राजन कुमार मगरको हकमा समेत सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ अभियोग दाबी पुष्टि हुने अवस्था नरहने।

तसर्थ: उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको फैसला केही उल्टी हुने ठहर भई पुनरावेदक प्रतिवादी राजन कुमार मगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(५) बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद तथा पीडितले रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) प्रतिवादी राजन कुमार मगरबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउने हदसम्मको फैसला सदर हुने र अर्का प्रतिवादी दिलिप कुमार मगरको हकमा अभियोग

माग दाबीबाट सफाई पाउने ।
इजलास अधिकृत-बासुदेव पाण्डे
कम्प्युटर अपरेटर:- सुजन नेपाल
इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०१०४, बालयौन दुराचार, सुरेन्द्र सहनी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीको हकमा अभियोग दाबी अनुसारको कसुरमा वादी पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको र पेस भएको प्रमाणबाट प्रतिवादीले बाल यौन दुराचारको कार्य पूरा गरेको पुष्टि गरेको अवस्था नभए पनि पीडितको लुगा खोलेको विषयमा सोकोठामा रहेको पीडित एवं च्यान्टे भन्ने सुरज थापाले समेत बकपत्र गरेबाट मनसायपूर्वक यौनजन्य कार्य गर्ने प्रयत्न गरी कसुरजन्य निषेधित परिणाम प्राप्त गर्न खोजेको देखिँदा सोतर्फको उद्योगजन्य कार्य गरेको देखिने ।

प्रतिवादीले पीडित ५२(D) लाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको कसुर ठहर हुन नसकी कसुरसम्म गर्ने प्रयत्न गरेको भनी माथि विवेचना गरी सकिएको छ । प्रतिवादीबाट कसुरजन्य निषेधित कार्य गर्ने प्रयत्न गर्दा गदैँ उक्त निषेधित कार्यले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको भन्नेसम्मको अवस्था रहेको कुरा पीडितले गरेको बकपत्रबाट समेत पुष्टि गरेको देखिने ।

मुद्दामा पनि पीडितले आफूलाई बालयौन (अप्राकृतिक मैथुन) गर्ने प्रयाससम्म गरेको भनी बकपत्र गरेको हुँदा पूर्णकार्य भएको अवस्था रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत उल्लिखित विषयवस्तु उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने ।

प्रतिवादीले पनि पीडित सङ्केत नं. ५२(D) लाई बालयौन दुराचार (अप्राकृतिक मैथुन) गर्ने मनसाय र तयारीपूर्वक कार्य गरेको देखिएको तर पूर्णकार्य सम्पन्न भएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुने अवस्था नहुँदा बालयौन (अप्राकृतिक मैथुन) गर्ने प्रयत्न गरेको देखिँदा सो कसुरको उद्योगजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुने

प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी अनुसार जबरजस्ती करणी महलको ९क र ३(१) नं.को कसुरको उद्योग गरेबापत मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ५ नं.बमोजिम सजाय गर्नु नै न्यायोचित हुने देखियो ।

पुनरावेदकले आफूले पीडित सङ्केत नं.५२(D) लाई आरोपित कसुर अनुसारको कार्य नगरेको, वादी पक्षले कसुर गरेको बेहोरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको, पीडित स्वयम्ले आफूलाई बालयौन दुराचार (अप्राकृतिक मैथुन) गरेको भनी पुष्टि हुने गरी सुरु अदालतमा गरेको बकपत्रमा किटानी साथ लेखाउन नसकेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर अनुसारको कार्य गर्नको निमित्त तयारी मनसाय र कार्यसमेतबाट बालयौन दुराचार (अप्राकृतिक मैथुन) गर्ने प्रयत्न गरेकोले यी प्रतिवादीले कसुरजन्य कार्य गर्ने उद्योग गरेको पुष्टि हुने भनी माथिनै विवेचना गरिसकेकोले उच्च अदालतको फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाईपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ९क र ३(१) नं.बमोजिम १० वर्ष ६ महिना कैद ठहर गरेको सुरु प्युठान जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई ऐ.ऐनको ऐ. महलको ऐ.कसुर गर्ने उद्योग गरेबापत सोही महलको ५नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजायको आधा अर्थात् ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत- बासुदेव पाण्डे
कम्प्युटर:- सुजन नेपाल
इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०७२५, खोटा चलन तथा सङ्गठित अपराध, नेपाल सरकार वि. उमेशप्रसाद यादवसमेत प्रहरी प्रतिवेदनबाट प्रतिवादीहरू श्रीदेव

गिरी र छतु बैठाबाट नक्कली भारतीय रुपियाँ, मोटरसाइकल र मोवाइल बरामद भएको भनी उल्लेख भएको र उक्त नक्कली भारतीय रुपियाँ कारोबार गरेका हौं भनी प्रतिवादी श्रीदेव गिरी र छतु बैठाले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष साबिती रहेका छन् । यसै गरी मिसिल संलग्न मुचुल्काबाट प्रतिवादी छतु बैठाको साथबाट भा.रू. १,००,०००/- को भारतीय नक्कली नोटहरू बरामद भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी छतु बैठाले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझाई बसेको देखियो । अर्का प्रतिवादी श्रीदेव गिरीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहे पनि मौकाको साबिती निजको इच्छा विरुद्ध भएको भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ गर्न सकेको अवस्था मिसिल संलग्न देखिँदैन । प्रतिवेदक प्र.स.नि. अताउल रहमान एवं वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिस मनोजकुमार क्षेत्रीले मौकाको प्रतिवेदन तथा कागज बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ । उल्लिखित मिसिल संलग्न वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, प्र.स.नि. अताउल रहमानको प्रतिवेदन एवं बकपत्रसमेतको विश्लेषण र मूल्याङ्कनसमेत बाट सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको मिति २०७४।१०।२ को उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलामा प्रतिवादीहरू श्रीदेव गिरी र छतु बैठाले चित्त बुझाई मुद्दा दोहोर्न्याइपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनसमेत दिएको नदेखिँदा निजहरूका हकमा थप केही गर्नु नपर्ने ।

प्रतिवादी उमेश प्रसाद यादवको हकमा विचार गर्दा वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदनसमेतबाट निजको नाममा दर्ता रहेको ना.१६प. २१८३ नं.को मोटरसाइकल प्रयोग भई छतु बैठाको साथबाट भा.रू. १,००,०००/- को भारतीय नक्कली नोटहरू बरामद भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट कसुर अपराध हुँदैको अवस्थामा मोटरसाइकल प्रयोग भई सोही समयमा बरामद भएको तथ्या कुनै विवाद रहेको

छैन । निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीले मोटरसाइकल मेरो भए पनि कसुरका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको हुँदा कसुरमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज उमेश प्रसाद यादवको प्रस्तुत अपराधमा कुनै संलग्नता भएको प्रमाण वादी पक्षबाट पेस भएको पाइँदैन । निजको संलग्नता सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै एक व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको सवारी साधन कुनै अर्को सवारी चालक अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने/लिने व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हुने व्यवहार समाजमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाबाट सामाजिक व्यवहार र सम्बन्धमा सुमधुरता कायम रहने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको सहयोग लिने दिने कार्य आफैँमा अपराध पनि होइन । एक कामको लागि लिएको सवारी साधन कसैले अरु काममा लगाउन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन भने अर्कोतर्फ अरु काममा लगाएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा जानकारी नै वा संलग्नता हुन्छ भन्ने कुरा यकिन रूपमा भन्न सकिने पनि अवस्था हुँदैन । आफ्नो साथीले पत्नीलाई वीरगन्ज पुर्‍याउनुपर्‍यो भनी गरेको अनुरोध स्वीकार गर्नुबाट तथ्यसम्म स्वीकार गरे पनि अभियोगको सम्बन्धमा उपर्युक्त कसुरमा निजलाई मोटरसाइकल दिनुअघि नै जानकारी वा निजको संलग्नता थियो भन्ने बेहोरा पुष्टि हुन सकेको पाइँएन । फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि गर्ने दायित्व वादी नेपाल सरकारमा रहेको हुन्छ । प्रस्तुत वारदातमा निज सवारी धनी प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण वादी नेपाल सरकारले पेस गर्न नसकेको र कुनै अन्य व्यावहारिक प्रयोजन लागि उमेश प्रसाद यादवको मोटरसाइकल मागी अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हुँदा निजको समेत व्यक्तिगत रूपमा अपराधमा संलग्नता छ, निजले समेत फाइदा लिएकै हुनुपर्छ भन्ने अनुमानको आधारमा कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नसक्ने हुँदा उमेश प्रसाद यादवको हकमा सफाई दिने गरी भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको मिति २०७४।१०।२ को उच्च

अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने।

अतः प्रतिवादीमध्येका उमेश प्रसाद यादवले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने, प्रतिवादीहरू छुट्टा बैठा र श्रीदेव गिरीलाई अभियोग दाबीबमोजिम तजविजी जनही २ (दुई) वर्ष कैद र जनही एक लाख जरिवाना हुने, निजहरूलाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ९(क) बमोजिम अतिरिक्त थप सजाय गरी बरामदित भारतीय नक्कली रूपियाँसमेत जफत हुने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२४ मा भएको फैसला सदर गरेको मिति २०७४।१०।२ को उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर अपरेटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल जेठ ३१ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. ८

२६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WO-०६५३, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, भुपाल मिश्र वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालय, विराटनगरले व्यवस्थापन, कम्प्युटर, अर्थशास्त्रसमेतका विषयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक एवं उपप्राध्यापकलगायतका पदमा खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिको लागि मिति २०७४।१।४ र मिति २०७४।१२।९ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेको तथ्य मिसिल संलग्न रहेको राष्ट्रिय गोरखापत्र दैनिकसमेतको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ। त्यसैगरी, यी रिट निवेदक भुपाल मिश्रले

विज्ञापन नं. ८३/०७४/०७५, पद- सहायक प्राध्यापक, विषय- व्यवस्थापन (वित्त/लेखा) को विज्ञापनको लागि फाराम भरी योग्य उम्मेदवारहरूको सूचीमा सूचीकृत भएको तथ्य पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालय, विराटनगरले मिति २०७५।३।१८ मा प्रकाशित गरेको योग्य उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूचनाबाट खुलेको देखिने।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले उल्लिखित विज्ञापनको लागि सञ्चालन गरिने परीक्षा विशेष परिस्थितिको कारणले स्थगित गरिएको छ भनी मिति २०७५।०४।२५ र मिति २०७५।०४।२८ मा सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी, कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति २०७५।६।९ मा च.नं. ०१/०७५/०७३-१८३४ को पत्रद्वारा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयलाई उपर्युक्त स्थायी पदपूर्ति प्रयोजनार्थ सञ्चालन गरिने परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्देशनसमेत दिएको पाइन्छ। सो पत्रमा परीक्षा स्थगनको कारणमा केही खास विद्यार्थी समूहको असन्तोष रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को नियम ३७(३) मा विश्वविद्यालय सेवामा शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति वा बढुवाका लागि सञ्चालन हुने परीक्षा कुनै उपयुक्त र पर्याप्त कारण बिना स्थगित, रद्द वा संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यस्तो कानूनी प्रावधान रहेको आलोकमा, विशेष परिस्थिति जस्ता अस्पष्ट र खास विद्यार्थी समूहको दबाब जस्ता असान्दर्भिक बहानालाई लामो अवधिसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरी पदपूर्ति कार्य रोकनुपर्नेसम्मको पर्याप्त, मनासिब र कानूनसम्मत कारण मान्न नमिल्ने।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालयले मिति २०७४।१।४ र मिति २०७४।१२।९ मा प्रकाशित गरेको विज्ञापन अनुसारका पदमा नियुक्तिका लागि लिइने परीक्षा स्थगित गर्ने सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालयको मिति २०७५।४।२५ तथा मिति २०७५।४।२८

को निर्णय एवं प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति २०७५।६।९ मा सो परीक्षा स्थगन गर्न भनी दिएको निर्देशनपत्र र सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै, उक्त सेवा आयोग कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम अन्तरवार्तासमेतका परीक्षा सञ्चालन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक ३ गते रोज ५ शुभम् । साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-WO-०६८०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, टोपप्रसाद शर्मा वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सल्यानसमेत
- ०७५-MS-००१९, अदालतको अवहेलना, भुपाल मिश्र वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७५-WO-१०५६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, भुपाल मिश्र वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

२७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CI-०६३१, अंश दर्ता, साह महमद मिया हजाको मु.स.गर्ने मदीना हजामीन वि. नजमुदिन मिया हजामसमेत

वादी साह महमद मिया आफू स्व. जोखु मियाको छोरा नेपाली नागरिक हुँ भन्ने दाबी लिए तापनि निजले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सोसम्बन्धी कुनै आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । फिराद दर्ता गर्दा निजको आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण पेस नभई वारेस छोरा रोज मिया हजामको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र पेस

गरेको पाइन्छ । वादीको आफ्नो नामको कुनै प्रमाण पेस भएको अवस्थामा त्यसबाट देखिने विवरणबाट नातामा यकिन हुन मद्दत मिल्न जान्थ्यो । प्रस्तुत अंश मुद्दा मिति २०७०।१०।२३ मा सुरु अदालतमा दर्ता भएपश्चात मात्र यी वादीले नेपाली अङ्गिकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन मिति २०७१।०३।१० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा मा आवेदनसम्म गरेको देखिन्छ । त्यस आवेदनसमेतमा बाबुको नाम, जन्म मितिलगायतका महल खाली नै राखेको पाइँदा आफैँले भरेको उक्त आवेदनसमेतमा आफ्ना बाबु जोखु मिया हुन भनी किटान गरी लेखाउन सकेको पाइँदैन । यदि यी वादी साह महमद वास्तवमै जोखु मियाका जेठा छोरा भएका भए जुन आधारले गैसोदिनले जोखुका छोरा हुन भन्ने वैधानिकता प्राप्त गरेका हुन सोही आधारमा वैधानिकता प्राप्त नहुने कुनै कारण देखिँदैन । उल्लिखित तथ्यबाट प्रतिवादीले यी वादी आफ्ना नाताभित्रका व्यक्ति होइनन् भनी गरेको जिकिर पुष्टि हुने ।

जोखु मियाले २०२२ सालमा भरेको भू.सु.१ नं. फारममा वादी साह महमदलाई वर्ष ३ को भतिजा भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यस तथ्यले पनि वादीदाबीलाई समर्थन गर्दैन । यस अतिरिक्त र.नं.४६४७ मिति २०४६।३।१३ मा दिने जोखु मिया हजाम लिने यिनै वादीको श्रीमती मदिना हजामीन भएको राजीनामा लिखतमा झगरू मियाको छोरा बुहारी, खुसी मियाको नातिनी बुहारी, साह महमदको श्रीमती भनी उल्लेख भएको तथ्यसमेत उक्त पारित राजीनामा लिखतबाट देखिन्छ । यसबाट पनि यी वादी साह महमद प्रतिवादीहरू तर्फका हाँगाका वा भनौ नाताभित्रका होइन रहेछन् भन्ने नै देखिन आउँछ । जहाँसम्म २०५० सालको लिखतबाट जोखु मियाको छोरा बुहारी र झगरू मियाको नातिनी बुहारी भन्ने देखिरहेको भन्ने वादीको जिकिर छ सोतर्फ विचार गर्दा उल्लिखित सर्जमिन मुचुल्का, भू.सु.१ नं. लगत, वादी स्वयम्ले अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता पाउनका लागि भरेको आवेदन फारममा जोखु मियालाई

बाबु देखाउन नसक्नुसमेतका प्रमाणबाट खण्डित भएको देखिन्छ। फेरि समग्र तथ्य प्रमाणले समर्थित भइरहेको २०४६ सालको लिखत आधिकारिक नभई २०५० सालको लिखतकै पुस्तेवारीलाई सही मान्ने हो भने पनि उक्त पारित राजीनामा लिखतहरूबाटै पनि निज वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियार नरही पहिला नै छुट्टिभिन्न भइसकेका भन्ने देखिन आउँछ। एकासगोलका परिवार भए त्यसरी अचल सम्पत्ति आपसमा खरिद बिक्री हुनुपर्ने थिएन। अतः यस परिप्रेक्ष्यमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट सुरुको फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला न्यायिक र कानूनसम्मत रहेको पाउँदा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान हुँदा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन नसकिने।

वादीले प्रतिवादीहरूबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने भनी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।११।१२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिई उल्टी भई वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७५।२।२६ मा भएको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का

कम्प्युटर- सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०६३०, मिलापत्र बदर, साह महमद मिया हजामको मृत्यु भई मु.स.गर्ने मदीना हजामीन वि. नजमुदिन मिया हजामसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-WO-१२७४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, मधुसुदन काफ्ले वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकले निवेदनपत्रमा आफू कार्यरत अवधिको उपदान रकमसमेत पाउनुपर्ने भनी दाबी लिएकोमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११९(१) मा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नपुगेका स्थायी शिक्षकले अवकाश पाएमा उपदान पाउने व्यवस्था रहेको देखिएबाट पनि स्थायी शिक्षकले मात्र पाउन सक्ने उपदान सुविधा निवेदकका हकमा लागु हुने देखिएन। नियम १२०(१)(क) अनुसार पनि अस्थायी शिक्षकले समेत पाउन नसक्ने उपदानको सुविधा राहत अनुदान कोटामा नियुक्त निवेदकले पाउन नसक्ने।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीमार्फत (राहत अनुदानबाट) प्राप्त हुने रकमबाट मासिक तलब खान पाउने गरी नियुक्ति पाएका निवेदकलाई निजले नियुक्ति पाउँदाकै अवस्थामा स्वीकार गरेका सेवा सर्तभन्दा बढी उपदान वा सञ्चित बिदाको रकमसमेत दिन कानूनले मिल्ने नदेखिँदा निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

२९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७७-WO-०१८९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, विजयप्रसाद रौनियार वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरसमेत

निवेदक विजयप्रसाद रौनियारलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम (१) को देहाय (क)(ख) र (घ) को कसुरमा ऐ. नियम ११९ को उपनियम (१) को देहाय (२)(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम १०९ को देहाय (ख) को (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भनी मिति २०७७।२।१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काबाट निर्णय पर्चा भएको देखिने।

निवेदक प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहँदा बिनासूचना लाइन ड्युटी छाडी हिँडी गैरहाजिर रहेका, निजको व्यक्तिगत अभिलेखबाट पटक पटक पदीय दायित्व/कर्तव्य पूरा नगरी आचरण उल्लङ्घन गरेबापत कारबाहीस्वरूप पदोन्नति रोक्का, पटक पटक नसिहत, सुरु स्केलमा घटुवा भएको भन्ने देखिन आउँछ । साथै, आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा कोही कसैलाई नसोध्ने, अनुमति नलिई, बिदा स्वीकृतसमेत नगराई गैरहाजिर हुने, निजको घर ठेगानामा म्याद सूचना जारी भएपश्चात् मात्र श्रीमती बिरामी परेको कारण गैरहाजिर रहन गएको भन्ने निजको भनाइ पत्यारलायक देखिँदैन । प्रहरी सङ्गठन जस्तो शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष र हरबखत जोडिएको संवेदनशील निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३(१)(क)(ख) र (घ) विपरीत आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा, खराब आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा र बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने नै देखिएको, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि नियम ११५(३) बमोजिम जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरी समितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा नियम ११९(१)(२)(ख) अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भई सोउपर परेको पुनरावेदनमा सुरु निर्णय सदर हुने गरी भएको निर्णय अन्तिम भइरहेको र उक्त निर्णयहरू कानूनप्रतिकूल देखिन नआएको अवस्था हुँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिने ।

निवेदनमाग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७४-८१-०२४४, जग्गा हटक खिचोला, धनु चमार वि. सुरेन्द्रकुमार सिंह

प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. ९२४ को जग्गा प्रत्यर्थी वादीको नाममा दर्ता रहेको तथ्यमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पनि असहमति जनाएको नदेखिँदा सो कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त कि.नं. ९२४ को ज.वि. ०-२-० जग्गा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले खिचोला गरेको भन्ने वादी दाबी रहेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीले सो कुरा इन्कार गर्दै आफ्नो कि.नं. २१९ र २२०मध्ये कि.नं. २१९ फोड भई कि.नं. ४१९ र ४२० भएको र कि.नं. २२० फोड भई कि.नं. ४२१ र ४२२ भएकोमा कि.नं. ४१९ र ४२१ सडकमा परी बचेको कि.नं. ४२० र ४२२ को जग्गा आफूले भोग गरेको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । वादीको कि.नं. ९२४ को जग्गा र प्रतिवादीको उक्त साबिक कि.नं. २१९ र २२० को जग्गाको साँध सीमाना जोडिएको देखिन्छ । सुरु अदालतबाट मिति २०७१।५।१३ मा भई आएको नक्सा मुचुल्कालाई हेर्दा न.नं. १२ प्रत्यर्थी वादीको कि.नं. ९२४ को जग्गा भई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अस्थायी फुसको कटेरो बनाएको भोग चलन गरेको भन्ने देखिएको र न.नं. १३ वादीको कि.नं. ९२४ को जग्गामध्ये ०-०-११/२ सडकमा परेको जग्गा भनी जनाएको देखिन्छ । न.नं. ११ कि.नं. ४१९ को जग्गा सडकमा परी बाँकी रही यी पुनरावेदक प्रतिवादीको भोगमा रहेको जग्गा, न.नं. ८ कि.नं. ४६३ र न.नं. १० कि.नं. ४६२ को जग्गा पनि यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीको भोग चलनमा रहेको र न.नं. ९ कि.नं. ४६१ को जग्गामा २० फिट चौडाइ भएको माइनर नहर रहेको देखिन्छ । उक्त कि.नं. ४६१, ४६२ र ४६३ का जग्गाहरू प्रतिवादीको कि.नं. ४२० को कित्ता बदर भई कायम हुन आएका जग्गा भएको देखिने ।

प्रतिवादीले वादीको के कति जग्गा खिचोला गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, वादी सुरेन्द्रकुमार सिंहले

आफ्नो कि.नं. ९२४ को ०-२-० जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको भनी दाबी गरेको पाइन्छ। अदालतबाट भइआएको नक्सा मुचुल्कामा कि.नं. ९२४, न.नं. १२ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-२-२१/२ भनी उल्लेख भएको भए पनि यी वादी सुरेन्द्र कुमार सिंहको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ०-२-० मात्र रहेको देखिन्छ। वादीले पनि आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल ०-२-० मात्र भएको भनी दाबी लिनुका साथै नरबढी कायम गराएको वा कुनै कारणबाट बढेको भन्ने वादीको कथन रहेको पनि देखिँदैन। वादीको उक्त कि.नं. ९२४ जग्गाको पश्चिमतर्फ प्रतिवादीको साबिक कि.नं. २१९ र २२० का जग्गा रही सोमध्ये कि.नं. २१९ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४६१, ४६२ र ४६३ का जग्गाहरू र कि.नं. २२० कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४२२ रहेको देखिन्छ। नक्सा मुचुल्काबाट वादीको कि.नं. ९२४ को जग्गाबाट न.नं. १३ को ०-०-११/२ जग्गा सडकमा परी घट्न गएको र प्रतिवादीको साबिक कि.नं. २१९ र २२० को केही जग्गा पूर्वतर्फ सर्न गएको भन्ने देखिने।

तसर्थ, वादीले दाबी गरेको कि.नं. ९२४ को जग्गाबाट ज.वि. ०-१-१८१/२ जग्गामा मात्र प्रतिवादीले फुसको कटेरो निर्माण गरी खिचोला गरेको देखिएकोले सो खचोला मेटाई चलन चलाइदिने ठहर गर्नुपर्नेमा वादी दाबीभन्दा बढी खिचोला ठहर गरेको सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।२६ को फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।९।२८ को फैसला वादी दाबीभन्दा बढी खिचोला ठहर गरेको हदसम्म केही उल्टी हुने र वादीको कि.नं. ९२४ को ज.वि. ०-१-१८१/२ जग्गामा मात्र प्रतिवादीले फुसको कटेरो निर्माण गरी खिचोला गरेकोले सो खचोला मेटाई चलन चलाइदिने।

इजलास अधिकृत: हेमराज शर्मा

कम्प्युटर- मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-सी-०२४५, घर झुप्रा हटाई चलनसमेत चलाइपाऊँ, धनु चमार

वि. सुरेन्द्रकुमार सिंह भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

इजलास नं. १२

३१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-सी-०२२३, विदेशी मुद्रा तथा उपकरणहरू अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको, गोपालप्रसाद भण्डारी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले विशेष अदालतमा गरेको बयानको क्रममा विमानस्थलमा कार्यबोझ ज्यादै हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा टेलिफोन व्यस्त हुने हुँदा आदेश निर्देशन कागजमा पनि टिपेर दिने गरेको हुँदा प्रहरी हवलदार राजकिशोर साहले बयानको क्रममा पेस गरेको चिट पैसा फिर्ता दिने प्रयोजनका लागि हुन सक्छ। मैले उक्त चिट अथवा अन्य कुनै समयमा पनि मौखिक वा लिखित रूपमा यो चिजवस्तु तथा नगद मलाई दिनु भन्ने गरेको थिइँँर निजसँग मैले कुनै रकम लिएको छैन भनी प्रतिवादीले कार्यालयको कामको सिलसिलामा टेलिफोनबाट सम्पर्क नभएको अवस्थामा चिट लेखी कार्यालयको काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भनेबाट निज प्रतिवादीले चिटमा उल्लिखित रकम हिनामिना गरे भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। राजकिशोर साहले पेस गरेको मिसिल संलग्न चिट हेर्दा उक्त चिटमा रकम मात्र उल्लेख गरेको तर सो रकम कसलाई दिने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन केही नलेखिएको, रकम बुझाउने तथा बुझ्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको अवस्था नभएको, सम्बन्धित कार्यालयको छापसमेत नभएको, दर्ता नभएको र चलानी नम्बरसमेत उल्लेख नभएको सो चिटबाट प्रतिवादीको कार्यालयमा चिटमा उल्लिखित रकम पठाउनु भन्ने स्पष्ट निर्देशनसमेत नदेखिएको अवस्थामा सो रकम निज प्रतिवादीले अपचलन गरी खाए मासे भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ, दैनिक प्रशासनिक कामकाज सहज तवरले सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिएको

उक्त चिटलाई प्रमाणको रूपमा लिई प्रतिवादीले उक्त रकम अपचलन हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने जिकिरमा सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादीले रकम मात्र उल्लेख गरेको उक्त चिटमार्फत पैसा बुझलिए भन्न सकिने अवस्था नरहेको, निजबाट रकम बरामद नभएको र अन्य प्रमाणलगायत समेतले प्रतिवादीले उक्त रकम लिए खाएको देखिने अवस्था नभएको हुँदा प्रतिवादीले बरामद भएको उल्लिखित रकम हिनामिना गरी अपचलन गरे भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने स्पष्ट आधार प्रमाणसमेत देखिएन।

प्रतिवादीले विशेष अदालतमा गरेको बयानमा रिचार्ज कार्डहरू एक जना यात्रूले छोडी गएको अवस्थामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई यस सम्बन्धमा विगतमा के अभ्यास छ सो हेरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी भनेको र त्यसको केही समयपछि छोटो सूचनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइएको हुँदा रिचार्ज कार्ड के गरियो जानकारी भएन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालयको दैनिक पुस्तिकालगायत अन्य कुनै कागजात तथा प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीले उक्त रिचार्ज कार्ड बुझेको कहींकतै नदेखिएको, निजले बयानको क्रममा आफूले खाए मासेको भनिएको अभियोगमा इन्कार रहेको र अन्य प्रमाणसमेतले निजले उक्त रिचार्ज कार्डहरू आफ्नो जिम्मामा लिएको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले केवल बयानका क्रममा बुझिएका मानिसहरूले आरोप लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीले आफूखुसी उक्त रिचार्ज कार्डहरू अपचलन गरी खाए मासे भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएन।

भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधसँग गाँसिएको विषय हो। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा यथेष्ट वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले अभियुक्तउपर लगाइएको आरोपित कसुर शंकारहित विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गरी अभियोग प्रमाणित गराउन नसकेको स्थिति

र अवस्थामा केवल शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहराउँदा फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने देखिन्छ। त्यसैले बयानको क्रममा आरोप लगाएको कुरालाई मात्र आधार लिई उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा स्पष्ट आधार कारण र वस्तुनिष्ठ प्रमाणसमेतको अभावमा प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरको कसुरदार ठहराउन नमिल्ने।

प्रतिवादी गोपालप्रसाद भण्डारीलाई रिचार्ज कार्ड र भारतीय रुपियाँ नगदसमेत दुवैको जम्मा रु.३,७९,४००।- बिगो कायम गरी सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको मिति २०७४/०३/२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै प्रतिवादी गोपालप्रसाद भण्डारीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने।

इजलास अधिकृत: ललित सापकोटा

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३ गते रोज ३ शुभम्।

३२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००६२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. खड्गबहादुर माझी

प्रतिवादी खड्गबहादुर माझीले मौकामा बयान गर्दा छोराको जन्म हुन्छ कि भन्ने आस थियो। छोरीको जन्म भएकोले नवजात शिशु छोरीलाई भुइँमा थेचारी मारेको हुँ भनी बयान गरेको र अदालतमा समेत म आफैँले मारेको हुँ भनी कसुरमा साबिती रही बयान गरेको देखिन्छ। मौकामा बुझिएका निज प्रतिवादीका बुवा नरबहादुर माझीले मेरो छोरा खड्गबहादुर माझीले नवजात शिशुलाई भुइँमा थेचारिरहेको देखी मैले किन यस्तो गरेको भनी हकारपकार गर्दै, केही छिनपछि नातिनीको मृत्यु भएको हो भन्ने बेहोरा लेखाएको देखिन्छ। प्रतिवादीको भाइ ठाकुर माझी, जाहेरवाली शर्मिला कुमारी माझीसमेतले प्रतिवादीको मौका र अदालतमा भएको बयानलाई समर्थन हुने गरी निज प्रतिवादीले नवजात शिशुलाई भुइँमा पछारी मारेको हो भनी लेखाइदिएको देखिन्छ। अन्य मौकामा बुझिएका

बिष्णुकुमार योजनसमेतले सोही बेहोराको कागज गरिदिएको देखिन्छ । मृतक शिशुको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा मृत्युको कारण Cause of Death is likely Head Injury भन्ने देखिएबाट मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको पुष्टि हुने ।

मृतक नाबालक शिशुको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा, घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का, प्रतिवादीउपर परेको किटानी जाहेरी, चशमदिद गवाह मृतकको हजुरबुवाको मौकाको कागजसमेतबाट प्रतिवादीको साबिती बयान बेहोरा तथा यी प्रतिवादीले नवजात शिशुलाई हातले टिपी भुइँमा पछारेको र सोही कारणबाट निज नाबालक शिशुको मृत्यु भएको भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा समर्थित भई पुष्टि हुन आएको छ । प्रतिवादीले भरखर जन्मिएको नवजात शिशु छोरा नभई छोरी भएकै कारण निदाइरहेको नवजात शिशुलाई जानाजान माथि उठाई २ पटक भुइँमा थेचारेको र सोही चोटका कारण नाबालक शिशुको तत्काल मृत्यु भएको भन्ने अवस्था छ । यसरी निज प्रतिवादीको कर्तव्यबाट नवजात शिशुको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी खड्गबहादुर माझीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।२।२९ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीको ३ वटा छोरी जन्म भइसकेको र छोराको आशाले चौथो शिशु जन्माउँदा पनि छोरा नभई छोरी नै जन्मन पुगी हठात् मनस्थितिको बाबजुद प्रस्तुत वारदात घटन गएको भन्ने देखिन्छ । निज प्रतिवादीले छोराको जन्म हुन्छ कि भन्ने आस थियो । छोरीको जन्म भएकोले नवजात शिशु छोरीलाई भुइँमा थेचारी मारेको हुँ भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीको सो बयान पुष्टि भएको देखिन आएको, निज प्रतिवादी मृतकको बाबु र आमा दुवै स्पष्ट बोल्न नसक्ने, कान कम सुन्ने अवस्थाको देखिएको, प्रतिवादीले नै आफू संरक्षकको रूपमा रही ३ छोरीलगायत श्रीमतीसमेतलाई पालनपोषण गर्नुपर्ने

स्थितिको अवस्था र परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा हेर्दा निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा १(क) बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैदको सजाय गर्ने राय व्यक्त गरेको सुरु जिल्ला अदालतको रायसमेत सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब भई मिलेको नै देखिने ।

प्रतिवादी खड्गबहादुर माझीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा १(क) बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने राय व्यक्त गरी भएको सुरु रामेछाप जिल्ला अदालतको मिति २०७६।२।२९ मा भएको फैसला रायसहित सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।६।७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००६७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुजन थारु चौधरी

मिसिल संलग्न लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवाला जिराखु चौधरीको किटानी जाहेरी दरखास्त र उक्त जाहेरी दरखास्तको तथ्य बेहोरालाई पुष्टि र समर्थन गर्दै अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्र तथा स्वयं प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीले आफूले बिशाल चौधरीलाई ह्यामर(घन) ले ३/४ पटक टाउकोमा प्रहार गरेको हुँ । सोही चोटका कारण निजको मृत्यु भएको हो भनी सम्पूर्ण घटनाक्रम तथ्य खुलाउँदै अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतसमक्ष साबिती बयान गरेको र घटना विवरण कागज गर्ने प्रतिवादी तथा मृतकको साथी प्रमेश

चौधरी र अनिल चौधरीसमेतले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीले प्रहार गरेको चोटबाट नै बिशाल थारु चौधरीको मृत्यु भएको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ । यसरी प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीले फलामको ह्यामर(घन)ले बिशाल थारु चौधरीको टाउकोमा ३/४ पटक हानी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने स-प्रमाण पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं.बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोजिम ७(सात) वर्ष कैद सजाय हुने राय व्यक्त गरेकोतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीले आरोपित कसुरमा अधिकारप्राप्त अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष समेत कसुरमा साबित भई बयान गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको, प्रतिवादीको मृतक बिशाल चौधरीलाई मार्नुपर्नेसम्मको पूर्वसिद्धिसमेत नदेखिएको, निज प्रतिवादीको कलिलो उमेर र मृतकसँग सामान्य झैझगडा परी घटना घट्न गएको अवस्थामेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं., मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क नं.बमोजिम न्यायको रोहमा ७(सात) वर्ष कैद सजाय गर्दा न्यायोचित हुने ।

प्रतिवादी सुजन थारु चौधरीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ नं. को कसुर अपराधमा सोही महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेमा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम ७(सात) वर्ष कैद सजाय गर्ने राय व्यक्त गरी सुरु सिन्धुपाल्चोक

जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०५।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा रायसहित साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर - हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००७४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. अनितादेवी यादव

मृतक रूपाकुमारी यादवको घाँटीमा ५ इन्च गोलो काटिएको र मासुको भाग छियाछिया भएको घाउहरु रहेको तथा दुवै कानको मासु नभएको, चिथोरिएको अवस्थाको मृतक लास फेला परेको भन्ने मृतकको लास जाँच मुचुल्काबाट देखिएको साथै शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृत्युको कारण Massive hemorrhage and shock as a result of Neck injury (severe) भनी उल्लेख भएबाट मृतक रूपाकुमारीको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।

प्रतिवादीले आफ्नो यौनधन्दा गर्दा अवरोध पुर्‍याएको भनी आफ्नै १४ महिनाको नवजात छोरीलाई घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारी फालेको भन्ने निज प्रतिवादी स्वयमको मौकामा गरेको साबिती बयान बेहोराबाट देखिन्छ । त्यसैगरी मृतकको मृत्युको कारण Massive hemorrhage and shock as a result of Neck injury (severe) रहेको भन्ने मृतक नाबालक शिशुको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा, घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन तथा घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरुको बकपत्रको बेहोरासमेतबाट यी प्रतिवादीले नै मृतक १४ महिनाको नाबालक छोरी रूपाकुमारी यादवलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा समर्थित भै पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी अनितादेवी यादवले आफ्नो अनैतिक यौन सम्बन्धमा बाधा पुर्‍याएको भनी आफ्नै

१४ महिनाको नाबालिका छोरीलाई मार्ने योजना बनाई कोही नभएको मौका छोपी छोरीको घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारेको भन्ने स-प्रमाण पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ तथा १३(१) नं.बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

आफ्नै नाबालिका छोरीलाई यौन व्यवसायमा बाधा पारेको भनी घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारी लासलाई अन्यत्र लगी फालेको र अदालतमा आई बयान गर्दा सत्य कुरा गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगसमेत नगरेको, कसुर गरेको कुरामा कुनै पश्चातापसमेत नभएको, मार्नेसम्मको मनसाय राखी, पूर्व योजना बनाई निर्ममतापूर्वक भएको हत्यामा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गरी राय व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा सुरु जिल्ला अदालतले यी प्रतिवादीलाई ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोजिम राय व्यक्त गरेकोमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट उक्त राय बदर गरेको समेत मिलेकै देखिने।

प्रतिवादी अनिताकुमारी यादवले १४ महिनाको नाबालक छोरी रूपाकुमारी यादवलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरी मिति २०७४।८।११ मा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम्।

३५

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००७८, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. नबिन थापा

मिसिल संलग्न पुनरावेदक प्रतिवादीउपरको

किटानी जाहेरी दरखास्त, उक्त जाहेरी बेहोरा समर्थित हुने गरी जाहेरवालाले गरिदिएको बकपत्र, पीडित ४ वर्षीय नाबालक परिवर्तित नाम ०७६/०७७ कलेस्ती १ ले अनुसन्धानको क्रममा तथा सुरु अदालतमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पोल गरी गरेको बकपत्र, पीडितको योनिबाट रगत बगिरहेको भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन एवम् प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा तथा सुरु अदालतको साबिती बयानसमेतबाट प्रतिवादीले आफ्नो दुवै हातको चोरी औँला जोडी पीडित ४ वर्षीय नाबालक परिवर्तित नाम ०७६/०७७ कलेस्ती १ को योनिभित्र प्रवेश गराएको तथ्य स-प्रमाण पुष्टि हुने।

पुनरावेदक प्रतिवादी नबिन थापाले पीडितलाई करणी गर्न लिङ्ग योनिमा छिराउन खोज्दा नछिरेको र लिङ्ग छिराउन नपाएको झोकमा दुवै हातको चोरीऔँला एकै ठाउँमा पारी जोडी योनिमा जोडले घोची पाचक हानी दिएको तथा पीडित रोएपछि निजको घर नजिक पुर्‍याइदिएको भन्ने निज प्रतिवादीको साबिती बयानबाट देखिएको र लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ भनी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको देखिने।

वारदात मिति २०७६।४।१ मा भएको हुँदा वारदातको समयमा पीडित वर्ष ४ की नाबालिका रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। यी प्रतिवादीको कसुरको कारण यी पीडितको यौनाङ्गमा गम्भीर चोटपटक लागेको, उपचार गराएपश्चात् पनि यौनाङ्ग दुख्ने गरेको तथा उक्त कसुरको कारण यी पीडितलाई शारीरिक तथा मानसिक असर परिरहेको तथ्य पीडित स्वयम् तथा जाहेरवालाको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि हुन आउँछ। यसरी प्रतिवादी नबिन थापाले पीडित वर्ष ४ की नाबालिका परिवर्तित नाम ०७६/०७७ कलेस्ती १ लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय

गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेको नै देखिँदा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

प्रतिवादी नविन थापाले पीडित ४ वर्षकी नाबालिका परिवर्तित नाम ०७६/०७७ कलेस्ती १ लाई जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको देखिँदा सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०९।०२ मा भएको फैसला सदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम जन्मकैद हुने साथै उक्त कसुरबाट पीडितलाई पुगेको क्षतिसमेतलाई विचार गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई रु.४,००,०००।- (चार लाख रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७७।०३।०९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम्।

३६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००७२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. प्रभु महतो धानुक

मृतक चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवीको शव जलाएको कारण शव परीक्षण हुन नपाएको भए तापनि वारदात स्थलमा मृतकसँग रहेका मृतकको पति रुदल महतो धानुकको अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष भएको बयान, मृतक चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवीको उपचारसँग सम्बन्धित नेशनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक उपचारको टिकट तथा भर्ना एवं डिस्चार्जसम्बन्धी कागज पत्र तथा जाहेरवाला एवं घटना विवरण कागज गर्ने लालसा देवीसमेतको बकपत्र तथा प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयानसमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट घुनियादेवीसँग प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकले घडेरी जग्गाको विषयमा वादविवाद गरी फलामको छुराले पेट तथा शरीरका विभिन्न

भागमा प्रहार गरेको कारण घाइते भएपछि भर्ना भई उपचार भएको र डिस्चार्ज भएकै दिन चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवीको मृत्यु भएबाट निज प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकले प्रहार गरेको छुराको चोटबाट नै चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवीको वारदात भएपश्चात् थला परेको १८ औँ दिनमा मृत्यु भएको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ। यसरी प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकले फलामको छुराले चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवीको पेटलगायत हात, पाखुरा, घाँटीमा पटकपटक हानी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने स-प्रमाण पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) नं.बमोजिम कसुर गरेको देखिने।

प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलामा सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

प्रतिवादी प्रभु महतो धानुकले चुनियादेवी भन्ने घुनियादेवी यादवलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरी मिति २०७६।११।१३ मा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम्।

३७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-RC-००६५, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी, नेपाल सरकार वि. जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनारसमेत

मिति २०७५।०२।२६ गतेका दिन स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र निजको आफन्त पर्ने टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनार भई जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनारको घरमा गएका, छिमेकी कोपिला वि.क.को घरमा गई माइली भन्ने फुलमाया वि.क.सँग भेट भएको, त्यहाँबाट निजहरू जितबहादुर सुनारकै घरमा फर्केका, निजहरू राति सँगै सुतेका, मिति २०७५।०२।२७ गते बिहान माइली भन्ने फुलमाया वि.क. आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी, निजको कानमा लगाएको रिङ कानको लोती च्यातेर लिएको, तिलहरी र सुनको आँठीसमेत लिएको, छरछिमेकले थाहा पाई हल्ला भएपछि टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनार हतारहतार गरी भागी गएको भन्नेसमेत बेहोराको सुदिप सुनार, तेजे सुनार र टोलबहादुर वि.क. को घटना विवरण कागज, प्रहरी प्रतिवेदन तथा टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनार र जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनारउपर परेको थप किटानी जाहेरीबाट समेत मृतक माइली भन्ने फुलमाया वि.क.को मृत्यु प्रतिवादीहरू जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारको कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा विवाद देखिएन।

प्रतिवादीहरू जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारले योजना बनाई मृतक माइली भन्ने फुलमाया वि.क.को घरमा गई जितबहादुर सुनारले ढोका खोल्न लगाई भित्र पसी रक्सी खाँदै गीत गाउँदै गर्दा फुलमाया वि.क. खाटमा निदाएको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूले बुढीलाई रक्सी लागेको छ यही मौकामा गहना लुटिँ भनी सल्लाह गरी कानको रिङ, तिलहरी तथा गरगहनासमेत लुटी यसले भोली उजुर गर्छ बेइज्जत हुन्छ मारिदिउँ भनी खाटमा पल्ट्याई हातले घाँटी अट्याई च्यापी, मुख थुनी मारेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट देखिएको र मृतक फुलमाया वि.क.ले लगाएको गरगहनाहरू टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारले पोखरामा अन्य प्रतिवादीहरू जडमा लमिनीलाई बिक्री

गरेको र निजबाट उक्त गरगहना बरामद भई मृतकका पति जाहेरवालाले बरामद गरगहना आफ्नै मृतक पत्निको हो भनी सनाखतसमेत गरिदिएको अवस्थामा मृतक फुलमाया वि.क.को हत्यामा प्रतिवादीहरू जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारसमेतको संलग्नता रहेको भन्ने देखिन आएको छ। यसरी यी प्रतिवादीहरूले मृतक माइली भन्ने फुलमाया वि.क. लाई घाँटी अट्याई च्यापी, मुख थुनी मारेको भन्ने सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याएको उच्च अदालत पोखराको फैसला अन्यथा देखिन आएन।

प्रतिवादीहरू जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू जितबहादुर सुनार भन्ने जिते सुनार र टेकबहादुर वि.क. भन्ने राजु सुनारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई मिति २०७४।१२।०४ मा स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६।११।०७ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-WO-०४१२, उत्प्रेषण, प्र.ज. थानेश्वरप्रसाद भट्ट वि. दंगा नियन्त्रण प्रहरीगण नं.१ गुल्म, कोहलपुर, बाँकेसमेत

सुरक्षाको क्रममा कुनै पनि रोकावट नआई निरन्तर सुरक्षा (uninterrupted security) होस् भनी निश्चित समय तोकिएको लाइन ड्युटीमा खटाइने गरिन्छ भने ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई सतर्क (alert) रही

अनपेक्षित जोखिम तथा आउन सक्ने विपदबारे अवगत रहनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ । लाइन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई आफ्नो र आफ्नो सहकर्मीहरूको मात्र नभई अन्य सर्वसाधारणको सुरक्षाको समेत जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । मिसिल संलग्न कागजहरूबाट निवेदकलाई मिति २०७२।५।१९ को घटना पूर्व नसिहत दिई सुध्ने मौका दिँदासमेत निवेदकको क्रियाकलापमा सुधार नआएको एवं पेस गरिएको स्पष्टीकरणहरूमा समेत आफैँले गल्ती स्वीकार गरेको, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निवेदकले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन आएको देखिएकोले मादक पदार्थ सेवन गरेको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाउन लगाए भन्ने निवेदकको भनाइ तथ्यपरक नभई पत्यारलायकसमेत नदेखिने ।

आफूलाई निर्दिष्ट गरिएको दायित्व पूरा नगरी दायित्वप्रति उदासीन रही अनुशासन विपरीतको काम गरी यसपूर्व पनि गल्ती गरेको भन्ने देखिन आएको र त्यस सम्बन्धमा पहिले नै कारबाही भै नसिहतसमेत दिएको पाएको कुरा निवेदकको भनाइबाट देखिन आएको समेत हुँदा पुनः त्यही गल्ती दोहोर्‍याई अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको भनी कारबाही भै सजायसमेत भएको यस्तो अवस्थामा आफूलाई बिना कारण गैरकानूनी रूपले जागिरबाट हटाईएकोले आफ्नो संवैधानिक हक हनन् भयो भनी निवेदकले लिएको दाबी तथ्यसङ्गत नदेखिने ।

ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आफू भन्दा सिनियर कमान्डरसँग झै-झगडा गरेकोले प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद १० को नियम ११३ को १(ख), (ग) र (घ) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागी अयोग्य नठहरिने गरी निवेदकले माग गरेबमोजिम तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू नपाउने गरी दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुर, बाँकेको मिति २०७२।५।२२ को निर्णयलाई सदर गर्दै भएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको मिति २०७२।८।१३ को निर्णय कानून विपरीतको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश

जारी गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- मनिता गुरुङ / मेजुमी गुरुङ
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १३ गते रोज ३ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७०-CI-०३९४, मापदण्डविपरीत घर निर्माण, जमुना सुवेदी कार्की वि. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

पुनरावेदनको रोहमा दायर भएर आएको भए तापनि आफूकहाँ सरी आउने किसिमको मुद्दा भई सो मुद्दाको कारबाही र किनारा आफैँ गर्नुपर्नेमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा निर्णय गर्न पठाएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको भन्न सकिने ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति कानूनबमोजिम गठित समिति नभई प्रशासनिक निर्णयबाट गठन भएको अवस्थाको हुँदा विधिसम्मत तरिकाले गठन नभएको सो समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदर गरी आफैँले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा निर्णय गर्न पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।६।८ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु भनी तारेखमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई उच्च अदालत पाटनमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी मिसिलसहित पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार २३ गते रोज ५ शुभम् ।

४०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-०५०९, गुणस्तरहीन सिमेन्टको

उत्पादन एवं बिक्री, विश्वकर्मा सिमेन्टस् प्रा.लि. का प्रमुख विशाल करनानी वि. नेपाल सरकार

पि.पि.सि. सिमेन्टमा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतको IR Value हुनुपर्ने मापदण्डको सम्बन्धमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भनेको अवस्था छैन। उल्लिखित तोकिएको मापदण्डअनुरूपको IR Value नभएको भन्ने जाँच प्रतिवेदनबाट देखिएको र PPC सिमेन्ट ने.गुण ३८५-२५४ अनुसार Pozzlanic Material कम्तीमा पनि १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा सो नदेखिएकोले सोहीबमोजिम प्रतिवेदन गरेको हुँ भनी प्रतिवेदनको बेहोरा पुष्टि हुने गरी सिमेन्टको गुणस्तर जाँच गर्ने विशेषज्ञ दिपक ज्ञवालीले यस अदालतमा उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्रसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा.लि. बाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरको नभएको पुष्टि हुन आएकाले सिमेन्ट गुणस्तरको थियो भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

यी पुनरावेदक/प्रतिवादी विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा.लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकोमा विवाद छैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाताले सो उद्योगमा कार्यरत प्रत्येक शाखा, उपशाखामा कर्मचारी/कामदार निजको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनुपर्छ र रहन्छन्। यी पुनरावेदकको नियन्त्रणमा प्रयोगशाला हेर्ने शाखा प्रमुख रहने हुनाले निजले गरेको कामको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यकारीको रूपमा रहने यी पुनरावेदकले लिन नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन र सो दायित्व मेरो होइन भनी दायित्वबाट निज उम्कन मिल्नेसमेत नदेखिँदा पुनरावेदकको सो जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन।

पुनरावेदक/प्रतिवादी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको प्रा.लि. बाट उत्पादित सिमेन्ट कम गुणस्तरको भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, निज प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत प्रा. लि. बाट उत्पादित गुणस्तरहीन सिमेन्टको जिम्मेवारी निजले लिनुपर्ने भएबाट पुनरावेदक/प्रतिवादी विशाल करनानीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा

१८(घ) बमोजिम रु. २५,०००/- (पच्चिस हजार) जरिवाना हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।२।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार २१ गते रोज ३ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-२०७५, सवारी ज्यान, झंकनाथ चालिसे वि. नेपाल सरकार

मिति २०५४।१०।१० मा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले चलाएको सवारी साधन बसले मृतक इयापुली मगरलाई ठक्कर दिँदा निज इयापुली मगरको मृत्युभएकोमा कुनै विवाद रहे भएको देखिएन। प्रतिवादीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारसमक्ष र जिल्ला अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफूले जीपलाई ओभरटेक गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। दुर्घटना भएको स्थान पृथ्वी राजमार्गको मुग्लीन-आँबुखैरेनी खण्ड रहेको, बसभन्दा जीप स्वभावैले सानो आकारको भई जीपले बसको भन्दा बढी वा सो सरहको गतिमा गुड्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थाको सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादीले चलाएको बसको गति बढी नै हुनुपर्छ वा थियो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सवारी साधन ओभरटेक गर्दा सामान्यतः विपरीत साइडतर्फ जानु पर्दछ। विपरीत दिशामा जाँदा सर्वप्रथम विपरीत दिशाबाट केही आएको छ, छैन भनी यकीन गरेर मात्र ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मृतक आफ्नै साइडमा हिडिरहेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा अर्को सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्दा यी प्रतिवादीले न्यूनतम पुन्याउनुपर्ने ध्यान पुन्याएको भन्ने नदेखिने।

तनहुँ जिल्ला अदालतबाट २०५६ सालमा फैसला भएकोमा फैसला भएको करिब १५ वर्षपछि पुनरावेदन परेको देखिन आउँछ। लामो समयसम्म पुनरावेदन नपरेपछि मुद्दा अन्तिम भएको मानी तनहुँ जिल्ला अदालतबाट नियमानुसार मिसिल संलग्न

कागजात धुल्याएको कारण झिकाई आएको सुरु सक्कल मिसिलमा घटना घट्टाको अवस्थाको सडकको स्केचसमेतका कागजात रहेको अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादीले चलाएको सवारी साधनले मृतकलाई ठक्कर दिँदा मृतक ढलिसकेपछि निजले थाहा पाउनासाथ गाडी रोकेर निजलाई बचाउनेतर्फ कुनै सहयोग गरेको भन्ने देखिन आउँदैन भने उल्टै सवारी साधन ब्याक गरी मारी सोबाट बच्नको लागि सो ठाउँबाट भागी प्रहरी चौकीमा गएको भन्ने निजकै बयानबाट खुल्न आएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

प्रतिवादीले चलाएको सवारी साधनको गति असामान्य रहेको, प्रतिवादीले सवारी साधन चलाउँदा अपनाउनुपर्ने उचित सतर्कता नअपनाएको, सवारी साधनले ठक्कर दिएको पैदल यात्रीलाई बचाउनेतर्फ कुनै काम नगरेको, प्रतिवादीले चलाएको गाडीले मृतकलाई ठक्कर दिई चक्कामा ओट लागेको थाहा पाई गाडी ब्याक गरेको तर पुनः गाडी अगाडि बढाएको भन्ने देखिन आएको र कसुरबाट बच्न भागी फरार रहेको हुँदा लापर्वाहीपूर्वक सवारी चलाउने यी पुनरावेदक प्रतिवादी झंकनाथ चालिसेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिम तीन वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।२।६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार २१ गते रोज ३ शुभम्।

४२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-०८७६, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. प्रकाश सैंजु

कसुर स्थापित हुन सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको

कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन गएको अवस्था हुनुपर्छ। वादी नेपाल सरकारतर्फबाट समेत प्रतिवादीले जानी जानी के कस्तो लापरवाही गरी सवारी चलाएको हो भनी उल्लेख गरी सोलाई पुष्टि हुने तथ्य एवं प्रमाण पेस दाखिल गर्न सकेको नपाइने।

आफूले चलाएको सवारीले ज्यान मर्न सक्छ भन्ने नदेखिएको अवस्थामा र जानी जानी लापरवाही गरेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाण पेस दाखिल हुन नसकेको अवस्थामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) आकर्षित हुने अवस्था नदेखिँदा ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम प्रतिवादी प्रकाश सैंजुलाई १ वर्ष कैद र रु. २,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

प्रतिवादी प्रकाश सैंजुलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसुर गरेको ठहर गरी निजलाई १(एक) वर्ष कैद र रु. २,०००/- (दुई हजार रूपियाँ) जरिवाना हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७१।१०।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार २१ गते रोज ३ शुभम्।

४३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-CI-०१०३, निर्णय दर्ता बदर, बुद्धलक्ष्मी शाक्यसमेत वि. नेपाल श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

नापीको समयमा घरबाहिर रही दर्ता गर्न नसकेको कारण भूलबाट पाटी जनिन गएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदक वादीले नापीको क्रममा नै नापी हुन छुट हुन गएको भएमा आफ्नो प्रमाण राखी नापी चलिरहेको अवस्थामा निवेदन दिएको भएमा सो विषय तत्काल सम्बोधन हुने नै हुन्छ। नापी भएको लामो समयसम्म यी पुनरावेदक चुप लागी बसेको र बाबु आमाको मृत्युपश्चात् मिति

२०४९।०३।१८ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कि.नं ५१ को घर जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । निजका नाममा दर्ता हुनुपर्ने आधार र जग्गाको स्रोत के हो सोसमेत खुलाउन नसकेको, बसोबास गरेको, बिजुलीको बिल तिरेको, घरसारका घर बहाल लगाएको जस्ता घरसारमा भएका कागजका आधारमा मात्र फिल्डबुकमा पाटी उल्लेख भएको जग्गामा केवल भोग बसोबास गरेकै आधारमा निजी हुन सक्ने देखिँदैन । अतः २०५० सालमै दाबीको कि.नं. ५१ को जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा वादी दाबीको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाउमा स्ववासी दर्ता गर्न कानूनतः मिल्ने नदेखिँदा उच्च अदालत, पाटनबाट वादी दाबी नगुम्ने गरी भएको फैसला मनासिब देखिने ।

वादी दाबीबमोजिम वादीका नाउँमा स्ववासी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।०३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७५।०१।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सीताराम खड्का

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल फागुन २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-००२७, भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना), नेपाल सरकार वि. बलदेव यादवसमेत

उनाउ व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरी ती व्यक्तिहरूका ठाउँमा आफूले ल्याप्चे छाप लगाई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अवस्था भई सो कुरा मिसिलबाट स्थापित भएको देखिँदा प्रतिवादीहरू बलदेव यादव र रघुनन्दन यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत राखी हिनामिना गर्नका लागि नक्कली व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी सबैको नाममा आफूहरूले ल्याप्चे छाप

लगाई रकम लिई खाई मासी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुर गरेको प्रमाणित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सोहीअनुरूप सजाय नगरी ऐनको दफा ८(३) को उपदफा(१) र (२) मा लेखिएदेखिबाहेक अन्य कुनै कसुर गरेको भनी प्रतिवादीहरूलाई जनही १(एक) महिना कैद सजाय गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने ।

सुब्बा पोखरीको ठेक्का मिलाइदिने भनी लिएको रु.४०,०००।- र आ.व. ०६३।६४ देखि ०६७।६८ सम्म निकास भई खर्च नभई बैंक दाखिला गर्नुपर्नेमा दाखिला नगरेको रकम रु.१,१२,७५०।- समेत जम्मा रु.१,५२,७५०।- का हकमा यी प्रतिवादीहरूले दाबीबमोजिम नै कसुर गरेको देखिन आएकोले प्रतिवादीमध्येका बलदेव यादवबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७बमोजिम रु.९६,३७५।- बिगो असुल भई सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम रु.१,५२,७५०।- निजलाई जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६ (छ) महिना कैदसमेत हुने र प्रतिवादीमध्येका रघुनन्दन यादवबाट सोही दफा १७बमोजिम रु.५६,३७५।- बिगो असुल भई सोही दफा ३(१) बमोजिम रु.१,१२,७५०।- जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६ (छ) महिना कैदसमेत हुने ठहर गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो । किर्ते आँठाछाप लगाई रु.६,९८,४००।- भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा रकम पाउनुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरूलाई बुझी निजहरूले दाबीको रकम नपाएको देखिने यकिन प्रमाण वादी पक्षबाट पेस भएको नदेखिएको र प्रतिवादीहरूले भर्पाई कागजमा आँठाछाप लगाएको भन्ने निजहरूको बयान तथा लेखा तथा रेखा विशेषज्ञको प्रतिवेदनसमेतका कागजबाट पुष्टि हुन आएकोले त्यसतर्फ यी प्रतिवादीहरूको कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको सम्म देखिन आएकोले सोतर्फ प्रतिवादीहरू बलदेव यादव र

रघुनन्दन यादवलाई सोही ऐनको दफा ८(३) बमोजिम जनही १ (एक) महिनाका दरले कैद हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालतबाट मिति २०७३।९।६ मा भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू रघुनन्दन यादव र बलदेव यादवले नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना गर्नका लागि नक्कली व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी सबैको नाममा आफूहरूले कित्ते औँठाछाप लगाई रु.६,९८,४००।- लिई खाई मासी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेत देखिँदा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको अवस्थामेत भएकोले प्रतिवादीहरू रघुनन्दन यादव र बलदेव यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ड) बमोजिम जनही १ वर्ष ६ महिना (१।६।०) कैद तथा दफा ३(१) बमोजिम जनही रु.६,९८,४००।- जरिवानासमेत हुने।

इजलास अधिकृत: दामोदर घिमिरे/ललित सापकोटा
कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन
इति संवत् २०७९ साल जेठ ३ गते रोज ३ शुभम्।

४५

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७१-CR-०२१८, लागु औषध, नेपाल सरकार वि. विजय भन्ने सतेन्द्र कुमार गुप्ता

मुद्दा हेर्ने अधिकारीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनले तोकेको सजायको तल्लो हद र माथिल्लो हदको सीमाभित्र भने रहनुपर्ने हुन्छ। यी प्रतिवादीले लागु औषधको दुर्व्यसन गरेको नभई लागु औषधको बिक्री वितरण एवं सञ्चय, ओसारपसारसम्बन्धी कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको छ। सो कसुर अपराधमा दफा १४(१)(झ) बमोजिम सजाय हुनेमा विवाद देखिँदैन। यस दफाबमोजिम सजाय गर्दा कम्तिमा दुई वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना एवं बढीमा दश वर्ष कैद र बिस लाख रुपियाँ जरिवानाको सजायसम्म हुन सक्दछ। उक्त कानूनी व्यवस्थाको अद्योपान्त अध्ययन हुँदा प्रतिवादीलाई सजाय चर्को पर्ने देखिई उक्त दफामा तोकिएभन्दा

कम सजाय तोक्न सक्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई अधिकार दिएको पाइँदैन। यसरी हेर्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले यी प्रतिवादीले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को कसुर कायम गरी निजलाई कानूनमा नभएको एक वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना हुने गरी गरेको फैसला मिलेको भन्न मिलेन।

प्रतिवादीले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को कसुर गरेको हदसम्म सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी सजायको हकमा दफा १४(१) (झ) बमोजिमको सजाय चर्को भै मिलेको नदेखिएको भन्दै कैद वर्ष १ र १ लाख जरिवाना हुने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।७।१४ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिएकोले सो फैसला केही उल्टी भई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को कसुरमा प्रतिवादीको पारिवारीक र शैक्षिक अवस्था, उमेर, लागु औषधको मात्रा र परीमाण, आफूले समेत सेवन गर्दै आएको भन्ने निजको बयान बेहोरासमेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादी विजय भन्ने सतेन्द्र कुमार गुप्तालाई दुई वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दासमेत ऐनको मकसद पूरा हुने भई सोही ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजिम दुई वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार २१ गते रोज ३ शुभम्।

४६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७०-CI-०७४१, जग्गा निखनाई दर्ता गरिपाउँ, विजय लक्ष्मी हलुवाई वि. अमिताभ रजौरिया
प्रतिवादीको नाम दर्ताको कि.नं. १७१ को जग्गाको उत्तर र पश्चिमतर्फ वादीको घर जग्गा एवं पोखरी रहेको देखिए तापनि न.नं. ७, ९, १९ र १५/१ कि.नं. १७१ को बिचबाट वादीको न.नं. १८ को घरजग्गा तथा उत्तरमा रहेको पोखरीमा जाने बाटो रहेको र न.नं. १२

वादी र प्रतिवादीको जग्गाकोबिच साँधमा कुलो रहेकोमा पानी चल्ने अवस्थामा पानीको समेत निकास रहे भएकै देखिन आउँछ । त्यसकारण प्रतिवादीको नाम दर्ताको विवादित जग्गाकोबिचमा बाटो नरहेको राजीनामा लिखत र नापी कार्यालयको नक्सा ट्रेसबाट देखिएको र अदालतबाट डोर जाने दिनको केहीअघि मात्र वादीले जबरजस्ती बाटोको आकारसम्म बनाएको भन्ने देखिई न.नं. ७, ९, १९ र १५/१ कि.नं. १७१ कोबिचबाट वादीको न.नं. १८ को घर तथा उत्तरमा रहेको पोखरी जग्गामा जाने बाटोसमेत रहेको भनी उल्लेख भएको देखिने ।

वादीको घरजग्गा एवं पोखरीमा जान आउन नं. १२ को बाटो निकास रहे भएकै देखिएको अवस्था हुँदा र अन्य कारणबाट सन्धिसर्पन परेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीको नाम दर्ताको कि.नं. १७१ को जग्गा वादीलाई सन्धिसर्पन पर्ने देखिएको भनी उक्त कि.नं. १७१ को जग्गा वादीले निखनी लिन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन । तसर्थ, माथि उल्लेख भै विवेचना भएको आधार प्रमाण एवं कानूनी व्यवस्थासमेतबाट कि.नं. १७१ को जग्गा वादीले निखनी लिन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।५।९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार २३ गते रोज ५ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७१-CR-१४४२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुन्दर वि.क.

मृतक खिम बहादुर वि.क.लाई प्रतिवादीहरूले झुण्डाई मारेका हुन् भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने छ भनी उल्लेख भएको

पाइन्छ । तदनुरूप पुनरावेदक वादीले आफ्नो अभियोग दाबी तथा पुनरावेदन जिकिरलाई पुष्टि हुने कुनै ठोस सबुद प्रमाण गुजार्न सकेको पाइँदैन । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर शंका रहित तवरले पुष्टि हुनु पर्दछ । अनुमान र शंकाको आधारमा मात्र कसुरदार ठहर्‍याउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्दा मृतकलाई प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन सकेको नपाइँदा प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिन आयो । पुनरावेदक वादीले आफ्नो पुनरावेदन जिकिरलाई सप्रमाण पुष्टि गर्न सकेको नपाइँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद सजाय गर्ने गरी सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।८ मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरू सुन्दर वि.क. र होम बहादुर वि.क.लाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट मिति २०७१।९।७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर: शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल साउन १८ गते रोज ४ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-१०९८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मोजिबुल अन्सारीसमेत

वादी पक्षले जाहेरी दरखास्तबाहेक प्रतिवादीहरूउपरको कसुर प्रमाणित हुने अन्य कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको देखिएन । कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर मुद्दामा कसुर प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा कसुरदार ठहर्‍याउनु प्रचलित कानून र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको

विपरीत हुन्छ । अतः मृतक ल्याकत अन्सारीको मृत्यु प्रतिवादीहरूको कुटपिटबाट भएको भन्ने प्रमाणित हुने विश्वसनीय र वस्तुगत प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न सकेको नपाईदा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । अतः प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।८ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।११।१३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल साउन १८ गते रोज ४ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७१-CR-०९४३, लागु औषध (सेतो हेरोइन), नेपाल सरकार वि. छेगु तामाङसमेत

महाराजगञ्ज नारायणगोपाल चोकको सडक किनारामा मिति २०६८।१२।१२ गतेका दिन १५:०० बजेको समयमा गोरे बहादुर तामाङ शंकास्पद रूपमा उभिइरहेको अवस्थामा फेला परेकोले निजलाई नियन्त्रणमा लिई शरीर तलासी लिँदा निजले लगाएको ट्रायाकसुटको दायाँ खल्तीभित्र कालो रङको प्लास्टिकमा प्याक गरि लुकाइराखेको अवस्थामा चारवटा पोकाहरू फेला परेकोले चार वटा पोकाहरू खोली हेर्दा चारवटै पोकामा लागु औषध सेतो हेरोइन भएकोले सबै पोकाको लागु औषध तौल गर्दा जम्मा ४५ (पैतालिस) ग्राम लागु औषध सेतो हेरोइन फेला परेको भन्ने मिति २०६८।१२।१२ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । सो मुचुल्कामा जनक के.सी., दिनेश प्रजापति र मोहन चन्द्र गिरी रोहवरमा बसी यी पक्राउ परेका प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङले

हस्ताक्षर गरेको र सो बरामदी मुचुल्कालाई अन्यथा हो भनी भन्न सकेको नदेखिने ।

प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङबाट बरामद वस्तु लागु औषध हेरोइन रहेको भन्नेसमेत परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको र लागु औषध हेरोइन आफूबाट बरामद भएको कुरा निजले स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदक तथा बरामदी मुचुल्काका साक्षी गंगा अधिकारी, हरि कुमार श्रेष्ठसमेतले अदालतमा बकपत्र गर्दा बरामदी मुचुल्काको बेहोरालाई समर्थन गर्दै प्रतिवादी गोरे बहादुरबाट ४५ ग्राम लागु औषध बरामद भएको हो अन्य प्रतिवादीहरूबाट लागु औषध बरामद भएको थिएन भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीहरूको बयान, परीक्षण प्रतिवेदन, साक्षीहरूको बकपत्रसमेतबाट पनि प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूबाट लागु औषध बरामद भएको देखिन नआएको यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङबाट ४५ ग्राम लागु औषध हेरोइन बरामद भएको अवस्था र कारणले अनुसन्धानको क्रममा एकले अर्कोलाई पोल गरेकै भरमा अभियोग दाबी अनुसारको कसुर यी प्रतिवादीहरूले गरे होलान् भनी भन्न मिल्ने देखिएन ।

मुख्य प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङले अदालतमा बयान गर्दा अन्य सहअभियुक्तहरूलाई चिन्दिनै भनी लेखाएको समेत देखिँदा निजको पोल आफैँ खण्डित भएको त छँदै छ त्यसमा पनि अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा पोल गरेकै भरमा अन्य प्रमाणको अभावमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर्‍याउदा न्यायसङ्गत नहुने ।

प्रतिवादीहरू छेगु तामाङ, औसिर तामाङ र मरुजोम तामाङसमेतले बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई अस्वीकार गरी आ-आफ्नो बेहोरा लेखाएका, मुख्य अभियुक्त प्रतिवादी गोरे बहादुर तामाङ जसलाई आरोपित कसुर ठहर भएको छ निजले मौकामा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको नाम लेखाए पनि अदालतमा बयान गर्दा अन्य सहअभियुक्तहरूलाई चिन्दिनै भनी

लेखाएको, प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू छेगु तामाङ, औसिर तामाङ र मरुजोम तामाङसमेतले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई अस्वीकार गरी आ-आफ्नो बेहोरा लेखाएको समेतका आधार कारण एवं प्रमाणसमेतबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरको कसुरदार ठहर्नाउँदा न्यायसङ्गत नहुने ।

प्रतिवादीहरू छेगु तामाङ, औसिर तामाङ र मरुजोम तामाङसमेतको हकमा अभियोग मागदाबी अनुसारको आरोपित कसुरबाट निजहरूलाई सफाई दिई सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१२।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक

कम्प्युटर : शंकर गरूड

इति संवत् २०७९ साल साउन २४ गते रोज ३ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७४-CR-००९९, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), देवराज पाण्डे वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीसमेतउपर अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान हुँदा गरिबी निवारण कोषबाट देवराज पाण्डेको सेवा प्रवेशदेखिको सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूका प्रतिलिपिहरू आयोगसमक्ष प्राप्त हुन आई ती प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू देखाउँदा सो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू आफ्नो भएको भनी बयानमार्फत (अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानको स.ज. १२ मा) निजले सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशबाट आई.ए. उत्तीर्ण गरेको भनिएको उक्त प्रतिलिपिबमोजिमको सक्कल प्रति यी प्रतिवादीबाट पेस भई सो प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा यकिनको लागि पत्राचार हुँदा निजको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सिम्बल नम्बर (अनुक्रमाङ्क) ०८७६५४० मा अर्कै व्यक्तिको नाम रहेको र नतिजा अनुत्तीर्ण वा द्वितीय भनी उल्लेख भइआएको मिसिलबाट देखिन्छ । आधिकारिक निकायबाट निज

प्रतिवादीको आई.ए. उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र अभिलेखसँग नभिकेको भन्ने बेहोराको जवाफ प्राप्त हुन आएको मिसिलबाट देखिएबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले निगाली स्वावलम्बन विकास केन्द्रमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेका आई.ए. तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि हुने ।

नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा उल्लेख गरेकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादी सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको संयोजक भई सोकोषबाट प्राप्त रकमबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्ति भएकोले उक्त पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १ को उपदफा (२) मा “यो ऐन नेपालभर लागु हुने छ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनअन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकसमेतलाई लागु हुने छ” भनी उल्लेख भएको पाइएबाट यी पुनरावेदकउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने नै देखिन आएकोले पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले लिनुभएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अन्ततः विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी देवराज पाण्डेले झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहरी निजलाई सोही दफाबमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु. १०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहराई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७४।०२।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल भदौ १४ गते रोज ३ शुभम् ।

५१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७४-CR-०१०५, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), लोक बहादुर वि.क. वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी लोक बहादुर वि.क. ले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेका प्राथमिक तह अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपिबाट उक्त अनुमतिपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट जारी भएको भन्ने देखिएको र सोको अभिलेख रहने सो जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भिडाई हेर्दा अभिलेखमा नदेखिएको भनी जवाफ प्राप्त हुन आएको मिसिलबाट देखिन आएकोले विद्यालयमा सेवा प्रवेश गर्ने क्रममा पेस भएको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र आधिकारिक निकायबाट जारी भएको रीतपूर्वकको सक्कल प्रमाणपत्र थियो भनी भन्न मिल्ने अवस्था रहेन। साथै यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट उक्त प्रा.वि. तहको राहत कोटामा शिक्षक पदमा नियुक्ति लिँदा पेस भएको आवश्यक अध्यापन अनुमतिपत्र नै नक्कली पुष्टि भएको अवस्थामा त्यसपछि निजले रीतपूर्वकको मा.वि. सम्मको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको भन्ने जिकिर भए पनि यी प्रमाणपत्रले विवादीत नक्कली अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र सक्कली पुष्टि हुने आधार बन्दै पहिले गरेको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्न कानूनतः नमिल्ने।

पुनरावेदकले प्रा.वि. तहको राहत कोटाको शिक्षकमा नियुक्त हुन नक्कली अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पेस गरेको देखिएको र झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी राष्ट्रसेवकको पद पाउने, बहाल रहने र सो पदमा रही लाभ, सुविधा लिएको अवस्थामा उक्त दफा आकर्षित हुने नै देखिन आएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई आरोप पत्रबमोजिम सजाय गर्ने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला नमिलेको भन्न मिल्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादी लोक बहादुर वि.क. ले झुट्टा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्त भई सो पदमा रही लाभ र सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,

२०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै निजलाई सोही दफाबमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु. १०,०००/- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७४।०३।०९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १४ गते रोज ३ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-WO-०३२८, उत्प्रेषण, खुमानन्द आचार्य वि. श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

झुट्टा विवरण पेस गरेकोमा निज प्रत्यर्थी नमराज शाहीलाई विभागीय कारबाही भइसकेको, विभागीय कारबाहीमा नियुक्ति लिइ सकेका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको कारण जनाई शिक्षा विभागबाट शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३५ को खण्ड (ग) बमोजिम बढीमा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का भएको भन्ने देखियो। सो विभागीय कारबाहीको निर्णय अन्तिम भएर रहेको भन्ने देखिन्छ। यसरी कानूनन कारबाही गर्ने अधिकार पाएको निकायबाट विभागीय कारबाही भई सो कारबाही अन्तिम भएको अवस्थामा पुनः सोही कसुरमा थप सजाय गर्न मनासिब हुने देखिएन। त्यस कारण रिट निवेदकको माग अनुसार शिक्षा सेवा आयोगको वि.नं. १०२८।२०७१/७२ को सिफारिस तथा सो सिफारिसबमोजिम शिक्षक पदमा भएको नियुक्ति बदर गर्न मिल्ने अवस्था पनि रहेको पाइएन।

प्रत्यर्थी नमराज शाहीलाई शिक्षा सेवा आयोगको वि.नं. १०२८।२०७१/७२ को अंग्रेजी विषय, अपाङ्ग कोटाको माध्यमिक शिक्षक पदमा शिक्षा सेवा आयोगले सिफारिस गरेको, सो सिफारिसबमोजिम निजलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटबाट शिक्षक पदमा नियुक्ति दिई पदस्थापना भै सोपश्चात् हाजिर भई पठनपाठन गरी परीक्षण कालसमेत समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदा नमराज शाहीको नियुक्ति

बदर गरी निजको नियुक्ति बदर हुँदा रिक्त हुन आउने पदमा मलाई नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दाबी कानूनसम्मत नदेखिएकोले निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १२ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-WO-०३४५, उत्प्रेषण, धनिराम गौतम वि. श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. १६

५३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-११२५, ०७२-CR-११२६, अवैध काठ चोरी निकासी, रामेश्वर राउत थारु वि. नेपाल सरकार, रामअशिष राय यादवसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी रामअशिष यादवसमेतका व्यक्तिहरूले लैजाँदै गर्दाको अवस्थामा बरामद भएको गोलिया साल जातको काठ ४९.७९ क्यू फिट भएको र सो गोलियाकाठ रीतपूर्वक कटान गरेको नभै अवैध तरिकाबाट जंगलबाट काटी ल्याएको भन्ने कुरा प्रतिवादी रामअशिष यादवले अन्य फरार प्रतिवादीहरूको सहयोगमा काठ चोरी निकासी गरेको हो र वन कर्मचारीसँग झडपसमेत भएको हो भनी घटनालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । निजको सो बयान बेहोरा खण्डन हुने कुनै ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले अदालतसमक्षको बयानमा इन्कारी बयान गरी प्रहरीमा भएको बयान आफ्नो स्वेच्छापूर्वक भएको बयान होइन भन्ने जिकिर लिए तापनि त्यसको समर्थनमा कुनै प्रमाण पेस हुन नआएको अवस्थामा

निजको त्यस्तो इन्कारी बयान मात्रका आधारमा निर्दोष मान्न मिल्दैन । प्रतिवादीको इन्कारी बयान स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक छ । आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको कारणले प्रहरीमा कसुर स्वीकार गर्नु परेको कुराको जिकिर लिनेले सो कुराको वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणितसमेत गर्न सक्नुपर्छ । तर प्रतिवादीले आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसुर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा निजले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई स्वेच्छाको होइन भन्न नमिल्ने भई अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको स्वीकारोक्तिलाई निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

प्रतिवादी रामअशिष यादवसमेतका व्यक्तिहरूले साल जातको ४९.७९ क्यू फिट गोलिया काठ अवैध रूपमा चोरी निकासी गरी लैजाँदै गर्दाको अवस्थामा बरामद भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू रामअशिष यादव, अशोक कुमार साह, रामेश्वर थारुसमेतले रु.३०,७५०/- मूल्यपर्ने ४९.७९ क्यू फिट गोलियाकाठ अवैध रूपमा निकासी गरेको कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) अन्तर्गतको कसुर रहेको देखिँदा उक्त ऐनको दफा ५०(१)(घ) (४) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने देखिन आयो । वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१) (घ)(४) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा "पाँच हजार रुपियाँ भन्दा बढीको बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा एकवर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ" भन्ने उल्लेख छ । सो कानूनमा अन्य कानूनमा भए जस्तो जनही वा प्रत्येकलाई भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा सो कसुरमा एकदेखी बढी कसुरदार संलग्न भएको अवस्थामा जनही बिगोको दोब्बर जरिवाना हुन सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५२ बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी भएकोमा त्यसतर्फ दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई

जनही एक हजार जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेर्‍टाँडाबाट भएको फैसलाको सम्बन्धमा हेर्दा, एउटै वारदातको विषयलाई लिएर यी प्रतिवादीहरूउपर वन ऐन, २०४९ अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको अतिरिक्त वन सुरक्षा कर्मीसँग भएको थ्रिनट थ्रि राइफल थान २ गोली राउण्ड १४ तथा चाईनिज मोबाइल थान १ घडी थान १ लुटी लगेको र मोटरसाइकल तोडफोड गरेको विषयलाई लिएर डाँका मुद्दासमेत चलेको र सो मुद्दाबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएको भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनबाट खुल्न आएको छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ५२ को उक्त प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा उक्त प्रावधान उक्त ऐनको दफा ४९ को कसुरजन्य कार्यको अवस्थालाई जनाउन गरिएको व्यवस्था नभई सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य पालन गर्दाको अवस्थामा बाधा अड्चन उत्पन्न गरेमा आकर्षित हुने व्यवस्था देखिन्छ । दफा ४९ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यलाई जबरजस्ती अर्थ गरी कर्मचारीलाई कर्तव्य पालन गर्दा बाधा अड्चन पुर्‍याएको भनी दफा ४९ को कसुरसँग जोडेर थप अभियोग लगाउन मिल्ने देखिँदैन । साथै एउटै वारदातको क्रममा घटेको एउटै विषयलाई लिएर डाँका मुद्दासमेत चलेको र सोही विषयलाई वन ऐन, २०४९ दफा ५२ बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी गर्नु र सजाय गर्नु संविधानको धारा २०(६) ले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने मौलिक हकको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ ।

सुरु फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५२ बमोजिमसमेतको कसुरमा रु.१०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेर्‍टाँडाको फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्‍छ । प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को खण्ड (घ)(४) बमोजिम बिगो रु.३०,७५०।- को दोब्बर रु.६१,५००।- जरिवाना भै सो जरिवाना प्रतिवादीहरू रामआशिष यादव, अशोककुमार साह

तेली, घटेश्वर यादव, क्षत्री खवास, भुटन खवास, खेशर थारू, रामेश्वर राउत थारू, सुरेश खवास, नरेश खवास, मोहन थारू र भोला थारूलाई दामासाहीले रु.५५९०।५० हुने भै सो जरिवाना प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर हुने ठहर्‍याएको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेर्‍टाँडाको मिति २०७२।१।७ को फैसला मिलेको देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल मंसिर २३ गते रोज ६ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०३०६, झुठ्ठा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको, नेपाल सरकार वि. नवोनाथ मिश्रसमेत

प्रतिवादीहरूले ज्योति शम्शेरको नाममा रहेको जग्गा खाने मार्फत उद्देश्यले कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी निज जग्गाधनी ज्योति शम्शेरको नामको नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट देखिन आउँछ । सिफारिस गर्ने गा.वि.स. सचिव नवोनाथ मिश्रले ज्योति शम्शेरलाई राम्ररी चिन्दछु भनी झुठो विवरण उल्लेख गरी अनुसूची फाराममा सिफारिस गरेबाट निजले हुँदै नभएको व्यक्तिलाई राम्ररी चिन्दछु भनी बदनियतका साथ सिफारिस गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमा रहेका प्रतिवादीमध्येका तेजेन्द्रबहादुर कार्कीले लेखेको पत्रानुसार उक्त मुचुल्का तयार पारिएको देखिन्छ । झुठो विवरण सिर्जना गर्ने क्रममा मिति २०७१।०१।१५ गते प्रहरी चौकी काचनका प्र.स.नि. प्रतिवादी सत्यनारायण महतोले तयार पारेको मुचुल्कामा गा.वि.स. प्रतिवादी नवोनाथ मिश्रसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ । यसरी ज्योति शम्शेरको नाममा रहेको जग्गा मार्फत खाने नियतबाट यी प्रतिवादीहरूसमेत मिली कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी नागरिकता लिने दिने कार्यमा संलग्न रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुँदा निजहरूले

समेत अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको नै देखिने।

प्रतिवादीहरू तेजेन्द्र बहादुर कार्की, नवोनाथ मिश्र, सत्य नारायण महतो, बुद्धिलाल दास तत्मा, कमलकुमार यादव, पंचान कुमारी चौधरी, सितादेवी चमैन, चलित्तर दास, नन्दी यादव, जिवछ ठाकुर शर्मा, शिवचरण यादव, होरिल यादव, सोनावति दासले कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) नं. बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र रु.२०,०००/- जरिवाना हुने ठहराई सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।१९ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरू नवोनाथ मिश्र, सत्य नारायण महतो र तेजेन्द्र बहादुर कार्कीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराई भएको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७४।३।२८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भइ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू नवोनाथ मिश्र, सत्य नारायण महतो र तेजेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) नं अनुसार जनही १ वर्ष कैद र रु.२०,०००/- जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत: शोभा पाठक

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल फागुन ३ गते रोज ४ शुभम्।

५५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-००९९, बैंकिङ कसुर, विवेक तामाङ वि. नेपाल सरकार

देवानी दायित्वको विषय रहेको भनी पुनरावेदनमा लिइएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी व्यवस्थाले खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नु र भुक्तानी नभएको स्थितिलाई कसुर कायम गरेको अवस्थामा के कति कारणले उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी उल्लेख गर्न नसकेको। साथै यस विषयमा

यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक निर्मला सोडारी वि. नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७६-NF-००११) मा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट जाहेरवालाले उपयुक्त लागेको कानूनी मार्ग अपनाएको अवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएको,

उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।२।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CI-१४०८, लेनदेन, महारा चमार वि. रामाधार महारा चमार

म पुनरावेदकले ऋण नलिएको र उक्त कपाली तमसुक पनि करकापमा गराएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। प्रतिवादीले सुरु अदालतमा अ.बं.७८ नं.बमोजिम सनाखत बयान गर्दा लेखतमा भएको सहीछापलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। उक्त बयानमा वादीसमेतका व्यक्तिले आफूसँग जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, पर्सामा मिति २०६८।४।२७ गते करकाप गरी सहीछाप गराएका हुन् भनी उल्लेख गरे पनि सरकारी निकाय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कागज गरायो भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिँदैन। न त प्रतिवादीले सो घटना देख्ने प्रहरी कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई साक्षीको रूपमा बकपत्र गराउन सकेको अवस्था छ। प्रतिवादीले आफूलाई वादीसमेतका व्यक्तिले कुटपिट, गाली गलौज गरी धम्कीसमेत दिई

जोर जबरजस्ती करकाप गरी एकथान लेखेको र तीन थान नलेखेको कागजमा जबरजस्ती सहीछाप गराएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ, तर सो कुटपिटको विषयमा यी प्रतिवादीले घा जाँच गराएको वा उजुर गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीले कपालीको लिखतमा लेखात्मक र रेखात्मक सहीछाप गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले बयान तथा प्रतिउत्तरमा लिखत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको कम्पाउण्डमा भएको भने पनि लिखतमा रामाधार महाराको घरदैलामा बसी कागज गरी पैसा लिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीको साक्षीहरूले अदालतसमक्ष उपस्थित भई दाबी समर्थन गरी बकपत्र गरी दिएका छन् । पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूलाई वादीले करकापबाट तमसुक कागजमा सहीछाप गराएको जिकिर लिए पनि सोको वस्तुनिष्ठ प्रमाण यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको नदेखिने ।

यसै सन्दर्भमा धनादेवी सुडिन विरुद्ध मचकोरी साहु सुडी (ने.का.प. २०५६, अंक १२, नि.नं. ६८३४, पृ ८९९) को मुद्दामा “प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा दाबीबमोजिम कर्जा आफूले नलिएको भने तापनि उक्त लिखत गरिदिएको बेहोरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी तमसुक गरिदिएको प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र सो स्वीकारोक्तिलाई अन्यथा भन्न सकिने आधार प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्न सकेको नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिमको सावौं ब्याज प्रतिवादीबाट भराइदिने ठहर्‍याएको फैसला सदर हुने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले दाबीको लिखत करकापबाट गराएको भनी जिकिर लिए पनि सो जिकिर वस्तुनिष्ठ सबुद प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था हुँदा वादी दाबीबमोजिम रु.१५,०००,००१-साँवा र सोको कानूनबमोजिमको ब्याज प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट

मिति २०७०।२।१६ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१।११।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जानकी रमण यादव

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १२ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-सी-१४२३, करकाप, महारा चमार वि. रामाधार महारा चमारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

५७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-सी-१११२, करारबमोजिम गरिपाउँ, कान्ती क्षेत्री वि. भुवन अधिकारीसमेत

वादी र प्रतिवादीबिच मिति २०५३।८।१८ मा करारनामाको लिखत भएको र सो लिखतमा कि.नं. ६०७ को ४-१-० बाट आधा कटाई बाँकी रहको आधा सानीमैया थापाको हक हिस्साको जग्गामा ४/४ आना प्रतिवादीको हक लाग्ने र बाँकी रहेको जग्गा वादीले लिने सर्त उल्लेख गरी करारनामा भएको देखिन्छ । तर दाबीको कि.नं. ६०७ को ४-१-० जग्गा साबिकमा सानीमैया थापासमेत ३ जनाका नाममा संयुक्त दर्ता भएको जग्गामध्ये दर्तावालमध्येकी सानीमैया थापाले मिति २०५३।८।१८ मा आफ्नो हक हिस्सा जति २-०-२ जग्गा वादी र प्रतिवादीसमेत ३ जनालाई संयुक्त रजिस्ट्रेसन पास गरी दिएबाट कि.नं. ६०७ को ४-१-०मध्ये २-०-२ जग्गा वादी प्रतिवादी तीनै जनाको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । करारनामामा उल्लेख भएबमोजिमको हकहिस्सा सम्बन्धमा सोही दिन पारित लिखतमा केहि उल्लेख भएको पाइएन ।

घरसारमा भएको करारको लिखतबाट अचल सम्पत्तिमा हक कायम हुने हो वा होइन भन्ने मूल प्रश्न रहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम वादी र प्रतिवादीसमेतले कि.नं. ६०७ को ४-१-० जग्गामध्ये आधा २-०-२ जग्गा दर्ता सानीमैया थापाबाट मिति २०५३।८।१८

मा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएको देखिन्छ । उक्त लिखतबमोजिम दाबीको २-०-२ जग्गा वादी प्रतिवादी तीनै जनाको नाममा दर्ता रहेको कुरा मिसिल संलग्न जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सानीमैया थापाबाट रजिस्ट्रेसनको लिखत पास गराउँदा उक्त लिखतमा प्राप्त जग्गाबाट यो यसले यो यति जग्गा लिने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन । लिखतमा दर्तावालाको हक भाग उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) बमोजिम संयुक्त भोगचलनमा रहेको जग्गाको अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबैको बराबर हुने भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थानुसार दाबीको जग्गाको संयुक्त दर्तावालको हैसियतले सबैको बराबर हक लाग्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन ।

करार ऐन, २०२३ को दफा १७ र मुलुकी रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा भएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्था अनुसार अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा सामान्य प्रक्रियाबाट पक्षहरूले आपसी सम्झौता गरी सम्पन्न भएको करारीय सम्झौताले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन भएपछि मात्र रीत पुगी पूर्णता प्राप्त गरी करारको रूपमा मान्य हुन सक्ने अवस्था देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा वादी र प्रतिवादीबिच मिति २०५३।८।१८ मा भएको करारको लिखतमा अचल सम्पत्तिको हक हिस्साको विषय रहेको देखिन्छ तर सो करारको लिखत साधिकार निकायबाट रजिस्ट्रेसन पारित भएको देखिँदैन ।

वादी प्रतिवादीहरूबिचमा अचल सम्पत्तिकै विषयमा करार भएको कुरामा विवाद नभएको तर सो करारनामा रजिस्ट्रेसन पारित भएको अवस्था नदेखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम अदालतबाट करारको परिपालन हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

मिति २०५३।८।१८ मा भएको करार परिपालना गराई सो करारबमोजिमको म वादी र विपक्षी

प्रतिवादीहरूको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेको २-०-२ जग्गामध्ये १-८-२ जग्गा मेरो हक लाग्ने भएकोले मेरो नाउँमा दा.खा. गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरका नाउँमा लेखी पठाई दिनु भनी फिराद एवं पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा माथि प्रकरणहरूमा भएको व्याख्याको आधारमा वादी र प्रतिवादीबिचमा मिति २०५३।८।१८ मा भएको करारको आधारमा अचल सम्पत्तिमा हक कायम हुन नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्यथा देखिन आएन । पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

वादी र प्रतिवादी तीनै जनाको नाउँमा कि.नं. ६०७ को ४-१-० जग्गामध्ये सानीमैया थापाको हक हिस्साको आधा २-०-२ जग्गा मिति २०५३।८।१८ मा रजिस्ट्रेसनको लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको सो लिखत बेहोरामा तीन जनामध्ये कसले के कति पाउने कुरा केही उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा संयुक्त दर्तावालाको नाममा रहेको जग्गामा दर्तावाला सबैको बराबर भाग लाग्ने हुँदा वादी प्रतिवादीको बिचमा मिति २०५३।८।१८ मा घरसारमा भएको करारको लिखतको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक छाडेको कुरा तत्कालीन मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. तथा उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतका आधारमा मान्य नहुने हुँदा करारनामाको लिखतबमोजिम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२४ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जानकी रमण यादव

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १२ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CI-१११३, लिखत बदर गरिपाउँ, कान्ती क्षेत्री वि. शिलवन्ती शाहसमेत
- ०७२-CI-१११४, लिखत बदर गरिपाउँ कान्ती क्षेत्री वि. राज्यलक्ष्मी मल्लसमेत
- ०७२-CI-१११५, लिखत बदर गरिपाउँ कान्ती क्षेत्री वि. भुवन अधिकारीसमेत
- ०७२-CR-११५३, जालसाजी, कान्ती क्षेत्री वि. राज्यलक्ष्मी मल्लसमेत
- ०७२-CR-११५४, जालसाजी, कान्ती क्षेत्री वि. भुवन अधिकारीसमेत
- ०७२-CR-११५५, जालसाजी, कान्ती क्षेत्री वि. शिलवन्ती शाहसमेत

५८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-WO-०९२१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, लक्ष्मी दाहाल वि. उच्च अदालत पोखरासमेत

घरको मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्यको सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्ने देखिन्छ । मुख्य भै कामकाज गरेकोले बाहेक अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा ऋणी भिमराजले निवेदकसँग व्यवहार गर्दा घरको मुख्य ऋणीको बुवा विपक्षी लिलाधर पौडेलको सहीछाप वा लिखत गराएको देखिँदैन । ऋणी र निजको बुवा लिलाधरकोबिचमा मिति २०७०।११।१९ मा अंश बुझी अंश भरपाईको लिखत पास भएको अवस्थासमेत देखिन्छ । विपक्षी भिमराज पौडेल र लिलाधर पौडेलकोबिचमा अंश भरपाई लिनुदिनु भएको देखिनुको साथै ऋणीको घर परिवारको मुख्य व्यक्ति लिलाधर पौडेल रहेकोमा पनि विवाद छैन । विपक्षी भिमराज पौडेलले ऋण खाँदा

घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप तथा मन्जुरी नभएको अवस्थामा सो ऋणको दायित्व अन्य अंशियारको हुन सक्ने देखिएन । दण्ड सजायको २६ नं. को तत्कालीन कानूनी व्यवस्थालाई मात्र हेरी लेनदेन व्यवहार महलको ८ र ९ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । सारवान् कानूनले दायित्व सिर्जना नै नगरेको व्यक्तिबाट कार्यविधि कानूनको व्यवस्थानुसार ऋणको दायित्व निर्धारण गर्न नमिल्ने ।

निवेदकले फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बिगो भराउनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा प्रतिवादी ऋणी भिमराज पौडेलले आफ्नी पत्नी सिता अर्याल पौडेलको मन्जुरी लिई पत्नीको नाउँको जग्गाबाट बिगो भराउनलाई निवेदन दिई सो निवेदनमा सनाखतसमेत गरिसकेको देखिँदा बिगो असुलउपर गर्नलाई सोही सम्पत्तिबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबाट बिगो भराउने अवस्था देखिँदा देखिँदै घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप तथा मन्जुरी बेगर विपक्षी ऋणी भिमराज पौडेलले खाएको ऋणको दायित्व अन्य अंशियारले बेहोर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा ऋणीको बुवाको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन नमिल्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।११।१५ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिने ।

निवेदकले ऋणीको बुवा लिलाधर पौडेल नाउँ दर्ताको घरजग्गाबाट बिगो भरिभराउ गरिपाउँ भनी फैसला कार्यान्वयनमा घर जग्गा देखाई सो सम्पत्तिबाट बिगो भराउने प्रक्रिया बढाएकोमा सो बिगो भराउने प्रक्रिया रोकी जग्गा फुकुवाको लागि दिएको निवेदनमा तहसिलदारबाट बिगो भराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन भनी कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।८।१९ मा भएको आदेश बदर गरी ऋणी प्रतिवादी भिमराज पौडेलको पत्नी सिता अर्याल पौडेल नाममा रहेको जग्गाबाट निवेदकको बिगो असुलउपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।११।१५ मा भएको आदेशमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश

जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत : जानकी रमण यादव/ऋतु राई
कम्प्युटर : समी नेपाली
इति संवत् २०८० साल वैशाख १३ गते रोज ४ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CI-०३७३, अंश चलन गरिपाउँ, मान बहादुर खड्का वि. रोहित खड्का

पुनरावेदक आफू नाबालक हुँदाको व्यवहारले मर्का परेको भएमा साबालक भएपछि अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को हदम्यादमा उजुर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । निजको सोबमोजिम उजुर नपरी मिति २०७३।११।१० मा २८ वर्ष पुगेपछि मात्र फिराद गरेको देखिन्छ । अंशबन्डाको ३५ नं.समेतको दाबी सम्बन्धमा हेर्दा सो व्यवस्था अबन्डा सम्पत्तिको हकमा रहेको छ । पुनरावेदकको दाबी जिकिर अबन्डा सम्पत्तिबन्डा गरिपाउँ भन्ने नभई शुद्ध रूपमा आफ्नो अंश भाग छुट्याइपाउँ भन्ने भएकोले सो व्यवस्थाहरू आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । निजले आफ्नो नैसर्गिक हक अंश पाउने कुरामा विवाद नभए तापनि को कसबाट कति भाग पाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी रोहित खड्काले मिति २०५५।१०।२४ मा बुबा पदम खड्काबाट अंश भरपाई पारित गराई लिई छुट्टी भिन्न भइसकेको देखिन आएकोले निजसमेतलाई अंशियार कायम गर्न मिल्ने अवस्था भएन । साथै पुनरावेदक वादीका पिता पदम खड्का र भाइ दिनेश खड्काबिचमा भएको मालपोत कार्यालय इलामको मिति २०७२।११।२० मा र.नं. २३३७ को अंश भरपाईमा “एक भाइ छोरा, श्रीमतीको अंश म बुबा पदम खड्काको जिम्मा राखी” भन्ने उल्लेख भएको र सो लिखतमा पुनरावेदक वादी मानबहादुर खड्का स्वयम् साक्षी बसी उक्त लिखतलाई स्वीकारिसकेको देखिँदा दिनेश खड्कालाई पनि एकासगोलको अंशियार मान्न मिलेन । सो लिखतमा निजले पाउनुपर्ने अंश भाग बाबु पदम खड्का जिम्मा रहेको भन्ने उल्लेख भएको र सो सम्बन्धमा निजको कुनै चुनौती तथा अन्य जिकिरसमेत

नभएको हुँदा पुनरावेदकले बाबुबाहेक अन्यबाट अंश पाउने देखिन आएन । सबै अंशियारबाट अंश पाउनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

र.नं. १५९७ मिति २०५५।१०।२४ को अंश भरपाई बदर हुने गरी र प्रतिवादी रोहित खड्का नामको जग्गा वादी दाबीबमोजिम वादीले अंश पाउने गरी इलाम जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सुरु अदालतको फैसलामा प्रतिवादी रोहित खड्काको नामको सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने ठहर्‍याएको हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७७।५।३ मा भएको फैसला मिलकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम् ।

६०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CR-०८६३, अदालतको अवहेलना, कर्ण देवी खड्गी वि. रविन्द्र खड्गीसमेत

पुनरावेदक निवेदकको दाबी जिकिरबमोजिम प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी ढोद्रू होटल डेभलपमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा आफूले निवेदकको जग्गामा प्रवेश गर्ने, सामान थुपार्ने जस्ता कार्य नगरेको, अदालतको आदेशको सदैव सम्मान गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । ढोद्रू होटल डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सामाग्री राखी जग्गा अतिक्रमण गरी जग्गाको स्वरूप विगारेको भनी परेको ०७५-WO-०८९८ को निषेधाज्ञाको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।११ मा निषेधाज्ञा जारी भएपछि उक्त कम्पनीले पुनः थप निर्माण सामाग्री राखेको भन्ने कहींकतैबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट

मिति २०७६।१०।१५ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिएको।

उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।११ मा निषेधाज्ञा जारी भएपछि ढोद्रू होटल डेभलपमेन्ट कम्पनीले यी निवेदकको जग्गामा थप निर्माण सामाग्री राखी जग्गाको स्वरूप विगारेको भन्ने देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१०।१५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्।

६१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CR-०२०५, अदालतको अवहेलना, हिरा बहादुर पोखरेल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरी, राजविराजसमेत

पुनरावेदक निवेदकको दाबी जिकिरबमोजिम प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी इलाका प्रहरी कार्यालय, कडरबोना सप्तरीका तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भएपछि रिट निवेदकले रितपूर्वकको जाहेरी दरखास्त लिई नआएको र जाहेरवाला हिरा बहादुर पोखरेललाई उक्त परमादेशमार्फत प्राप्त आदेश संलग्न जाहेरी दरखास्त सनाखत गर्न खोजतलास गर्दासमेत घर वतनमा नभेटेको, तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले जाहेरी दरखास्त सनाखत गर्न प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन प्रयास गरेको र नेपाल प्रहरी अहोरात्र ड्युटीमा खटी शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्दै आइरहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। निवेदक जाहेरवालाले परमादेश जारी भएपछि आफू जाहेरी लिई गएको तथा जाहेरी सनाखत गर्न गएको भनी स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि इलाका

प्रहरी कार्यालय कडरबोना सप्तरीमा पठाएको ०७६-WO-०२८८ को रिट निवेदनमा भएको परमादेशको आदेश जानकारी भएपश्चात् आदेशको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको भन्ने जिकिर स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७७।१२।१४ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिने।

उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका नाममा परमादेशको आदेश प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाले जाहेरी दरखास्त सनाखत नगरी अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७७।१२।१४ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्।

६२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CR-०६८०, कर्तव्य ज्यान, वसन्त खड्का वि. नेपाल सरकार

मृतकका दाजु महेन्द्र थापाको किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादी लक्ष्मण भन्ने बसन्त खड्काले कसुरमा साबित रही अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष गरेको बयान, अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका मानिसहरूको भनाइसमेतका आधार प्रमाणबाट निज ईश्वर थापाको मृत्यु मिति २०७५।०२।१४ को रातिको समयमा कर्तव्यबाट भएको तथ्य स्थापित भएको देखियो।

प्रतिवादी लक्ष्मण भन्ने बसन्त खड्काले

आमा मेनुका खड्कालाई निज इश्वर थापाले पटक पटक कुटपिट गर्ने, जथाभावी बोली दुर्व्यवहारसमेत गर्दै आइरहेको र घटना वारदातको दिन पनि निजले जबरजस्ती आफ्नी आमाको नागरिकता र लाल पुर्जा लिइएको कुराले असह्य भई रिसको आवेगमा निज मृतक इश्वर थापाको घरमा पुगी ढोका ढकढक्याउँदा निजले घरभित्रबाट जथाभावी गालीगलौज गरी घरेलु हतियार चुपी लिई लखेटेको हुँदा प्रतिरक्षाको लागि मृतक ईश्वर थापालाई निजको घर टहरा अगाडि रहेको सुकेको बाँस र फलामको खन्तीसमेतले १०/१५ पटक अन्धाधुन्ध प्रहार गरेको हो भनी कसुरमा साबिती रही बयान गरेकोले सो धारिलो हतियार प्रहार गर्दा सोही चोटका कारण मृत्यु भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । फलामको खन्ती जस्तो धारिलो हतियारले प्रहार गर्दा मान्छे मर्न सक्छ भन्ने सामान्य प्रकृतिको जानकारी प्रहारकर्तालाई थिएँन होला भन्न मिल्दैन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) मा र फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क को व्यवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सुरु अदालतबाट घटी सजाय प्रस्ताव गरी राय प्रस्ताव नगरेकोमा घटी सजाय प्रस्ताव गरी राय प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्बन्धमा राय प्रस्तुत गर्न कानूनले निषेध नगरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१) (ख) को पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकारको व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(३)को व्यवस्था बाट “पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने छ” भन्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले सुरु तथा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट घटी सजाय प्रस्ताव गरी प्रस्ताव नभए पनि त्यस्तो घटी सजाय गर्न आवश्यक एवम् उपयुक्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट घटी सजाय प्रस्ताव गरी राय प्रस्तुत गर्न सक्ने नै देखिने ।

प्रतिवादी लक्ष्मण भन्ने बसन्त खड्काको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा सेकेन्डरी एजुकेसन ग्रेड १०

को मार्कसिटसमेतबाट निजको उमेर कसुर गर्दाको अवस्थामा १६ वर्ष ९ महिना भएको देखिन्छ । मृतकले यी प्रतिवादीको आमामा प्रति गरेका दुर्व्यवहारको कारण यो घटना घट्न गएको देखिएको अवस्था यी प्रतिवादीले अदालतमा समेत आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी बयान गरेको अवस्था तथा घटना हुँदाको समयमा यी प्रतिवादीको उमेरसमेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीको हकमा २० वर्ष कैद ठहर गरी निजको उमेरका आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम निजलाई २ तिहाई मात्र सजाय हुने हुँदा १३ वर्ष ४ महिना कैद हुने ठहर गरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला न्यायको रोहमा बढी पर्ने लागेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४को दफा १४५ को उपदफा (१क) तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १७क को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निजलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) ले दिने सुविधा दिई ८ (आठ) वर्ष कैद गर्नु उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । प्रतिवादीको कसुर गर्दाका समयमा रहेको उमेर निजले अदालतमा बयान गर्दा कसुर स्वीकार गरेको अवस्था र मृतकको यी प्रतिवादीको आमा प्रतिको व्यवहारका कारण यो घटना घटेको अवस्थासमेतका कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीको हकमा भएको जन्मकैदको सजाय न्यायको रोहमा बढी पर्ने लागेकोले निजलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले दिने सुविधा दिन उपयुक्त हुने देखी राय व्यक्त गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।१०।२८ को फैसला मनासिब नै देखियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण भन्ने बसन्त खड्काको प्रहारबाट नै मृतक इश्वर थापाको मृत्यु भएको तथ्यमा विवाद नभए पनि निज प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम हुने हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१क) तथा

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १७क को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निजलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दिने सुविधा दिन उपयुक्त हुने देखी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) ले दिने सुविधा दिई ८ (आठ) वर्ष कैद हुने राय व्यक्त गरिएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिन्छ । निज प्रतिवादी लक्ष्मण भन्ने बसन्त खड्कालाई १२ वर्ष कैदको सजाय गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।१०।२८ को रायसहितको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :शोभा पाठक

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

६३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-८१-०९३१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, विनयरत्न तुलाधर वि. अरुणरत्न तुलाधरसमेत

प्रमाणका रूपमा प्राप्त भएका मिसिलहरूको अध्ययन गरी हेर्दा का.म.न.पा. वडा नं. २२ को ठेगाना देखाई यी निवेदकको विरुद्धमा निजमा भाइ प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी अरुणरत्न तुलाधरले दर्ताफारी नामसारी दर्ता मुद्दाको फिरोद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा उक्त ठेगानामा जारी भएको म्याद तामेल गर्ने क्रममा जारी भएको ठेगानामा व्यक्ति र घरसमेत फेला नपरेको तथा थापाथली स्थित पसलमा भेटी बुझ्न आग्रह गर्दा इन्कार गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी बेपत्ते म्याद तामेल भएकोमा तत्पश्चात अ.बं.११२ को प्रयोजनार्थ पुनः सोही वतनमा जारी भएको म्यादसमेत बेपत्ते तामेल भई प्रतिउत्तर नपरेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा दाबीबमोजिम दर्ताफारी हुने गरी फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा यी निवेदक तथा विपक्षीको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको

काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. १२८३ को क्षेत्रफल १-०-१-० जग्गा तथा सोमा भएको पसल कवलसमेत बराबरपर्ने गरी कित्ताकाट भई कायम कि.नं. २४७३ को क्षेत्रफल ०-८-०-२ विपक्षी अरुणरत्न तुलाधरको नाममा दा.खा. नामसारी भई कि.नं.२४७२ को जग्गा यी निवेदक विनयरत्न तुलाधरको नाममा कायम रहेको पाइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा आफूले प्रतिवाद गर्न नपाएको तथा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा नगरगरम नमिली असमान भयो भनी सो फैसलासमेत बदरका लागि निवेदकले उत्प्रेषणको आदेश मागदाबी गरेको ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।१४ मा दर्ताफारी नामसारी दर्ता गरी ज.ध. पुर्जा पाउँ मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०६७।१०।२ मा नै उक्त विवादित जग्गा र पसल कवलसमेत कित्ताकाट भई विपक्षी अरुणरत्न तुलाधरको नाममा आधा दर्ता नामसारीसमेत भएको पाइन्छ । छ वटा पसल कबलमध्ये ३ वटा पसल कबलसहित आधा जग्गा विपक्षीका नाममा कित्ताकाट भई नामसारीसमेत भएको थाहा जानकारी यी निवेदकलाई पछि मात्र थाहा भयो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा यी निवेदक सफा हात लिई समयमा नै अदालत प्रवेश गरेको भनी मान्न सकिने अवस्थासमेत विद्यमान देखिएन । उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला इन्साफको रोहमा विचार गर्दासमेत दाबीको जग्गाको आधा हकवाला विपक्षी भएकोमा विवाद छैन । सोबमोजिम आधा जग्गा तथा पसल कबलसमेत बराबर पर्ने गरी दुवै कित्तालाई निकास बाटो कायम गरी नरमगरम मिलाई कित्ताकाट भएको कार्यले यी निवेदकको हकमा अन्याय भयो भनी मान्न सक्ने अवस्थासमेत रहेन ।

पुनरावेदक निवेदक तथा प्रत्यर्थी विपक्षीबिच अंश मुद्दा चली यी विवादित कित्ताहरूसमेत बन्डा हुने ठहरी फैसला भइसकेको भन्ने पुनरावेदक निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा पेस गर्नुभएको फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ ।

दर्ताफारी कित्ताकाट भई कायम भएको दुवै कित्ताबाट यी दुई अंशियारले अंश पाउने ठहर भइसकेको अवस्थामा सोही मुद्दाबाट बन्डा हुँदाका बखत नरम गरम रोखपोख मिलाउने गर्दा उपचार पाउन सक्ने नै देखियो । यसरी अंश मुद्दाबाट दुवै कित्तामा यी पुनरावेदक निवेदकसमेतको हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा दर्ताफारी कित्ताकाट बदर गरिरहनपर्ने अवस्था नदेखिने ।

निवेदन मागदाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको साथै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दासमेत परी विवादित कित्ता जग्गाहरूसमेत बन्डा हुने ठहरी फैसला भइसकेकोले सोही मुद्दाबाट बन्डा हुँदाका बखत उपचार पाउने नै हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१।२० को आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल चैत ८ गते रोज ४ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WH-०१२०, **बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शेख ताहीर वि. श्री कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरसमेत**

कैद छुट सम्बन्धमा फरक-फरक व्यवस्थाहरू रहेको देखिए तापनि कैद छुटको विषय वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय भएकोले उल्लिखित कानूनको व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा आफू आँखा कम देख्ने ज्येष्ठ नागरिक भएको भनी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कैद छुटको जिकिर लिएको देखिन्छ । तर उक्त ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा नै साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख भएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै विदेशी

नागरिकको हकमा उक्त ऐनको व्यवस्था लागु हुने अवस्था देखिएन । तथापि वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियता वा नागरिकताका आधारमा फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने भनी मान्ने हो भने पनि कैद छुटसम्बन्धी सो ऐनको व्यवस्था उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने भन्ने देखिन्छ । कसुरको प्रकृतिबाट निवेदकउपर ठहर भएको अभियोग लागु औषध कारोबारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर रहेको र सो कसुरमा कैद छुट दिन नसकिने भन्ने व्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) मा रहेको देखिँदा सोसमेतका आधारहरूबाट निवेदकको कैद छुट पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर कानूनसम्मत देखिएन ।

स्वास्थ्य अवस्था र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारबाट विपक्षीहरूउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा यी निवेदकका हकमा त्यस्तो प्रकृतिको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको हुँदा सो आधारमा कैद छुट दिन सकिने अवस्था देखिएन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२क) को व्यवस्थासमेत संशोधित भइसकेको अवस्थामा निवेदन दाबीबमोजिम कैद छुट दिन भनी आदेश गर्न मिल्ने अवस्था भएन ।

निवेदकलाई लागु औषध ओसारपसारको कसुरमा अदालतबाट कानूनबमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई सजाय भुक्तानीको लागि निजलाई कारागार कार्यालयमा कानूनबमोजिम थुनामा राखेको देखिएको, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम सो कसुर कैद छोट्याउन नसकिने मुद्दाहरूको सूची (Negative List) मा उल्लेख भएको र निवेदकको हकमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद छोट्याउन सकिने पूर्वावस्थासमेत विद्यमान भएको

नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाईँ / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

कम्प्युटर:- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल माघ १७ गते रोज ३ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-२०७४, घरको पिलर भत्काई जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ, लाल बहादुर नेपाली वि. प्रेम बहादुर नेपाली

वादी र प्रतिवादीको जग्गाको बिचमा न.नं. ६ को क्षेत्रफल ७.८ वर्गमिटर खाली जग्गा रहेको नक्सा मुचुल्का देखिँदा प्रतिवादीको कि.नं. १०७८ जग्गाको साँध सीमानामा वादीको छुट्टै खाली जग्गा अस्तित्वमा रहेभएको भन्ने मान्न सकिएन । र वादीको जग्गा न.नं. ७ र ८ को क्षेत्रफल स्वेस्ताभन्दा बढी नै रहेको भन्ने नाप नक्सा मुचुल्काबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । मिति २०७२/०६/१६ को नक्सा मुचुल्कामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष उपस्थित भई नाप नक्सा गराई वादीले असहमति जनाएको तर उक्त नापीमा यो यस्तो त्रुटि रहेको भनी नक्सा कैफियतमा कुनै त्रुटि औल्याउन सकेको अवस्था देखिँदैन । साथै वादीको कि.नं. २०३९ र प्रतिवादीको कि.नं. १०७८ जग्गा बिचमा न.नं. ६ को खाली जग्गा रहेको देखिएको र प्रतिवादीले घर बनाउनका लागि खाल्डो खनेको जग्गा न.नं. ५ मा रहेको देखिँदा वादीको जग्गातर्फ छुट्टै नछोएको अवस्थामा प्रतिवादीले वादीको जग्गा मिचेको भनी अनुमान गर्न नसकिने ।

ट्रायल चेक र नक्सा मुचुल्काको नाप परस्पर भिडाउँदा वादीको कि.नं. २०३९ मा ८७.०० वर्गमिटर र प्रतिवादीको कि.नं. १०७८ मा ७०.०० वर्गमिटर रहेको भन्ने ट्रायल चेकबाट देखिन आएको र नाप नक्सा मुचुल्काबाट न.नं. ७ र ८ को नाप क्रमशः ३४.६५ वर्गमिटर र ९०.१८ वर्गमिटर रहेको देखिँदा वादीको आफ्नो स्वेस्तामा रहेको जग्गाभन्दा

बढी नै जग्गा भोगमा रहेको देखिन्छ । ट्रायल चेक र नाप नक्सा मुचुल्कामा खुलेको नाप एकअर्कामा मिले भिडेको पाइयो । नापी कार्यालयबाट प्राप्त उक्त जग्गाको ट्रायल चेक तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त दर्ता स्वेस्तासमेतबाट वादीले दाबी गरेअनुसार भन्दा बढी नै क्षेत्रफल भएको प्रस्ट देखिन आएको हुँदा नाप नक्सा मुचुल्का गलत रहेको भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर मनासिब नदेखिने ।

नक्सामा ट्रायल चेक तथा अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कासमेतबाट वादीले दाबी गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढी नै जग्गा वादीले भोग चलन गरेको देखिएको वादीको जग्गा अपुग रहेको नपाईएको अवस्थामा वादीको कि.नं.२०३९ को ०-०-४१/२ जग्गामा प्रतिवादीले ०-०-१ कब्जा खिचोला गरी घर निर्माण जस्ता कार्य गरेको रहेछ भनी भन्न मिल्ने नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी दाबी खारेज हुने ठहर्‍याएको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी गलत नक्सा मुचुल्कालाई आधार लिई गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर एवम् मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७३/०३/०६ मा भएको आदेशमा उल्लिखित आधारहरूसँग सहमत हुन नसकिने ।

सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७२/०८/२० को फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट मिति २०७२/१२/२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : ऋतु राई

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-००२९, कित्ताकाट निर्णय दा.खा. दर्ता बदर दर्तासमेत, कान्चनमाला शर्मा चालिसेसमेत वि. हेमालक्ष्मी चालिसेसमेत

वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा मिति २०६२/१२/०६ मा भएको बन्डा मुचुल्कापश्चात् दुवै पक्षका बिचमा उक्तबन्डा मुचुल्काबाट पाएको जग्गाको भाग रतर्फको अस्तित्व लोप हुने गरी नयाँ किसिमबाट जग्गा लिने दिने गरी मिति २०६७/१०/०७ मा भएको मिलापत्रमा साबिक कि.नं.१६७ नयाँ नापीमा कायम कि.नं. ४० को जग्गा कित्ताकाट भई विभिन्न कि.नं. ८३, ८४ र ८५ कायम भएको देखिन्छ । कि.नं. ४० कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. हरुमध्ये कि.नं. ८५ बाट आधा जग्गा मात्र प्रतिवादीको भाग हुनेमा ४९.६७ वर्ग मिटर जग्गा बढी दा.खा. दर्ता गराएकोले प्रतिवादी नामदर्ताको कि.नं. ९० बाट नपुग ४९.६७ वर्ग मिटर जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाममा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको सुरु फिराद दाबी तथा पुनरावेदन जिकिर रहेछ । मिति २०६७/१०/०५ को मिलापत्रमा साबिक कि.नं. १६७ को हकमा के बेहोरा उल्लेख भएको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, “ कि.नं. १६७ जग्गाको फैसलाबमोजिम न.नं.५ को गेट निकाससमेत बाहेकको क्षेत्रफल ०-११-०-० घर जग्गामा हामी प्रतिवादीहरू अमरनाथ चालिसे, अंजु चालिसे र अभय चालिसेले आफ्नो दाबी जिकिर छाडी उक्त घर जग्गामा स्व. विद्युत्राज चालिसेका पत्नी, छोरा छोरीहरूमध्ये प्रतिवादी हेमालक्ष्मी तथा निजका छोरीहरूले हाम्रो भागको आधी र वादी काञ्चनमाला चालिसे तथा निजका छोराछोरीले हाम्रो भागको आधी भाग पाउने गरी ” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात् साबिक कि.नं. १६७ को जग्गामा भएको न.नं. ५ को गेट निकासबाहेकको जग्गाबाट यी वादी र प्रतिवादीले आधा आधा पाउने कुरामा विवाद रहेन ।

साबिक कि.नं.१६७ को घरजग्गाबाट वादी दाबी अनुसार प्रतिवादीले मिलापत्र विपरीत बढी जग्गा दा.खा.दर्ता गराएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन आयो । कि.नं. १६७ को जग्गा नयाँ नापी हुँदा कि.नं.४० कायम भई सो कि.नं. कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ८३ को क्षेत्रफल ९९.३५ वर्गमिटर, कि.नं. ८४ को क्षेत्रफल ३६.०० वर्गमिटर र कि.नं. ८५ को क्षेत्रफल १२०.४५ वर्गमिटर

जग्गा रही तीनवटा कित्ता कायम भएकोमा वादीले कि.नं. ८३ र ८४ को जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेको देखिन्छ । कि.नं. ८५ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं.९० को १०९.९० वर्गमिटर जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेको छ । कि.नं. ९१ को १०.५५ वर्गमिटर जग्गा (वादीको भाग) बाँकी रहेको देखिन्छ । वादीले आफ्नो फिराद दाबीमा कि.नं. ८३ र ८४ को जग्गा फैसला तथा बन्डाअनुसार मेरो निजी आर्जनको जग्गा हो भनी उल्लेख गरे पनि उक्त कि.नं. ८३ र ८४ को जग्गा वादीको निजी आर्जनको एकलौटी हकको हो भनी मिलापत्र बेहोरामा उल्लेख भएको देखिँदैन । अंश मुद्दाको फैसला रबन्डा मुचुल्काको कानूनी अस्तित्व नै नरहने गरी दुवै पक्षको बिचमा के कसरी बन्डा गरी लिने दिने बेहोरा खुलाई मिलापत्र भएको छ । फैसला र बन्डा मुचुल्काले मेरो निजी हो कि.नं. ८५ मा मात्र आधा हुने भनी पुनरावेदक वादीको कथन नै मिलापत्र विपरीत देखियो ।

साबिकको कि.नं. १६७ जग्गामा न.नं. ५ को गेट निकासबाहेकको घर जग्गाबाट वादी प्रतिवादीले आधा-आधा पाएको छ छैन हेर्दा, कि.नं.१६७ को जग्गा नै कित्ताकाट हुँदै कि.नं. ८३, ८४ र ८५ कायम भएको र सोमध्ये कि.नं. ८५ कित्ताकाट भै कि.नं. ९० र ९१ कायम भएकोमा उक्त जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ८३ को क्षेत्रफल ९९.३५ वर्गमिटर र कि.नं. ८४ को क्षेत्रफल ३६.०० वर्गमिटर रहेको जग्गा वादीले आफ्नो नाममा दा.खा. दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । कि.नं. ८३ मा घरले चर्चेको जग्गा र बाटोसम्म निकासको लागि न.नं. ५ बाट क्षेत्रफल ०-०-३-३ जग्गा वादी कान्चनमाला चालिसेको भोग चलनमा रहेको कुरा मिसिल संलग्न नापी कार्यालय काठमाडौं, डिल्लीबजारको च.नं. ५६४३ मिति २०६५/०३/१५ को पत्र एवं मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६५/०४/२९ को टिप्पणी आदेशबाट देखिन्छ । कि.नं.८३, ८४ र ९१ को जग्गा क्षेत्रफल १४५.९० वर्गमिटर रहेको देखिन्छ । उक्त क्षेत्रफलबाट न.नं. ५ को ०-०-३-३ अर्थात् लगभग ३०.०० वर्गमिटर जग्गाबाहेक गर्दा पनि ११५.९०

जग्गा वादीको भागमा परेको देखिन्छ । जबकी कि.नं. ९० को १०९.९० वर्गमिटर जग्गा मात्र प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दा.खा. दर्ता गराएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले मिलापत्र अनुसार पाउने भागभन्दा बढी लिएको भन्ने कथन पुष्टि हुन सकेको देखिएन । वादी प्रतिवादीबिच भएको मिलापत्र अनुसार प्रतिवादीले पाउनुपर्ने भन्दा बढी जग्गा दा.खा. दर्ता गराएको नदेखिँदा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा देखिन आएन । प्रतिवादीले मिलापत्र विपरीत पाउनुपर्ने भन्दा बढी ४९.६७ वर्गमिटर जग्गा कि.नं.९० बाट कित्ताकाट गरी कि.नं.९१ सँग मिलान हुने गरी जग्गा दा.खा. दर्ता गराइपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

कि.नं. ९० को १०९.९० वर्गमिटर जग्गा प्रतिवादीले दा.खा. दर्ता गराएको क्रिया मिति २०६७/१०/०७ को मिलापत्रको भावना र परिणाम प्रतिकुल नदेखिँदा वादी दाबी नपुग्ने गरी मिति २०७०/०३/०९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/०८/२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : ऋतु राई

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम् ।

६७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-सी-२०३२, नामसारी गरी तर्फ कायम गरिपाउँ, उमा मिश्र वि. इन्द्रा मती देवी मिश्र

प्रत्यर्थी वादी उक्त अपुतालीको २ नं. को अपुताली पाउने क्रममा रहेको देखियो । विवाहिता छोरी पनि नभएको अवस्थामा मात्र क्रमश हकवालाले पाउने अवस्था हुन्छ । साथै मर्नेलाई स्याहार सुसारसमेत निजले नै गरेको विभिन्न सर्जमिन मुचुल्कासमेतबाट देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर पुष्टि हुन

सकेको देखिएन ।

बाबु आमाको सम्पत्ति छोरीले पनि छोरासरह अंश हक अथवा अपुताली हक प्राप्त गर्न सक्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी उमा मिश्रले आफ्नो भाउजू नाताकी अलखाको अंश हक अपुताली खाने हकदार कोही नभएको, निजको पालनपोषण तथा मृत्युपश्चात्को काजकिरिया मैले गरेको हुँ, सो अपुताली सम्पत्ति मैले पाउनु पर्छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरलाई पुष्ट्याई गर्ने तथ्ययुक्त सवुद प्रमाण पेस नगरी स्व. अलखा मिश्रलाई मैले सेवा सम्भार तथा मृत्युपश्चात् काजकिरिया मैले नै गरेको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिनु मात्र पर्याप्त हुदैन । सोको आधार दिइँदैन भने प्रतिवादीले जिकिर गरेकै भरमा अदालतले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा स्व. अलखालाई स्याहार सम्भार तथा काजकिरिया प्रतिवादी उमा मिश्रले गरेको भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक देखिएन । वादी इन्द्रमती देवी मिश्रले अलखालाई सेवा सम्भार तथा मृत्युपछि काज किरिया गरेको हो भन्ने सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिँदा कानूनी रूपमा यी वादी नै अलखाको अंश हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति रहेको देखियो ।

वादीले आमाको मृत्यु भएको करिब १० वर्षपछाडि परेको मुद्दा हदम्याद एवं हकदैयाविहीन रहेको वादी दाबीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी उमा मिश्रको जिकिर रहेकोमा २०४४ सालमा निज उमा मिश्रले प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गा प्रभावती मिश्र र अलखा मिश्रको अंश हकको जग्गा रहेको भनी रेश्मीराज मिश्रउपर फिराद दायर गरेबाट अलखा मिश्रको अंश हकको जग्गा हो भन्ने तथ्यलाई निजले स्विकार गरेको देखिन्छ । मिति २०२८/१२/०१ को सर्वोच्च अदालतको फैसला, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७/०९/१९ र मिति २०५८/०२/१६ मा भएको फैसला र पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०५९/०१/१८ मा अलखा मिश्रको अंश हक प्रतिवादी उमा मिश्रसँग रहने गरिएको मिलापत्रसमेतबाट वादीको आमा अलखा

मिश्रले प्राप्त गरेको अंश भागको ज.वि.१-१६-०१/२ जग्गा अलखा मिश्रले प्रतिवादी उमा मिश्रलाई कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गरिदिएको भन्ने तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । स्व. अलखा मिश्रकी छोरी वादी इन्द्रमती देवी मिश्रले आमाको अंश हकको सम्पत्ति प्राप्त गर्न अंश हक जग्गा जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा हदम्याद एवं हकदैयाविहीन मुद्दा दायर भएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन ।

अलखा मिश्रको संरक्षण तथा मृत्युपर्यन्तका कार्यहरू वादी इन्द्रमती देवी मिश्रबाट भए गरेको भन्ने गाउँ विकास समितिको सर्जमिन मुचुल्का, सिफारिस पत्रसमेतबाट कानूनी रूपमा स्व.अलखा मिश्रको नजिकको हकदार वादी इन्द्रमती देवी मिश्र देखिइरहेको यस अवस्थामा अलखा मिश्रले फैसलाबाट प्राप्त गरेको अंश भाग प्रतिवादी उमा मिश्रको नाउँमा रहेको जग्गाबाट नरमगरम मिलाई तर्फ कायम हुने गरीतर्फ छुट्याई ज.वि.१-१६-०१/२ जग्गा कानूनबमोजिम अंशबन्डा छुट्याई वादी इन्द्रमती देवी मिश्रले नामसारी दर्ता गर्न पाउने गरी भएको फैसला अन्यथा नभई मनासिब रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी उमा मिश्रको पुनरावेदन जिकिर र निजका तर्फका उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

स्व.अलखा मिश्रले फैसलाबाट प्राप्त गरेको अंश भागको जग्गा वादी इन्द्रमती देवी मिश्रले आफ्ना नाउँमा दा.खा.नामसारी गर्ने पाउने ठहरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७१/०३/०८ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०७२/०५/२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : ऋतु राई

इति संवत् २०७९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-सी-२०३३, नामसारी गरी तर्फ कायम, उमा मिश्र वि. राम सुन्दर

पाण्डेसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-सी-०५७०, फैसला नक्सा बदर, विनय कुमार मिश्र वि. आन्नदी देवी

जलेश्वर नगरपालिकाबाट भएको सोही निर्णयको आधारमा तय गरिएको बाटोउपर २०६६ सालमा दे.नं. १११४ को बाटो खिचोला चलन मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दामा मिति २०६७।१।१५ मा भएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं. १६ मा निर्णयबमोजिम कायम गरिएको बाटो देखाइएको अवस्था रहेको पाइयो । यसर्थ आधिकारिक निकायबाट निर्णय गरी निकालिएको बाटो सार्वजनिक नै हुने नै देखिन्छ । अदालतबाट गरिएको नक्सा मुचुल्काबमोजिम उत्तर, दक्षिण रहेको सो बाटोको पूर्व पश्चिमतर्फ घरहरूसमेत रहेको देखिई र यि वादीहरूसमेतले उक्त बाटो प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा नक्सा मुचुल्काबाट कायम बाटो बदर गर्दा मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न कठिनाई उत्पन्न हुन जाने देखिन्छ । साथै सोही स्थानको बाटो सम्बन्धमा रामसिकिल मिश्रले सार्वजनिक सडक खिचोला मेटाइपाउँ भनी यी पुनरावेदक वादीसमेतका विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा सुरु र उच्च अदालतबाट बाटो कायम गरेउपर यिनै पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन परी आजै पेस हुन आएको ०७६-सी-०३३३ को मुद्दामा पनि प्रस्तुत विवादित बाटोसमेत सार्वजनिक कायम हुने ठहर भइसकेको छ । यसर्थ आधिकारिक निकाय जलेश्वर नगरपालिकाको मिति २०४१।३।२४ को निर्णयबमोजिम उक्त बाटो खोलिएको अवस्थामा २०६६ सालमा दायर भएको बाटो खिचोला चलन मुद्दामा मिति २०६७।१।१५ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित न.नं. १६ को बाटोलाई सार्वजनिक बाटो कायम हुने ठहर गरी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।१३ मा भएको फैसला बदर हुने ठहर्‍याई महोत्तरी, जिल्ला

अदालतबाट मिति २०७१।१२।०२ मा भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई न.नं. १६ को बाटो सार्वजनिक कायम हुने ठहर गरी उच्च अदालत, जनकपुरबाट भएको मिति २०७५।१०।२० को फैसलालाई अन्यथा भन्ने नमिली कानूनसम्मत नै देखिने।

सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।०२ मा भएको फैसला उल्टी गरी २०६६ सालमा दायर भएको सार्वजनिक बाटो कायम मुद्दामा मिति २०६७।९।१५ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित न.नं.१६ को बाटोलाई सार्वजनिक हुने गरी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।१३ मा भएको फैसला बदर हुने ठहर गरी, महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।०२ मा भएको फैसला उल्टी गरी न.नं.१६ को बाटो सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत, जनकपुरको मिति २०७५।१०।२० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल माघ १८ गते रोज ४ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-WO-०१६५, अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशसमेत, गोकर्ण खनाल वि. Plot No.C-4, District Center, Saket, New Delhi, 110017, India को प्रोजेक्ट अफिस सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं.५ घर नं.१६६(ग) शान्तिभवन रहेको IRCON International Limited समेत

निवेदकले विपक्षीमध्येका सडक विभागका नाममा परमादेशको आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सडक विभागसँग निवेदकको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा कुनै किसिमको सम्झौता भएको देखिँदैन। निवेदकको विपक्षी कम्पनीसँग मात्र कारोबार र सम्झौता भएको र सो सम्झौता अनुसार विवाद समाधानको लागि भारतीय कानून अनुसार विदेशमा मध्यस्थ नियुक्ति भई

निर्णय भएको पाइन्छ। निवेदकले पाउनुपर्ने दाबीको रकम पनि सोही मध्यस्थको निर्णय अनुसारको रकम रहेकोमा विवाद देखिँदैन। उक्त मध्यस्थबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनको लागि निवेदकले प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि अनुसरण गर्नुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित कार्यविधि तोकिएको अवस्थामा त्यसको अनुसरण नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार उचित हुँदैन र सो कार्य यो रिटसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ। कानूनबमोजिम तोकिएको कुनै कर्तव्य कुनै निकायबाट पालना नगरेमा, गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदा मात्र परमादेशको आदेश जारी गरी उपचार प्रदान गर्न सकिने हुन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूले कुन कानूनले तोकेको कार्य नगरेको भनी निवेदकले खुलाउन सकेको अवस्था छैन।

रिट निवेदकले माग गरेको उपचारको विषय विदेशमा (भारत) भएको र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ ले छुट्टै कार्यविधि तोकेकोमा सोबमोजिम वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोबाट निवेदकले उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे/ अर्पणा कुँवर

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. १७

७०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०८०-WH-०२०४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुन्ना भन्ने मुन्नालाल केवट वि. रुपन्देही जिल्ला अदालतसमेत

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यी निवेदक मुन्ना भन्ने मुन्नालाल केवटउपर मुलुकी अपराध

संहिता, २०७४ को दफा २७६(१) विपरीत उपदफा (२) को खण्ड (ख)(१) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २७६(३)(ग) बमोजिम सजाय हुनका साथै यी प्रतिवादी सार्वजनिक सङ्गठित संस्थामा कार्यरत रही पदीय हैसियत तथा विश्वासको दुरुपयोग गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १५(२)(ड) बमोजिम थप सजाय गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(४) बमोजिम हुनसमेतको माग दाबी लिई मिति २०७९।०५।०७ मा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७९।०५।२३को आदेशानुसार रु.७०,०००/- नगद धरौटी माग भएबमोजिम धरौटी दाखिला गरी तारेखमा रहेकोमा जिल्ला अदालतको आदेशउपर वादी नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमको निवेदन परी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट यी निवेदक मुन्ना भन्ने मुन्नालाल केवटसमेतलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनु भनी भएको आदेशानुसार यी निवेदकलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाइएको र निज हाल थुनामा रहेको कुरामा विवाद नदेखिने।

निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट निजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भनी दाबी लिएको देखिन्छ। उक्त आदेश हुँदा के कुन गैरकानूनी आधार एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी भएको हो भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा निश्चित आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन। आफू थुनामा बस्न नपर्ने हो भन्नेसम्म दाबी जिकिर लिएको देखिन्छ। साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको रोहमा यी निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको छ। निजउपरको अभियोग दाबीको कसुर तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर,

बुटवल इजलासबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मानसिब आधारहरू भएको आधारमा नै यी निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राख्न पठाएको भन्ने नै देखिन्छ। अख्तियार प्राप्त अदालतबाट कानूनको अधीनमा रही कानूनबमोजिम भएको आदेशलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बदर गर्दा साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुन जाने अवस्थातर्फ यो अदालत सदैव सजग रहनुपर्ने।

मातहत अदालतबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भई गरेको काम कारबाहीबाट कानूनको गम्भीर त्रुटि एवं उल्लङ्घन गरेको नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी निवेदकउपर कुनै पनि काम कारबाही भए गरेको नदेखिएको र तल्लो अदालतले थुनछेक गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको निर्णयमा यस अदालतबाट सो आदेश प्रतिकूल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी नै रहेको अवस्थाउपर हस्तक्षेप हुन जाने देखिँदा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०८०।०६।१८ मा भएको आदेश नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१)(२)(ड) (च), १८, ४६, १३३ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८ को व्यवस्था विपरीत भएको भन्नेसमेत नदेखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल माघ १६ गते रोज ३ शुभम्।

७१

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०१९९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. गोम्बे भन्ने तिलक बहादुर भण्डारीसमेत

सुरू तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादी गोम्बे भन्ने तिलक बहादुर भण्डारी, शिव

बहादुर बस्नेत र भिषन बस्नेतको हकमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महल १ नं. विपरीत ऐ.३(१) नं. को अपराधमा निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ.ऐन महलको ३(१) नं.बमोजिम सजाय गरी सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोले सोही ऐन महलको ३(क) नं.बमोजिम थप सजायसमेत हुनपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ। सोतर्फ हेर्दा, जाहेरवालाले मौकामा दिएको जाहेरीमा मिति २०७०।०९।२१ गते रातिको समयमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूमध्ये भिषन बस्नेत, सबिन श्रेष्ठ र नबिन श्रेष्ठसमेतले मेरो वर्ष १२ की नाबालिका छोरीलाई पैसा दिने प्रलोभनमा पारी रातिको समयमा ललाइ फकाइ घर छेउको गोठमा लगी मुखमा रुमालले थुनी सामूहिक बलात्कार गरी घरसम्म ल्याएर छोडी कसैलाई भनेमा मारी दिन्छु भनी धाक, धम्की दिएको निजले आमालाई पिसाब पोलेको छ भनी रोई कराई गरेकोमा निजको उपचार गर्दा नाबालिका छोरीले उल्लिखित प्रतिवादीहरूले पटक पटक सामूहिक बलात्कार गरेको कुरा बताएकी छन् भनी बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ। निज जाहेरवाला परिवर्तित नाम बाह्रबिसे सि ले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा, तिलक बहादुर भण्डारीले पीडितलाई मेरै गोठमा लगेका थिए, उक्त गोठमा नै जबरजस्ती करणी कार्य गरेको हो। मैले पीडितले भनेर थाहा पाएको हुँ। शिवले घरमा लगेको थियो, भिषनले कारखानामा लगेर जबरजस्ती गरेको हो भनेर पीडितबाट थाहा पाएको हुँ। पीडितले रूँदै आएर मसँग भनेपछि मैले थाहा पाएर उपचार गर्न काठमाडौं लगेको हुँ भनी आफ्नोबेहोरालेखाइ दिएको देखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको वारदातको समयमा वास्तविक उमेर कति हो भन्ने विषयमा विवाद रहेको देखिन्छ। पीडितको उमेर वारदात हुँदाको समयमा के कति हो भन्नेतर्फ हेर्दा, बाह्रबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रतिवेदनबाट ११ वर्ष उल्लेख गरेको र पीडित स्वयम्ले बकपत्र गर्दासमेत ११ वर्ष भनी अदालतमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसको अलावा पीडितको आमा जाहेरवाला आफ्नो जाहेरीमा पीडित छोरी वर्ष

१२ को भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यी सबै प्रमाणको रोहबाट हेर्दा यी पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा माथिकै रहेको भन्ने देखिन्छ। यी प्रतिवादीहरूउपर जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिम सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने वादी पक्षबाट अभियोग दाबी लिएतर्फ विचार गर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. मा ... वा जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलमा लेखिएको सजाय थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त नं. ले महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा भन्ने शब्द समूह कानूनमा प्रयुक्त भएको पाइन्छ। यसबाट एउटै वारदातस्थलमा समूहमा रहेका प्रतिवादीहरूको सहयोग र उपस्थितिमा पालोपालो गरी करणी गरेको देखिएमा सामूहिक जबरजस्ती करणी हुने भन्न नै ऐनको मनसाय रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी गोम्बे भन्ने तिलक बहादुर भण्डारीले गोठमा, शिव बस्नेतले घरमा र प्रतिवादी भिषन बस्नेतले कारखानामा बलात्कार गरेको भनी पीडित स्वयम्ले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिने।

अतः प्रतिवादी गोम्बे भन्ने तिलकबहादुर भण्डारी, शिवबहादुर बस्नेत र भिषन बस्नेतलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.बमोजिम जनही ८ (आठ) वर्ष कैद र सोही ऐनको १० नं. बमोजिम पीडितले प्रतिवादीहरूबाट रु.५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने र अन्य प्रतिवादी नविन श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र सविन श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०९।१९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम्।

७२

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-१५३२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. ऋषि सुवेदी

प्रतिवादी ऋषि सुवेदीले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा, जाहेरवाली ममार्फत सिंगापुर गए पनि मैले निजलाई बिक्री गरेको छैन । मैले निजलाई सिंगापुरमा रहन बस्न सहयोग गरेको हुँ भनी र अदालतमा जाहेरवालीलाई मैले सिंगापुर लगेको छैन । निजलाई होटेल र अपार्टमेन्टमा राख्ने सम्बन्धमा सहयोगसम्म गरेको हो भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । साथै निज प्रतिवादीका साक्षी दिवाकर सुवेदीले जाहेरवालीले पैसा कमाउन नसकेकोले नेपाल फर्केर आएको हुँ भनी मलाई भनेकी थिइन् भनी प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिने ।

जाहेरवालीले मौकामा दिएको आफ्नो जाहेरीमा मलाई सातदोबाटोबाट भोज रानामार्फत एयरपोर्ट लिएको भनी उल्लेख गरे पनि अनुसन्धानको क्रमदेखि अदालतमा मुद्दा चल्दाका अवस्थामा निज भोज रानालाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा बुझिएको देखिँदैन । जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले सिंगापुरको अदालतमा विवाहको लागि लगेको, मुस्लिम केटासँग विवाह गर्न नमानेको, अनि मुस्लिमलाई बेचेपश्चात्, नेपाली र प्रहरीको सहयोगमा नेपाल फर्केको हो भन्ने यो मुद्दाका महत्वपूर्ण विवादित तथ्यहरू स्थापित गर्न खोजे पनि वादी पक्षले विश्वसनीय कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाण पेस गरी यी तथ्यहरू पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा कुनै महिलाले आफूलाई कसैले बेच्यो भनी जाहेरी दिई सोहीअनुरूप बयान प्रमाणित गराएकै भरमा निजको सो कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण नहेरिने हो भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ को कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले उक्त प्रावधानलाई एकतर्फी रूपमा पीडित भनी जाहेरी दिने वा बयान प्रमाणित गराउने सन्दर्भमा मात्र नहेरी अपराध घटे

नघटेको, आरोपित प्रतिवादीले अपराध गरेको प्रमाण रहे नरहेको, प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण दिन सके नसकेको समग्र विषयवस्तुतर्फ हेरिनुपर्ने भनी ने.का.प.२०७९ अंक ६ नि.नं.१०८९२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अभियोग पत्रमा उल्लेख भएका उक्त कसुरजन्य कार्यहरूको आधिकारिकता परीक्षण हुन सक्नेसम्मका प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्नुपर्नेमा सोसमेत पेस गरेको नदेखिने ।

अतः प्रतिवादी ऋषि सुवेदीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) बमोजिम बिस वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना गरी ऐ.को दफा १७(१) बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) भराइ लिन पाउने ठहर गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०२।०७ मा भएको फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादी ऋषि सुवेदीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०२।१६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CI-०१६९, जग्गा खिचोला घर उठाई चलन, विष्णु खत्वे वि. गौरी देवी खत्वे

प्रत्यर्थी/वादीको नाममा रहेको कि.नं.२०५ को जग्गामा ज.वि.०-१-८ जग्गा रहेको र पुनरावेदक/प्रतिवादीको नाममा रहेको कि.नं.२०४ को जग्गामा ज.वि.०-०-१७-० जग्गा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट देखिन्छ । सुरु जिल्ला अदालतको आदेशले मिति २०७१।०४।३० मा भै आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा, न.नं.१ कि.नं.२०५मध्येको वादीको भोगमा रहेको ज.वि.०-१-१-०.३३ जग्गा, न.नं.२ कि.नं.२०५मध्येको विवाद

जनिएको प्रतिवादी गोसाई पंडितको भोगमा रहेको ज.वि.०-०-०.६५ जग्गा, न.नं.३ कि.नं.२०५मध्येको विवाद जनिएको प्रतिवादी देवनारायण राजभोरको भोगमा रहेको ज.वि.०-०-०.२३ जग्गा, न.नं.४ कि.नं.२०५मध्येको छाप्रो भनी विवाद जनिएको ज.वि.०-०-०.३/४ जग्गा रहेको भन्ने देखिन्छ। त्यसैगरी न.नं.५ कि.नं.२०४ मध्येको प्रतिवादीको भोगमा रहेको ज.वि.०-०-१६.७० जग्गा रहेको र सो भित्र न.नं.४ख को ज.वि. ०-०-०१/४ जग्गा रहेको भनी नाप नक्सा भई नक्सा मुचुल्का खडा भएको देखिने।

नक्सा मुचुल्कामा उल्लेख भएको तथ्यहरू र वादी प्रतिवादीको नाममा रहेका जग्गाको स्वेस्ता अनुसारका कि.नं. र सोमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलसमेतलाई विश्लेषण गरी हेर्दा, वादी गौरीदेवीको नाउँको कि.नं.२०५ को जग्गा न.नं.१ मा देखाइएको पाइन्छ। उक्त न.नं. १ मा जग्गा ज.वि. ०-१-१.३३ मात्र देखिन्छ। जबकि वादी दाबीको कि.नं.२०५ जग्गाको स्वेस्तामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल ज.वि.०-१-८ देखिन्छ। यसबाट वादीको जग्गा स्वेस्ताभन्दा कमी देखिन आई अपुग देखिन्छ। न.नं. ४ क मा उल्लिखित जग्गा कि.नं. २०५ मध्येको प्रतिवादी विष्णु खत्वेको भोगमा देखिएको भनी झगडा जनिएको देखिन्छ। उक्त न.नं. ४क को जग्गा कि.नं. २०५अन्तर्गतको वादीको जग्गा देखिन्छ। यसरी न.नं.२ को ज.वि.०-०-०.६५ जग्गा, न.नं.३ को ज.वि.०-०-०.२३ जग्गा र उक्त न.नं. ४क मा रहेको ज.वि.०-०-६.३२ जग्गामा रहेको क्षेत्रफल न.नं.१ को जग्गाको क्षेत्रफलमा जोड्दा वादीको कि.नं.२०५ को स्वेस्ताबमोजिमको ज.वि.०-१-८-० को क्षेत्रफलसँग मेल खाने देखिने।

अतः यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले न.नं.४क र न.नं.४ख को घर जग्गासमेत प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।३०।२ मा भएको फैसला केही उल्टी भई न.नं.४ख मा बनेको घरको भाग र सो घरले चर्चेको जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णु खत्वेले खिचोल नगरेको भनी उच्च अदालत बिराटनगरबाट

मिति २०७३।०६।११ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर: अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल आश्विन १४ गते रोज १ शुभम्।

७४

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६८-WO-०३८२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, बलिराम प्रसाद तेली वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौं

गुठी संस्थानले मिति २०६७।०४।०५ मा गरेको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय गर्दा गुठी संस्थानलाई बुझ्दै नबुझी सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्णय गरेकाले त्रुटिपूर्ण भएको भनी दाबी गरेको पाइन्छ। यद्यपि गुठीको निर्णय फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको भन्ने कुरा निवेदकले नै उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसबाट आयोगले बदर गरेको निर्णयसम्बन्धीको सक्कल फाइलसहित भएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा निर्णय फाइल झिकाएर हेरेको भन्ने देखियो। निर्णय फाइलका सम्बन्धमा थप कुरा बुझ्न वा फाइलमा रहेका अस्पष्टताका सम्बन्धमा प्रस्ट गर्नुपर्ने आवश्यक भएको अवस्थामा निर्णयकर्तालाई झिकाउने वा सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार हो। अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक सम्झमा निर्णयकर्तालाई झिकाउने वा लिखित प्रतिवाद गर्न लगाउने अवस्था पनि रहन्छ। अनुसन्धान अधिकृतले निर्णयको सक्कल फाइल नै झिकाएर हेरेको र सो विषयमा थप स्पष्ट हुनपर्ने आवश्यकता नपरेको स्थितिमा निर्णयकर्तालाई नझिकाई नबुझी पनि निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ। निर्णयको सक्कल फाइल झिकाएर हेरेको स्थितिमा निर्णयकर्तालाई झिकाइएन, बुझिएन तसर्थ निर्णय त्रुटिपूर्ण हो भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब मान्न मिल्ने देखिएन। यसर्थ निर्णयकर्तालाई बुझिएन भनेकै आधारमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको अनुचित निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन

निर्देशन दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय बदर गरिरहनुपर्ने नदेखिने।

गुठी संस्थानको मिति २०६७।०४।०५ को निर्णय अनुचित देखिएको र उक्त अनुचित निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउने निर्णय गर्नसक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको देखिएको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयउपरको भएकाले आयोगको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्ने मार्ग प्रशस्त थियो, थिएन भनीसमेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ। यसबाट वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान रहेको अवस्थामा रिट निवेदन परेको भन्ने देखियो। निवेदकको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी हुन वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको अवस्था हुनुहुँदैन। यसरी गुठी संस्थानको निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयउपर निवेदक विशेष अदालतमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न जान सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै सोतर्फ केही नगरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको कारणबाट समेत निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिने।

गुठी संस्थानको निर्णयउपर परेको उजुरीमा अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान भई अनुचित कार्य भएको देखिएको, सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत रहेका गुठी प्रशासकले गरेको अनुचित निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन गरी अनुचित देखिए सोको दुष्परिणाम सच्याउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहे भएको देखिई सोहीबमोजिम निर्णय भएको पाइएको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट

भएको निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: टिकाबहादुर थापा / रंजना विश्वकर्मा

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ५ गते रोज ६ शुभम्।

७५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नहुकुल सुवेदी,
०७५-WO-०८२९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत,
जेनेरल म्यानेजर पिरापोंग जुटागानुन (Peerapong
Jutaganoon) वि. श्रम अदालत, अनामनगर,
काठमाडौंसमेत

निवेदक कम्पनीले कर्मचारीको उपदान कोष खडा गरी रकम जम्मा गरेको भनी दाबी लिन सकेको देखिँदैन। श्रम नियमावली, २०५० बमोजिम अनिवार्य रूपमा प्रतिष्ठानले खडा गर्नुपर्ने उपदान कोष खडा नगरेका कारण सेवा निवृत्त हुँदाका बखत पाउने सुविधामा थप १०% कर तिर्नुपरेकोले सो रकम कम्पनीका व्यवस्थापकबाट दिलाउने गरी भएको निर्णय न्यायसम्मत भएको भन्ने प्रत्यर्थी उमेश श्रेष्ठको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। मिसिल हेर्दा थाई एयरवेजबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी उमेश श्रेष्ठले प्राप्त गर्ने करयोग्य उपदान रकम रु. १४,४१,९५७। रहेको भन्ने देखिन्छ। उक्त रकम स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी नभएको अर्थात् निवेदक प्रतिष्ठानले कर्मचारीको उपदान कोष खडा गरी रकम जम्मा नगरिदिएका कारणले उक्त रकमको १५% ले हुने रकम रु. २,१६,२९३।५५ कर कट्टी भएको देखिन्छ। उपदान कोषमा जम्मा भएको कामदार वा कर्मचारीले पाउने उपदान रकममा लाग्ने करका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) ले स्वीकृत अवकाशबाट हुने भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिने।

रिट निवेदक प्रतिष्ठानको हकमा श्रम कानून आकर्षित हुनेमा विवाद देखिँदैन। प्रत्यर्थी उमेश श्रेष्ठ

निवेदक प्रतिष्ठानका अवकाश प्राप्त कर्मचारी रहेको भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद रहेको देखिन्छ । निवेदक प्रतिष्ठान र अवकाश प्राप्त कर्मचारीबिच निवेदक प्रतिष्ठानले उपदान कोष खडा गरी रकम जम्मा नगरिएको कारणले उपदानबापतको रकममा बढी रकम करकट्टी गरेको भन्ने विवाद भएको र माथि विवेचना भएबमोजिम प्रतिष्ठानले कर्मचारीको उपदान कोष खडा गर्नेपने देखिएको स्थितिमा श्रम कानून आकर्षित हुनेमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी र प्रतिष्ठानबिचको विवाद श्रम कार्यालयले हेर्न मिल्ने नै देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(३) बमोजिम उपदान, सञ्चयकोष वा क्षतिपूर्ति नदिएको वा दिन ढिलाई गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो रकम भुक्तानी दिन श्रम कार्यालयले आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २६ ले त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिने

अतः अवकाश प्राप्त कर्मचारी उमेश श्रेष्ठले पाउने उपदान रकममा थप १० प्रतिशत कर यी रिट निवेदकले श्रम कानूनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उदासीन रहेको कारण तिर्नुपरेको देखिएको, सो रकम निवेदक प्रतिष्ठानबाट भुक्तानी पाउने ठहर्‍याएको श्रम कार्यालय अञ्चल कार्यालय बागमतीको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर ठहर गरेको श्रम अदालतको फैसला कानून र न्यायसम्मत देखिएको साथै सो निर्णय एवम फैसलाबाट निवेदक कम्पनीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत वाधा पुगेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा निवेदकको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- टीकाबहादुर थापा

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल जेष्ठ २४ गते रोज ५ शुभम् ।

७६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-८१-१००८, ०७५-८१-०५३४, अंश

चलन, सविना प्रधान मास्के वि. सुरेशराज मास्केसमेत, महेशराज मास्के वि. सविना प्रधान मास्के

प्रतिवादी सकिला मास्केको नाउँमा रहेको कि.नं. ७७९ को घर जग्गा र प्रतिवादी महेशराज मास्केको नाउँको बा.८ च १०९७ नं. को कारसमेत अंशियाराहरूबिचमा बन्डा लाग्ने हो भनी पुनरावेदक/वादी सविना मास्केले पुनरावेदन जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सकिला वैद्य मास्केले उक्त जग्गा पिताले हालैको बकसबाट दिनुभएको जग्गा बिक्री गरी सहकारीको ऋणसमेत थपि जग्गा खरिद गरेको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न पेस भएका मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा, प्रतिवादी सकिला वैद्य मास्केको नाउँको कि.नं. १०६५ को ०-१-०-१ घरजग्गा निज सकिला वैद्यले मिति २०६४।०१।१७ मा निजको बुबा दिल बहादुर वैद्यबाट हालैको बकसपत्र मार्फत प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त घरजग्गा मिति २०६७।०५।३१ मा रु.१,०३,००,०००/- मा बिक्री गर्दा निज सकिला वैद्यको भागमा ४ भागको १ भागले हुने रु.२५,७५,०००/- परेको देखिन्छ भने गुण मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लि.बाट मिति २०६६।०१।१६ मा रु.४१,५०,०००/- ऋण कर्जा लिएको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादी महेशराज मास्केको नाउँको कि.नं. २३१६ र २३१८ को जग्गा बन्डा लाग्ने ठहर भएको फैसला मिलेको छैन, निजी आर्जनको कायम हुनपर्ने हो भन्ने प्रतिवादी महेशराज मास्केको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निज प्रतिवादीले उक्त कित्ता जग्गाहरू सगोलमा छुट्टै कि.नं. २३१६ को जग्गा मिति २०५२।०५।१२ मा र कि.नं. २३१८ को जग्गा मिति २०५२।०५।१२ मा फरक फरक व्यक्तिबाट एकै दिनमा खरिद गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफू छुट्टि भिन्न भई बसी आफू छुट्टै खतीउपती गरिरहेको भनी जिकिर लिए पनि आफू छुट्टीभिन्न भएको कुनै आधिकारिक वा विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । मुल अंशियार प्रतिवादीमध्ये सुरेशराज मास्के र किरणराज मास्केले समेत आफूहरू सगोलमै रहेको भनी

प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६क मा एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २९ मा अदालतले यस ऐनबमोजिम अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यसको प्रमाण पुऱ्याउने भार सोही पक्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिने ।

प्रतिवादीमध्ये महेशराज मास्केले मिति २०५२।०५।१२ मा खरिद गरेको कि.नं.२३१६ र कि.नं.२३१८ को जग्गा सगोलमै रहे भएको अवस्थामा खरिद गरेको देखिँदा सो जग्गाहरूमा वादीलाई बन्डा नलाग्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१८ मा भएको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी भई उक्त कित्ता जग्गासमेतबाट वादीले अंश पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।१९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन ८ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १८

७७

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-RB-०१२२, बैंकिङ कसुर, झलक कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. OTTO तथा Coolpad लगायतका विभिन्न ब्रान्डको मोबाइल तथा मोबाइल फोनको स्पेयर पार्टसहरू विदेशबाट आयात गरी नेपाल राज्यभर खुद्रा थोक मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएकोमा अजय भन्ने झलक कुमार श्रेष्ठले मोबाइल फोन सेट तथा अन्य सामानहरू खरिद गर्दाको रकम उठेको कुल बिलमध्येको रकम भुक्तानीको लागी मेरो कम्पनीको नामको प्रभु बैंक लि.मा रहेको

चलती खाता नं.०२८००१००३७११९१०००००१ बाट म जाहेरवालाको कम्पनीले भुक्तानी पाउने गरी मिति २०७४।०१।१२ गते रु.३,००,०००।- रु.४,००,०००।-, रु.४,७२,८४१/३१।- रु.२५,००४।- ६४.नं. को चेकसमेत गरी रु.११,९७,८४५।९५।- को चेक दिनु भएकोमा सो चेकहरू सम्बन्धित बैंकमा पटक पटक भुक्तानीको लागि पेस हुँदा खातामा चेकबमोजिमको रकम मौज्दात नभएकोले भुक्तानी हुन नसकि बाउन्स भई बैंकले चेक फिर्ता पठाएको हुँदा निज प्रतिवादी अजय भन्ने झलक कुमार श्रेष्ठले तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको रकम नतिर्ने नबुझाउने नियत राखी खातामा रकम नै नभएको चेक काटी बैंकिङ कसुरको कार्य गरेको हुँदा निज प्रतिवादी अजय भन्ने झलक कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कारबाही गरी रु.११,९७,८४५।९५ दिलाई भराइ पाउ भनी जाहेरवाला सचिन उदासको जाहेरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिने ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी-जानी चेक काटी दिन नहुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा १५(१) मा कसैले दफा ३(ग) बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै आफैँले हस्ताक्षर गरी कुल रु.११,९७,८४५।९५।- को चेकहरू जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.को नाममा जारी गरेको, प्रतिवादीउपरको जाहेरी, प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष गरेको बयानमा चेक आफ्नो खाताको भई चेकमा रहेको हस्ताक्षरसमेत आफ्नो नै रहेको भनी उल्लेख गरेको, प्रभु बैंक लि. को Cheque Information Report मा समेत प्रतिवादीको खातामा पर्याप्त रकम नरहेको कारण चेक भुक्तान नभएको भनी उल्लेख भएकोमा प्रतिवादी अजय भन्ने झलक कुमार श्रेष्ठले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटिदिएको र सो चेकको

भुक्तानी हुन नसकेबाट बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने। आयो।

अतः निज प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न मिल्ने नदेखिएको र १ (एक) महिना कैद सजाय गर्दा चर्कोपर्ने देखिँदा निजलाई १२ (बाह्र) दिन कैद सजाय गर्दा मनासिब नै देखिन आएकोले प्रतिवादी अजय भन्ने झलक कुमार श्रेष्ठलाई बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५(१) अनुसार बिगोबमोजिम रु.११,९७,८४५.९५।- जरिवाना र १ (एक) महिना कैद गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१०।१५ को फैसला केहि उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई १२ दिन कैद मात्र हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीको अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने हदसम्मको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: मेजुमी गुरुङ

कम्प्युटर: सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०७९ माघ ०४ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-RB-०१९८, बैकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. सत्येन्द्र कुमार यादव भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

७८

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-०६४४, उत्प्रेषण परमादेश, प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश, विरेन्द्रनगर सुर्खेत, नेपालसमेत
नेपालको संविधानको धारा १८(३) र धारा ४२(१) को साझा उद्देश्य समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्दै पिछडिएका जनताको हितमा विभिन्न किसिमका सकारात्मक पहल गर्ने हो। रोजगारीमा सकारात्मक विभेद त्यसको एउटा आयाम हो। रोजगारीमा आरक्षणको विषयमा धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अतिरिक्त धारा ४२(२) (३) र (५) मा समेतमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनी व्यवस्थामार्फत सकारात्मक विभेदको जुन व्यवस्था गरी कानून मार्फत आरक्षण पाउने वर्गसमेत पहिचान गरेको थियो त्यसलाई वर्तमान संविधानको धारा १८ र ४२ ले परिमार्जन, वितृतीकरण र विविधिकरण गरेको अवस्था छ। यही क्रममा वर्तमान संविधानले थारू समुदायलाई समेत एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र वर्गको रूपमा पहिचान गरेको देखिने।

अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिसकेको सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले तीन वर्ष भित्र कानूनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सो विषयमा कानून निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट शान्तीकुमारी मोदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको परमादेश (०७३-WO-०२७३) मुद्दामा निर्देशन दिएको यतिका वर्ष वितिसकदा पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको पाइएन। तसर्थ कानून निर्माण गरी नागरिक अधिकार स्थापित गर्नतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने।

तसर्थ आरक्षणसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रवन्ध मिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमापर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट आरक्षण नगरिदा वास्तविकरूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रवन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् लोकसेवा आयोगसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: भेषराज पौडेल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १ गते रोज ४ मा शुभम्।

७९

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-०७१३, उत्प्रेषण परमादेश, प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीसमेत वि. नेपाल वायुसेवा निगम, पदपूर्ति समिति काठमाडौंसमेत

नेपालको संविधानको धारा १८(३) र धारा ४२(१) को साझा उद्देश्य समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्दै पिछडिएका जनताको हितमा विभिन्न किसिमका सकारात्मक पहल गर्ने हो। रोजगारीमा सकारात्मक विभेद त्यसको एउटा आयाम हो। रोजगारीमा आरक्षणको विषयमा धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अतिरिक्त धारा ४२(२) (३) र (५) मा समेतमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनी व्यवस्थामार्फत सकारात्मक विभेदको जुन व्यवस्था गरी कानून मार्फत आरक्षण पाउने वर्गसमेत पहिचान गरेको थियो त्यसलाई वर्तमान संविधानको धारा १८ र ४२ ले परिमार्जन, विस्त्रितिकरण र विविधिकरण गरेको अवस्था छ। यहि क्रममा वर्तमान संविधानले थारू समुदायलाई समेत एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र वर्गको रूपमा पहिचान गरेको देखिने।

वर्तमान संविधानले थारू समुदायलाई समेत एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र जातिको रूपमा पहिचान गरिसकेको अवस्थामा आरक्षण कानूनद्वारा गरिने व्यवस्था हुँदा वर्तमान संविधानको व्यवस्थाको रोहमा सम्बन्धित कानूनको तत्काल पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, अन्य ऐन, नियम र विनियमका आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा वर्तमान संविधानबमोजिम पुनरावलोकन र परिमार्जन हुन सकेको पाइएन। थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायको रूपमा पहिचान गरिएपछि यो समूहले मधेशी वा आदिवासी/जनजाती समूहबाट निवेदन दिन पाउँछ भन्ने विपक्षीहरूद्वारा लिएको तर्क संविधानको व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने नदेखिने।

तसर्थ आरक्षणसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारू लगायत

हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट आरक्षण नगर्दा वास्तविकरूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रवन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोगसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: भेषराज पौडेल

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १ गते रोज ४ मा शुभम्।

इजलास नं. १९

८०

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-RC-०००९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. भिम बहादुर चौधरी

प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज, पीडितले मौकामा गरेको कागज, निजहरूले सो बेहोरा समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्रलाई पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणहरूले समर्थित गरिरहेको अवस्था देखिन आउँछ। फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त Principle of Corroboration of Evidence ले दृष्टान्त गरेबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा एक प्रमाणले अर्को प्रमाणलाई समर्थन गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले यी पीडितमाथि जबरजस्ती करणी गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीको वारदात हुँदाको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी हेर्दा, प्रतिवादीले गाउँघरमा नातिनी नाता पर्ने ७ वर्षकी नाबालिका यी पीडितलाई टि.भि हेर्न लगाई, चाउचाउ खान दिई,

ललाइ फकाइ घरदेखि टाढा बगैँचामा लगी साँझको समयमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा निजले गरेको कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वसमेत मौजुद रहेको पाइँदा प्रतिवादीलाई जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, जाहेरवाला, पीडित र घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरुले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र तथा पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट यी प्रतिवादीले नाबालक अवस्थाकी पीडितलाई साँझको समयमा ललाई फकाइ गरी क्रूरतापूर्वक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरमा जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७८/०३/०६ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७८/१०/१२ को फैसला साधक जाँचको रोहमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- संगीता के.सी..

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल पुस २९ गते रोज १ शुभम् ।

८१

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०२०८, जबरजस्ती करणी, समिर खान वि. साङ्केतिक ठेगाना “०४-०७-२५-अ” बस्ने साङ्केतिक नाम “निर्मला”को जाहेरीले नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दाकी पीडितको उमेर १५ वर्ष भएको देखिएको र पीडितसँग विवाह गरी सहमतिमा करणी लिनु दिनु गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले बयान गरेको साथै पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखिएको अवस्थामा उल्लिखितदफा २१९(२)को कानूनीव्यवस्थासमेतका आधारबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती

करणीमा सजाय गर्ने गरेको सुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र सोका लागि प्रत्यर्थी झिकाइ पाउँ भनी प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादी समिर खान मियाँलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा ऐ. संहिताको दफा २१९(३) (ग) बमोजिम १३ (तेह्र) वर्ष कैद सजाय हुने, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी यी प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु. ५००००। - (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०९/२४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७८/११/२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ०९ गते रोज ३ शुभम् ।

८२

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०८३७, जबरजस्ती करणी, पूर्ण बहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार

मौकाको जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धानका क्रममा गरेको कागजसमेतलाई पीडित र जाहेरवालाले सुरु अदालतमा आई बकपत्र गरी समर्थन गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रतिवादीको विरुद्ध प्रमाण ग्राह्य देखिन्छ ।

सुरु मिसिल संलग्न पीडित परिवर्तित नाम ६४ छिन्चु (ग) को उमेर १४ वर्ष रहेको प्रदेश अस्पताल, कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले गरेको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित निजको उमेरका सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिँदैन पीडितको

कन्याजाली च्यातिएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको । परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने डाक्टरले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरेको, पीडित, जाहेरवाला तथा वादीका साक्षीहरूले जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरेको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्चको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र सोका लागि प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी पूर्ण बुढालाई १२ वर्ष कैद हुने तथा पीडितले प्रतिवादीबाट रु. ५०,००० ।- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति पाउने साथै प्रतिवादीबाट रु. १८००।- असुल गरी पीडित राहत कोषमा दाखेल गर्ने ठहर्‍याई सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/११/१७ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७९/०३/०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

८३

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-१७५७, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, वर्ष ६२ को सङ्केत नं. ५६ (२०७७/०७८) ९६ (ख) वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा परिवर्तित नाम ५६(२०७७/०७८)९६ ले आमाको सिकाएको कुरा व्यक्त गरेकी, पहिलेपट्टिको छोरालाई आफूले जग्गाको कारोबारमा दिएको रु.१,२०,०००।- नदिनको लागि बहाना बनाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिएको हुन सक्ने भनी पीडित झड्केली छोरी भएको तथ्य स्वीकारी आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरेको पाइन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले

अदालतमा बयान गर्दा राखेका साक्षी सुरु अदालतमा उपस्थित गराई आफ्नो इन्कारी बयान पुष्टि गराउन सकेको समेत देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीको इन्कारी बयान निजको निर्दोषिताका सवालमा ग्रहण योग्य देखिएन ।

प्रतिवादीको उक्त जिकिर कानूनतः स्वीकार योग्य देखिएन । आफ्नै पत्नीले प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा पतिले छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटान गरेको, पीडितले पनि आफूउपर “सानो बुबा” बाट कसुर भएको भनी व्यक्त गरेको, घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिले पनि बिगतमा पीडितउपर भएको कसुरको वर्णन गरी व्यक्त गरेको तथ्य, प्रतिवादीको बिगतको क्रियाकलापको त्रासमा समेत तत्काल जाहेरी पर्न नसकेको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट देखिएको कन्याजालीको अवस्था अन्य कारणले भएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन ।

प्रतिवादीले जाहेरवालाको पहिलोपट्टिका छोरसँग लेनदेन भएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइबाहेक ठोस लिखत, प्रमाण पेस गरेको र लेनदेन भएको भनिएका व्यक्तिलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई लेनदेन व्यवहार रहेभएको पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । लेनदेनकै कारणले मात्र पति र झड्केलो पिताउपर जबरजस्ती करणी जस्तो यौनजन्य कसुरमा आरोप लगाएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वसनीय नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी र हाडनातामा करणीको कसुर ठहर गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला अन्यथा देखिन आएन । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र सोका लागि प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी ५६ (२०७७/०७८) ९६ (ख) ६२ वर्षको उमेरको देखिएको, निजलाई समग्रतामा हुन सक्ने सजायलाई मध्यनजर गर्दा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा

२१९ को उपदफा ३ को (ख) बमोजिम १८ (अठार) वर्ष कैद हुने तथा सोही दफा २१९ को उपदफा (८) र दफा २२० को उपदफा (२) को (ख) बमोजिम चार वर्ष थप गरी जम्मा २२ (बाइस) वर्ष कैद र चालिस हजार जरिवाना हुने, साथै सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम यी प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु. ५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को (झ) बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा रु. २८००।- क्षतिपूर्ति शुल्क भराइदिनेसमेत ठहर गरी सुरु दाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९/०३/१४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७९/११/३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

८४

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-१०९३, कर्तव्य ज्यान, भुवन ढकाल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी भुवन ढकाललाई जन्म कैदको सजाय माग गरी अभियोग दायर भएकोमा १२(बाह) वर्ष कैद र रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेको नदेखिँदा त्यसतर्फ विवेचना गरीरहुनु परेन।

मौकामा कागज गर्ने सुमन दवाडी, टोपबहादुर कार्की क्षेत्र र सुरेश गुरुङसमेत अदालतमा आई यी प्रतिवादीले बाबुलाई लड्थीले हानेका हुन् भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ। मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Blunt force trauma and internal hemorrhage भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट समेत यिनै प्रतिवादीले प्रहार गरेको चोट पीडाका कारणबाट

मृतकको मृत्यु भएको भन्नेमा विवाद रहेन।

पुरावेदक प्रतिवादी र मृतक बाबु छोरा भएको, निजहरूबिचमा पूर्वरिसइवि रहेभएको समेत एकातर्फ नदेखिएको र निज प्रतिवादीले नियतपूर्वक मृतकको ज्यान मारेको भन्ने पुष्टि वादी पक्षले गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन। यी पुनरावेदक आफैँले बयान र पुनरावेदन पत्रमा समेत आवेशमा आएर आत्मरक्षाका लागि बुबालाई कुटेको भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। कुनै कामको सिलसिलामा आफूले अपनाउनुपर्ने पूर्ण सतर्कता नअपनाएको अवस्थाको परिणाम स्वरूप कुनै व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा लापरवाहीपूर्ण कामबाट ज्यान गएको मान्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई धान बेच्न नदिएको विवादमा बाबुलाई प्रहार गरेको चोटबाट बाबुको मृत्यु भएको देखिँदा एकाएक भएको झगडामा उठेको रिसको आवेशमा तत्काल बाबुको ज्यान मारेको भन्ने देखिइएको अवस्थामा आवेशप्रेरित हत्यामा सजाय गर्ने गरेको सुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्चको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन। लापरवाहीबाट बाबुको ज्यान मर्न गएकोले उच्चको फैसला केही उल्टी गरिपाउँ भन्ने प्रयोजनका लागि प्रत्यार्थी झिकाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीतर्फको कानूनव्यवसायीको बहस जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन आएन।

प्रतिवादी भुवन ढकालले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई निजलाई १२(बाह) वर्ष कैद र रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना गर्ने गरी सुरुगोरखाजिल्ला अदालतबाटमिति २०७८/०१/१६ मा कसुर निर्धारण र मिति २०७८/०२/०२ मा सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७८/०८/१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ०९ गते रोज ३ शुभम्।

८५

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०३७५, अपहरण तथा जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. तेजबहादुर पुलामी मगर

प्रतिवादी तेजबहादुर पुलामी मगरलाई जबरजस्ती करणीतर्फको कसुरमा सजाय हुने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेको नदेखिँदा त्यसतर्फ विवेचना गरिरहनु परेन।

प्रतिवादीले करणी गर्नेबाहेक पीडितलाई अपहरण गरी शरीरबन्धक बनाउने र अन्य लाभ लिने उद्देश्य लिएको भन्नेसमेत अवस्था मिसिलबाट नदेखिको अवस्थामा प्रतिवादीले शंकाको सुविधा पाउने नै हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तेज बहादुर पुलामी मगरलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय हुने र अपहरण शरीर बन्धकतर्फको आरोप पुष्टि नभएबाट सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला न्याय र कानूनको रोहबाट मिलेकै देखिँदा अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर र सो का लागि प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् उपन्याधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी तेज बहादुर पुलामी मगरलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) अन्तर्गतको कसुरमा ऐ.दफा २१९ को उपदफा ३(ख) बमोजिम १४(चौध) वर्ष कैद, प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.२०,०००।- (बिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेनसेसन लेभी) समेत प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्ने ठहर

गरी सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/०९/०९ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्न्याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७/०९/२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

८६

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-RC-००५०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जितेन्द्र पासमान

उच्च अदालतबाट प्रतिवादीहरूले साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादीमध्येका जितेन्द्र पासमानलाई जन्म कैदको सजाय हुने गरी भएको सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सो हद सम्म सदर हुने, अर्का प्रतिवादी कृष्ण कुमार पासमानलाई १३ (तेह्र) वर्ष ४ (चार) महिना कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा निज प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ विवेचना गरिरहनु परेन।

प्रस्तुत मुद्दामा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्ति, वस्तुस्थिति मुचुल्काको कागज गर्ने व्यक्ति तथा घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको साक्षीसमेतले मृतक भोला मण्डलले प्रतिवादी फुलगेन पासमानकी छोरी जितनी कुमारी मण्डलसँग प्रेम सम्बन्ध भएको कारण भोला मण्डललाई कृष्ण कुमार पासमान, जितेन्द्र पासमानसमेतले कर्तव्य गरी हत्या गरेको हुन् भन्ने सुनी थाहा पाएको, भोलिपल्ट भोला मण्डलको लास वुचन महाराको खेतमा देखेको हुँदा प्रतिवादी कृष्ण कुमार पासमान, जितेन्द्र पासमानसमेतले कर्तव्य गरी मारेका हुन भनि बकपत्र गरेबाट जाहेरवाला, घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू, वस्तुस्थिति मुचुल्काको कागज गर्ने मानिससमेतले मौकामा गरेको कागज तथा अदालतसमक्षको बकपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम अन्यथा भन्ने मिल्ने देखिन आएन।

वस्तु निष्ठ प्रमाणले आफ्नो बयान बेहोरा पुष्टि गर्न नसकेकोले निजको बयानलाई समर्थन गरी प्रतिवादीकै साक्षीले गरेको बकपत्र निजको निर्दोषिताका लागि ग्रहणयोग्य नदेखिँदा यी प्रतिवादी जितेन्द्र पासमानलाई जन्म कैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला अन्यथा देखिएन । जितेन्द्र पासमानलाई जन्मकैद हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला न्याय र कानूनको रोहमा मिलेकै देखिँदा अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन । प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी जितेन्द्र पासमानले भोला मण्डलको कर्तव्य गरी हत्या गरेकोले निज प्रतिवादी जितेन्द्र पासमानले साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादीमध्येका जितेन्द्र पासमानलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी भएको सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७६/०५/२२ को फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७८/१२/०९ मा भएको फैसला साधकको रोहमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ०९ गते रोज ३ शुभम् ।

८७

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०५२२, ज्यानसम्बन्धी कसुर र हातहतियार खरखजना, नेपाल सरकार वि. हेमलाल सुनार

फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको कसुर शंकारहित तवरबाट वादी पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिमको कसुर गरेको भनि वादी पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीको बयानसमेतका मिसिल संलग्न कागज

प्रमाणबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीले सोहि संहिताको दफा १८१ बमोजिमको लापरवाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मारेको तथा दफा १३० बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी हातहतियारको कारोबार (स्वामित्व प्राप्त गर्ने) गरेको कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिन्छ ।

पुनरावेदक प्रतिवादी हेमलाल सुनारले काका मृतक दल बहादुर सुनारलाई मार्नुपर्ने सम्मको कारण परिस्थिति, परिबन्ध, इवी रही मारौं भन्ने नियतकासाथ बन्दुक पड्काएको भन्ने मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन । यी प्रतिवादीले पड्काएको बन्दुकको छर्‍या लागी मृतकको मृत्यु भएको तथ्य शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखिए तापनि नियतबस यी प्रतिवादीले मृतकलाई मारेको देखिँदैन । बाली नोक्सान गर्ने जंगली जनावर धपाउने गरी राखेको बन्दुक पड्काउनुपूर्व यी प्रतिवादीले रूखको पात र रूख किन हल्लिएको हो भन्ने यकिन गरी मात्र बन्दुक पड्काउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पड्काएको बन्दुकको छर्‍या लागी मृतकको मृत्यु हुन गएको देखिँदा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको लापरवाहीपूर्ण कार्यले मृतकको ज्यान मर्न गएको र यी प्रतिवादी स्वयम प्रहरीसमक्ष पुगि आत्मसमर्पण गरेको समेतका आधारमा उच्च अदालतबाट भएको फैसला न्याय र कानूनको रोहमा मनासिब नै रहेको देखियो । प्रतिवादी हेमलाल सुनारलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र सो प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाइ पाउँ भनी विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

सुरु प्युठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/१२/२६ मा कसुर कायम र मिति २०७८/०१/१३ मा सजाय निर्धारण गरी प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुने ठहराई भएको फैसला मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३०(१) को कसुर ठहर भए बाहेकको फैसला मिलेको नदेखिँदा आंशिक बदर भै सोही संहिताको दफा १८१(२) बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादी हेमलाल सुनारलाई ३(तीन)वर्ष कैद सजाय तथा रु.३०,०००।- (तीस हजार रुपियाँ)

जरिवाना हुने तथा सोही संहिताको दफा १३०(१) को दायित्व सोही संहिताको दफा ४३(२) बमोजिम एकीकृत सजाय गर्नुपर्ने भएकाले हातहतियार खरखजनातर्फ २(दुई) वर्ष कैद र रु.२०,०००।- (बिस हजार) जरिवाना हुनेमा सोको आधा १(एक) वर्ष कैद र रु.१०,०००।- रुपियाँ थप सजाय र जरिवाना हुने, सोही संहिताको दफा १८६ बमोजिम मृतकमा आश्रित परिवारलाई रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराई कानूनबमोजिम हुने क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत अपराध पीडित संरक्षण कोषमा दाखिल गराईदिने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७८/०९/२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

८८

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-१३४४, अप्राकृतिक मैथुन, परिवर्तित नाम भाटीसैन ७० (H) वि. नेपाल सरकार

सुरु डोटी जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा निज कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम भाटीसैन ७०(H) लाई भएको जन्म कैदको सजायको २ तिहाई अर्थात् १६ वर्ष ८ महिना बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने सजाय निजलाई चर्को पर्ने भएको हुँदा निज कानूनको विवादमा परेको बालकले जम्मा ८ (आठ) वर्ष मात्रै कैदबापत बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने ठहर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) बमोजिम सुरु अदालतले राय प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ। कसुर गर्दाका बखत निज कानूनको विवादमा परेको बालकको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको, निज दृष्टिविहीन (ग) वर्गको अपाङ्गता भएको अवस्था रहेको, निजले अनुसन्धानको क्रममा र सुरु अदालतमा बयान गर्दा पनि कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिन्छ। निजले

आफूले गरेको कार्यप्रति पश्चाताप गरी अब देखी यस्तो कार्य गर्ने छैन भनी बयान बेहोरा लेखाएको समेतका आधारमा निज कानूनको विवादमा परेको बालकलाई ठहर भएको सजाय १६ वर्ष ८ महिना कैद निजलाई चर्को पर्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) बमोजिम ८ (आठ) वर्षमात्र कैद सजाय गर्ने गरी सुरु डोटी जिल्ला अदालतले पेस गरेको राय प्रस्तावलाई समेत सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसलामा विवेकपूर्ण तवरबाट सजाय निर्धारण भएको देखिँदा न्याय र कानूनको रोहमा मनासिब नै देखिई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआएकोले सजाय कम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र सो का लागि प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम भाटीसैन ७०(H)ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२)(ग) तथा दफा २२६(१) र (३)को कसुर गरेकोले निज बालक भाटीसैन ७०(H) लाई सोही दफा २१९(३) (क) बमोजिम हुने जन्मकैदलाई सोही दफा ४२ बमोजिम २५ वर्षमा परिणत गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम हुने दुई तिहाई अर्थात् १६(सोह) वर्ष ८(आठ) महिना कैदबापत बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने, साथै निज बालक भाटीसैन ७०(H) ले पीडित कोटान्जर ७०(G) लाई सोही दफा २२८ बमोजिम रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१)(ज) बमोजिम रु.२,२००।- (दुई हजार दुई सय रुपियाँ) क्षतिपूर्ति शुल्कबापत निज बालकले पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने साथै कानूनको विवादमा परेका यी बालक परिवर्तित नाम भाटीसैन ७०(H)को उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको, निज बालक दृष्टिविहीन रही 'ग' वर्गको अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहेको देखिएको र निजले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत कसुरमा साबित रही

न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको अवस्थासमेतलाई विचार गरी निज बालकलाई जन्मकैद ठहर भई कायम भएको १६ वर्ष ८ महिना सजाय चर्को पर्ने देखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) बमोजिम ८(आठ) वर्ष मात्र कैदबापत बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने गरी डोटी जिल्ला अदालतले मिति २०७८/१०/०६ मा गरेको फैसला रायसहित सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७९/०८/२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

८९

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-RC-००४९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सन्जु भन्ने अविषेक आडबुहाङ लिम्बू

जाहेरवाला खुसी लिम्बूले यी प्रतिवादीउपर दिएको किटानी जाहेरी बेहोरा समर्थन गरी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ। घटना विवरण कागजका मानिसहरू सरु लिम्बू तथा प्रतिवादीका बाबु जयन्द्र लिम्बूसमेतले अदालतमा बकपत्र गर्दा यी प्रतिवादीसमेतले मृतक काजीमान लिम्बूलाई कुटपिट गरेको भनी किटानीसाथ लेखाईदिएको देखियो। मृतकको Post mortem report बाट काजिमान लिम्बूको मृत्युको कारणमा Deu to comma as a result of head injur produced by blunt force भन्ने उल्लेख भएको समेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यिनै प्रतिवादीको कुटपिटको कारणबाट काजिमान लिम्बूको मृत्यु भएको पुष्टि भएको आफ्नै आमा र काका होटलको एउटै कोठामा सुत्ने बस्ने गरेको विषयमा आवेशमा आई अन्य साथीहरूको समेत सहयोग लिइ काजीमान लिम्बूको टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा प्रहार गरेको देखिन्छ। सोही प्रहारको कारणबाट काजीमान लिम्बूको मृत्यु भएको

देखिँदा यी प्रतिवादी सन्जु भन्ने अविषेक आडबुहाङ लिम्बूलाई जन्म कैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला अन्यथा देखिएन।

सन्जु भन्ने अविषेक आडबुहाङ लिम्बूलाई सर्वस्वतर्फ दाबी नपुग्ने र जन्मकैद हुने ठहर गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट भएको फैसला न्याय र कानूनको रोहमा मिलेको देखिँदा अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन। प्रत्यर्थी झिकाइ पाउँ भनी विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

सन्जु भन्ने अविषेक आडबुहाङ लिम्बूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) को कसुर अपराधमा ऐ. १३ (३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/११/०९ मा भएको फैसला सर्वस्व गरेको हदसम्म केही उल्टी भई जन्मकैद हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७८/०९/१८ मा भएको फैसला साधकको रोहमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

९०

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-०२७६, उत्प्रेषणसमेत, राजेश्वर ढकाल वि. सुन्दरबजार नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा नं. ६, लमजुङसमेत

संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको न्याय निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। यी निवेदकले आफ्नो सरुवा बदरको लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेको वा पुनरावेदन लिएर जाँदा दरपिठ

गरेको वा पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको अवस्थासमेत छैन। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन दाबीबमोजिमको अन्तरिम आदेश सरहको अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरी पूर्ण सुनुवाइ गर्ने साधारण अधिकार सो अदालतलाई भएको देखिएरहेको अवस्थामा तल्ला अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र सङ्कुचन एवम् निष्क्रिय हुने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट शिक्षक सरुवाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी न्याय निरूपण गर्न उपयुक्त हुने देखिन आएन।

निवेदकलाई सुन्दरबजार नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा दरबन्दीसहित सरुवा गरेको विषयलाई निजले चुनौती दिएको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित विवेचित आधार कारणबाट प्रशासकीय अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने एवम् अन्तरिम आदेश सरहको अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्ने अधिकारसमेत रहेको र माथि उल्लिखित संवैधानिक एवम् सङ्घीय कानूनी व्यवस्था तथा स्थानीय कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा सङ्घीय कानून लागु हुने वा स्थानीय तहले बनाएका कानून लागु हुने? सरुवा कानूनसम्मत छ, छैन? नगर शिक्षा समितिलाई सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार छ, छैन? सरुवा गर्ने आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया मिलेको वा अवलम्बन गरिएको छ, छैन? निजलाई बदनियतपूर्वक सरुवा गरिएको हो, होइन? निजलाई सरुवा गर्दा साबिकको विद्यालयमा के कस्तो असर परेको छ? निवेदकलाई सरुवा गरिएको विद्यालयमा सो विषयको पदको आवश्यकता थियो, थिएन? निजलाई सरुवा गरिएपश्चात् सोही विद्यालयका लागि सोही विषयको शिक्षकको विज्ञापन प्रकाशित गर्नुको औचित्य के हो? सरुवा गर्दा विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाउन मिल्छ, मिल्दैन जस्ता विषयमा विस्तृत विवेचना गरी न्याय निरूपण गर्ने अधिकारसमेत सोही अदालतलाई भएकोले उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरुवा गरिएको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रान्तर्गत विषयवस्तु भित्र

प्रवेश गरी निर्णय गर्नु उचित हुने देखिन आएन।

निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषण एवम् परमादेशलगायतको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल पुस १ रोज १ शुभम्।

९१

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-०२३८, उत्प्रेषणसमेत, जीवनप्रसाद तिवारी वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने हरेक निर्णयकर्ताले उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवम् सिद्धान्तको अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरेको हुनुपर्नेमा यी निवेदकको हकमा सो अवलम्बन गरेको नदेखिएकोले त्यस्ता निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन आएन।

प्रत्यर्थी नगरपालिकाले यी निवेदकले अनधिकृत रूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको भनी परेको उजुरी र त्यसको अनुसन्धान तथा कारबाहीका क्रममा भएका पत्राचार, मुचुल्का तथा प्रतिवेदनलगायतका कागजातको कारबाहीको निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि सूचना/जानकारी दिएको नदेखिएकोले आफ्ना विरुद्धको उजुरीको खण्डन गरी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट निज निवेदक वञ्चित भएको र निजलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई निर्णयमा स्पष्ट आधार कारणसमेत उल्लेख नगरी जरिवाना गर्ने तथा सङ्कलित बालुवा जफत गर्ने भनी प्रत्यर्थी नगरपालिकाले गरेको निर्णय र सोसम्बन्धी निवेदकलाई दिएको पत्रले उल्लिखित सिद्धान्तहरूका आधारमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन आएन।

प्रत्यर्थी नगरपालिकाले उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको अवलम्बन नगरी यी निवेदकलाई रु. १२,१८,६१६।- जरिवाना

गर्ने र २१५०१ क्यु फिट अर्थात् ६०९.३०८ क्यु मिटर बालुवा जफत गर्ने भनी मिति २०८०।५।११ मा गरेको भनिएको निर्णय र उक्त जरिवाना दाखिला गर्ने एवम् सङ्कलित परिमाणको बालुवा जफत हुने भनी लेखिएको मिति २०८०।५।१२ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै, अब यी निवेदकलाई निज विरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरी जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी शंखरापुर नगरपालिका, नगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल पुस १ रोज १ शुभम् ।

९२

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७४-सी-०५९९, अंश चलन, पुरुषोत्तम तिवारी वि. राधेश्याम के.सी.समेत

पुनरावेदकले फिराद पत्र र पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गर्नुबाहेक वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले भोग र हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति पैत्रिक होइन भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम प्रमाणित गराउन सकेको देखिएन ।

प्रतिवादीका साक्षीहरू मधुसुदन खत्री, राजुप्रसाद अर्यालले वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा २०१० सालमा नै अंशबन्डा भै सकेकोले दोहोर्न्याएर वादी दाबीबमोजिम अंश दिनेकुरा आएन भनी वादीको अंशहक नरहेको भनी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । विवादित २०१० सालको लिखतपश्चात् वादीका पिता चुडामणी तिवारीका नाउँमा नापीको समयमा जग्गाहरू नाप जाँच भएको र वादीका पिता चुडामणी तिवारीबाट वादीले आफ्नो नाउँमा जग्गाहरू नामसारी दर्ता गरी, भोग गरी, बिक्री व्यवहार गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएको देखियो । वादी प्रतिवादीहरूका

बिचमा प्रचलित अंशबन्डासम्बन्धी कानून मुलुकी ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा घरसारमाबन्डा भै सकेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले पेस गरेकोबन्डापत्रको कागज किर्ते जालसाज वा नक्कली बनाएको हो भन्ने फिराद दाबीमा उल्लेख गरिएको भए पनि वादीले आफ्नै दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन ।

वादीले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३० नं. को जिकिर लिएको भए पनि दाबीको अंश बण्डाको ३० नं. का सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड हुनु पर्दछ । अंश पाएको छैन भन्ने भनाइलाई वादीले प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै अवस्थामा घरसारमा भएका लिखतहरू रजिस्ट्रेसन हुने अवस्था रहन्छ । प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १, २, ३, ४, ५ नं. बमोजिमबन्डा दिनुपर्ने हुँदाबन्डा लाग्ने सम्पत्तिको फाँटवारी प्रतिवादीहरूबाट लिएर सो सम्पत्तिलाई २ भाग लगाई १ भाग अंशपाउँ भन्ने फिराददाबी रहेको भए पनि वादी प्रतिवादीहरूका पूर्वा बुढाबाजे स्वर्गीय पद्मनिधि तिवारीका दुई जना श्रीमती भएकोमा १९९६ सालमा आफू परलोक हुनुअगाडि नै निजले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई अंशदिई भिन्न गराई दिएको हुँदा वादीले अंश पाउनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरलाई वादीले प्रमाणबाट झुठ्ठा साबित गर्न सकेको देखिँदैन । वादी प्रतिवादीहरूले पेस गरेका कागज प्रमाणबाट घरसारमा आपसी सहमतिमा बन्डापत्र खडा गरी घरसारमा नरम गरम मिलाई भएको सम्पत्ति आपसमाबन्डा गरी छुट्टिई आ-आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेजसमेत गराई सकेको चल अचल सम्पत्तिलाई भोग गरी नापी नक्सासमेत गराइ बिक्री व्यवहार गरेको प्रमाणबाट पुष्टि भै आपसमा पिता पुर्खाका पालामा नैबन्डा भइसकेको देखिन आएकोले वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने अवस्था रहेको देखिएन ।

परिस्थिति अनुसार कतिपय अवस्थामा, व्यक्ति व्यक्तिबिचको विधि व्यवहार वा आचरणबाट अलग भिन्न भएको वा विधि व्यवहार अलग अलग भइसकेको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । विवादित कुराहरूका

सम्बन्धमा, विवादको निरूपण तार्किक ढङ्गले अदालतबाट हुनैपर्ने हुन्छ । अंश पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर अंश पाएको छैन भनी दाबी गर्नेले आफू अंसियार भएको र अंश नपाएको भन्ने दाबी वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट आफैँले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकी ऐन जारी भएपछि अंश छोडपत्र भएमा त्यस्तो लिखत पारित हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेसन हुनुपर्ने नै हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रजिष्ट्रेसन हुनुपर्दछ भनी जिकिर लिइएका लिखत मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले नै व्यवहार प्रमाणले घरसारमा अंश बन्डा गरी भिन्न भन्ड बसेका यी पुनरावेदक वादीका पिता चुडामणीले लिखतको अन्तर साक्षी बसी आफ्नो बेहोरा लेखाई आफ्ना भाइहरूको अंशबन्डा गराएको देखिँदा त्यी लिखतहरू अंश छोड पत्रका नभइ भाइहरूलाई अंश बन्डा गराई दिएका लिखत भएको देखिन्छ । आफूले व्यवहार प्रमाणबाट अंश लिई यी वादीका पिता पुर्खा भिन्न भन्डसेको र सोपश्चात् यी पुनरावेदकका पिता चुडामणीले आफ्ना भाइहरूले अंश बन्डा गर्दा अन्तर साक्षी बसी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले २०१० सालमा घरसारमा भएको लिखत रजिष्ट्रेसन हुनुपर्ने भन्ने दाबी २०२० सालबाट प्रारम्भ भएको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर लिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको विवादीत लिखत रजिष्ट्रेसन गरिएको हुनुपर्ने भन्न कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।

वादी प्रतिवादीहरू पिता पुर्खाकै पालामा अलग भिन्न भन्डसकेको भन्ने आधारमा फिराददाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला न्यायको रोहमा मनासिब देखिँदा उक्त फैसला बदरगरी प्रतिवादीहरूबाट आफ्नो अंशभाग दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमतिप्रदान गर्दा भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

वादीका पिताले अंश पाइसकेको तथ्यलाई

स्वीकार गरी अंश छोडपत्रको लिखतमा सही गरेको र वादीका पिताको मृत्यु भएको ४६ वर्षपछि वादी पुरुषोत्तम तिवारीले अंश दिलाई पाउँ भनी दायर गरेको फिराददाबीलगायत मिसिल संलग्न तथ्य, प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको समेत आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरगरी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१२/२९ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३/१२/२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल मंसिर १४ गते रोज ५ शुभम् ।

९३

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र
मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७४-CR-०६६१, ०७५-CR-०८४०, जबरजस्ती करणी एवं बालयौन दुराचार, आकाश वान्तवा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. आकाश वान्तवा

प्रतिवादीउपर पीडितको आमाले किटानी जाहेरी दिँदा प्रतिवादीले छोरीलाई रातको समयमा कोठामा लगी कपडा खोल्ने, स्तन समाउने जस्ता कार्य गरेको तथा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा नमानेपछि करणी गर्न नपाएको भनी लेखाएको देखिन्छ । सो जाहेरीलाई जाहेरवाला तथा पीडित दुवैको मौकाको कागज तथा अदालतको बकपत्रको बेहोराले समेत समर्थन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, परिवर्तित नाम नयाँ बानेश्वर २६(१६) ०७२/०७३ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित वर्ष १२ की परिवर्तित नाम वृत्त नयाँवानेश्वर २६(१६) ०७२।०७३ को शरीरमा कुनै किसिमको घाउ चोट निलडाम नदेखिएको र कन्याजाली च्यातिएको नदेखिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणीको कसुर गरेका हुन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने

भार वादीको हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दामा शङ्काको सुविधा अभियुक्ताले पाउने हुँदा वादीले शङ्कारहित तरिकाबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको हो भनी पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीमा पनि प्रतिवादी आकाश वान्तावाले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा करणी गर्न नपाएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी स्वयम् पीडितले पनि मौकाको कागज तथा अदालतको बकपत्रमा निज प्रतिवादी आकाश वान्तावाले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा करणी गर्न नपाएको भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको भनाइको प्रामाणिक मूल्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी पीडित तथा जाहेरवाला दुवैले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी लेखाएकोमा जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि भएको देखिएन ।

करणी हुनको लागि योनिमा लिङ्ग अथवा अन्य कुनै वस्तु प्रवेश गराएकै हुनुपर्ने देखिन्छ । यो स्थितिमा पीडितको योनिमा प्रतिवादीले लिङ्ग वा अन्य कुनै वस्तु प्रवेश गराएको भनी पीडितले लेखाउन नसकेको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा शरीरमा कुनै किसिमको घाउ चोट निलडाम नदेखिएको र कन्याजाली च्यातिएको नदेखिएको भनी उल्लेख हुन आएको र प्रतिवादीले पीडितलाई आफ्नो कोठामा राखी करणी गर्ने प्रयास गरेको भन्नेसम्म देखिन्छ । यस स्थितिमा, जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित भएको मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा दोषी करार गरी बाल यौन दुराचारसमेत गरेको मान्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाको कसुरलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग सम्म भएको मान्न मिल्ने देखिन आएकोले उच्च अदालत पाटनबाट जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर गरी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादी आकाश वान्तावालाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) बमोजिम ८ वर्ष कैद र ऐ. को. ९ क बमोजिम थप १ वर्ष कैद गरी जम्मा ९ वर्ष कैद तथा रु. १ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराइपाउने गरी सुरु

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।१० मा भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी आकाश वान्तावालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फ ४ (चार) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०४।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- श्रेया पौडेल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

९४

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-RB-०४८७, बैंकिङ कसुर, संजय श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न बैंकबाट प्राप्त भएको पत्रबाट प्रतिवादी संजय श्रेष्ठले खाता सुचारू गर्दा भरेको फाराममा रहेको नमूना सहीछाप र जाहेरवालाको नाउँमा जारी भएको चेकमा भएको सहीछाप मेल खाएको तथा निजको खातामा चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी हुन सक्ने पर्याप्त मौज्जात नरहेको भन्ने देखिन आएको र निजले अनुसन्धान र उच्च अदालत पाटनमा गरेको बयानसमेतबाट आफ्नो खातामा प्रयाप्त मौज्जात नरहेको भन्ने जानीजानी जाहेरवालाका नाममा चेक जारी गरेको देखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनुसारको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम चेकमा उल्लिखित रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना हुने नै देखिन्छ । यी प्रतिवादीले चेकमा

उल्लिखित रकम जाहेरवालालाई रकम बुझाएको नदेखिएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले चेकमा उल्लिखित बिगो रु. ५०,०००।- (पचास हजार) समेत भराइपाउने नै देखिन आएकोले उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक दिएको भन्नेकुरा पुनरावेदन पत्रमा समेत स्विकार गरेको देखिँदा आरोपित कसुरबाट सफाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर स्विकारयोग्य देखिन आएन ।

प्रतिवादी संजय श्रेष्ठले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम बिगोबमोजिम रु.५०,०००।- (पचास हजार) जरिवाना र १० (दश) दिन कैद सजाय हुने तथा प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई रु. ५०,०००।- (पचास हजार) भराइदिने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०४/२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७६-RB-०४८६, बैंकिङ कसुर, संजय श्रेष्ठ वि नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. २०

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०८०-WO-११३२, उत्प्रेषण, विश्वनाथ आचार्यसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ स्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय कमलादी, काठमाडौंसमेत

निवेदकले कि.नं. ६८ को जग्गा सम्बन्धमा वादी

विश्वनाथ आचार्यसमेत विरुद्ध दयालक्ष्मी खड्गीसमेत भएको हक कायमसमेत मुद्दा तह-तह फैसला भई हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेकोले विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी संरचना भत्काउने आदेश गरेको भनी लिएको जिकिर छ सोतर्फ हेर्दा यी रिट निवेदकले न त निवेदनसाथ निर्विवाद हकको प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिन्छ । न त नगरपालिकाले निर्णय गर्दा नै जग्गा दर्ता स्वामित्वको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गरेको नै अवस्था छ । अपितु उक्त निर्णयमा जग्गाको हक स्वामित्वको विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार आफूलाई नभएको भनी स्पष्टतः सो विषयमा निर्णय गर्नबाट आफूलाई अलग गरेको देखिन्छ । वस्तुतः हक कायम हुने नहुने विषयको विवाद यस अदालतमा विचाराधीन साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको मुद्दाबाट निरूपण हुने विषय भएको र महानगरबाट निर्णय हुँदा सो विषयमा प्रवेश गरेको नदेखिँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गरेको अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको मिति २०८०।०६।१७ को आदेशले समेत संरचना निर्माण कानूनबमोजिम भए नभएको छानबिन जाँचबुझ गरी कानूनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्न नरोकेको र तदनुरूपनै विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले कानूनबमोजिम जाँचबुझ गरी नक्सा पास नगरी संरचना निर्माण गरेको भनी तोकेको अवधिभित्र सो संरचनाको नक्सा पास गर्नुपर्ने तथा त्यसरी नक्सा पास नगरेमा कानूनविपरीत बनाएका संरचना भत्काइ दिने भनी मिति २०८०।१०।११ मा गरेको निर्णय कानूनविपरीत भए गरेको देखिन नआएको र सो निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा असर परेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थामा समेत देखिएन ।

निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८०।१०।११ को निर्णय कानून सम्मत भई बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको

आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रेम प्रसाद पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल जेष्ठ २५ गते रोज ६ शुभम् ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-०२९१, ०७४-CI-०३०४, अंश चलन, धनपुङ्ग राईसमेत वि. गोपाल बहादुर भन्ने गोपाल कुमार राई, गोपाल बहादुर भन्ने गोपाल कुमार राई वि. धनपुङ्ग राईसमेत

वादीहरूका सौता तथा सौतेनी आमा भर्जमायाका नाममा खोटाडका केही जग्गाहरूको फिलडबुकसम्म कायम रहेको देखिन्छ तर सोबाहेक अरू अंशियारको नाममा वा निज भर्जमायाकै नाममा पनि अंश छुट्टी भिन्न भएको देखिने कुनै लिखत रहेको देखिँदैन । सुरु जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दासँगै लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरूलाई नै प्रतिवादी बनाइ भर्जमायातर्फका सन्तान तिर्थबहादुर राई र यीनै वादीहरूमध्ये धनपुङ राईकी छोरा बुहारी पुष्पा राईले दायर गरेको सा.दे.नं.२६-०६७-४७५९ को अंश मुद्दामा सात अंशियार नै सगोलमा रहेको मानी तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये अंश लाग्ने ठहरेको सबै सम्पत्ति ७ भाग लाग्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो मुद्दाबाट ७ अंशियार कायम भएतर्फ उक्त मुद्दामा यी वादीहरूको पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदैन । यदि ७ अंशियार कायम भएतर्फ चित्त नबुझेको भए अरू अंशियार पनि पक्ष रहेको उक्त मुद्दामा पनि पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा यी वादीहरूको पुनरावेदन परेको देखिँदैन । यी वादीहरू २ जनाबाहेक अरू अंशियारहरूको यसमा चित्त नबुझेको अवस्था पनि देखिँदैन । यो स्थितिमा पुनरावेदक वादीहरूको भनाइ जिकिरलाई मात्र आधार मानेर ३ अंशियार मात्र सगोलमा रहेको मान्न नसकिने ।

अब वादीहरूको पुनरावेदनमा उल्लिखित कि.नं. २२१५, ३२२ र ३२४ का घरजग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति मानिनुपर्ने भई ती सम्पत्तिहरू

समेत बन्डा लाग्नुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । सुरु जिल्ला अदालतमा यी पुनरावेदकहरूले दायर गरेको प्रस्तुत अंश मुद्दाका अतिरिक्त अन्य अंशियारहरूले पनि सा.दे.नं.२६-०६७-४७५९ र ५२८० का मुद्दाहरू पनि दायर गरेको देखिएकोमा ती मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदासमेत यी जग्गाहरू प्रत्यर्थी प्रतिवादीको निजी आर्जनको ठहराएतर्फ अन्यथा भनाइ रहेको देखिँदैन । प्रतिवादी गोपाल कुमार राई ब्रिटिश सेनामा कार्यरत रहेको तथ्यमा वादीहरूले विवाद उठाएको पाइँदैन । यी वादीहरूसरहका अन्य अंशियारहरू फूल कुमारी र तिर्थ बहादुरले समेत जग्गाहरू प्रतिवादी गोपाल कुमार राईको निजी आम्दानीबाट खरिद गरेको हो भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ । आफूहरूसमेत लाभान्वित हुने अवस्थामा रहेका अन्य अंशियारहरूले पनि निजी आर्जनको हो भनी स्वीकारेको देखिएको र विवादित जग्गाहरू यो यहाँको पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरेर प्राप्त आर्जनबाट खरिद गरेको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूको निजी आर्जनको मानी यी वादीहरूले ती सम्पत्तिबाट अंश नपाउने ठहराई भएको फैसला सो हदसम्म पनि नमिलेको नदेखिने ।

अब गोपाल कुमार राईका नाममा रहेको कि.नं.१७९२ को जग्गा निजको निजी आर्जनको मान्न मिल्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गरौं । उल्लिखित जग्गा सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीकै निजी आर्जनको मानी बन्डा नहुने ठहराई फैसला भएकोमा सोउपरको वादीहरूको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरबाट फैसला हुँदा उक्त कित्ता नं. १७९२ का हकमा सम्म सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी उक्त जग्गा सगोलको ठहराई अंशियारहरूबिच बन्डा लाग्ने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादीले चित्त नबुझाइ प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । विवादित कि.नं. १७९२ को जग्गाको प्रतिवादीको हकको स्रोततर्फ हेर्दा उक्त जग्गा निजका पिता तथा वादीहरूका पनि पिता र

पति हर्क बहादुर राई नाम दर्ताको साबिक कि.नं. १४५ मध्येबाट किताकाट गरी बकसपत्रको लिखतमार्फत निज प्रतिवादीका नाममा हक हुन आएको देखिन्छ । सोबमोजिमको बकसपत्रको लिखत गरी लिँदा दिँदा यी वादीहरूको सहमति मन्जुरी लिएको भन्ने देखिँदैन । पिता पतिको नामको सम्पत्तिमा पत्नी छोरा छोरीहरू सबैको अंशहक हुने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । यी वादीहरूसमेतको अंश हक कायम रहने सम्पत्ति कुनै एकजना अंशियारलाई मात्र बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण गरिएको कार्य व्यवहारलाई कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने ।

सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०७।२४ गतेको फैसला केही उल्टी गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७३।१२।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल
कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

९७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-००२१, वैदेशिक रोजगार कसुर, केदार प्रसाद त्वायना वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीउपर जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परी अदालतमा समेत किटानी पोल गरी बकपत्र गरिदिएको देखिएको, प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको भए पनि निज स्वयम्ले मिति २०७१।५।१९ मा गरिदिएको लिखतबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी रकम लिएको देखिएको, उक्त लिखतका सम्बन्धमा करकापसमेतको मुद्दा परेकोमा ती मुद्दामा फैसला हुँदा उक्त लिखत अन्यथा ठहरेको अवस्था नदेखिएको तथा लिखतका साक्षी कमल वहादुर पाण्डेको बकपत्र बेहोराबाट समेत लिखतको बेहोरा थप पुष्टि भइरहेको देखिएको हुँदा सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर गरेको

ठहराई सजायसमेत हुने र बिगो रकम तथा सोको ५० प्रतिशत हर्जाना रकमसमेत जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट भराइ पाउने ठहराई मिति २०७५।१०।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम् ।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७४५, उत्प्रेषणसमेत, भिष्म प्रसाद पोखरेल वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिस्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरी सकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको देखिन आएन । यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-१२२१, ०७४-CR-१२७६, पाटे बाघको छाला, हड्डी दाहा ओसारपसार तथा बिक्री व्यवसाय, नेपाल सरकार वि. छिरिङ डिकीसमेत, लोडु डिमे वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी सुक बहादुर तामाङले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको

नदेखिएकाले निजलाई भएको सजायतर्फ प्रस्तुत मुद्दाबाट केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी लोडु डिमेको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा बरामद भएको आखेटोपहारको धनी भई उक्त आखेटोपहारको सञ्चय गरी राख्ने, सो आखेटोपहारको बिक्री व्यवसायको प्रवन्ध गर्ने, दुवानीको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका सम्पूर्ण योजनासमेत बनाउने कार्यमा संलग्न रही मुख्य अभियुक्तको रूपमा रहेको देखिएरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादी लोडु डिमेलार्इ सुक बहादुर तामाङलाई भए भन्दा घटी सजाय हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१।१२ को फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले केही उल्टी भई निज प्रतिवादी लोडु डिमेलार्इ पनि सुक बहादुर तामाङलाई भए सरह राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम ९ (नौ) वर्ष कैद र रु. ६०,०००।- (साठी हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । यसैगरी प्रतिवादी नकुल तामाङ सुकबहादुर तामाङको गाडी चालकसम्म भई आखेटोपहार बरामद हुँदाको अवस्थामा गाडी चलाइरहेको चालक देखिए पनि निज सो कारोबारबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने व्यक्ति नदेखिएको समेतका आधारबाट निजलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोजिम रु. एक लाख जरिवाना गरिएको फैसलासमेत अन्यथा देखिन नआएकाले निज प्रतिवादी नकुल तामाङको हकमा सुरु जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटबाट भएको फैसलालार्इ सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेत सदर हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरू छिरिङ डिकी, हिमालयन बैंक लिमिटेड र रिकोल इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा संलग्नता रहेको तथ्य मिसिल सामेल प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएकाले निज प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटको मिति २०७०।०३।१३ को फैसलालार्इ सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१।१२ को फैसलासमेत

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: चन्दा बेलबासे / ईश्वरी प्रसाद सुवेदी
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

१००

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-MS-००४०, अदालतको अवहेलना, अम्बिका प्रसाद धितालसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयलाई हेर्दा विपक्षीहरूले लिखित जबाफ फिराउँदा अदालतको अवहेलना गर्ने नियतले नै अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने भनाइ रहेको देखिँदैन । निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमै पनि प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ को दफा ५(ट) बमोजिम पाउने सुविधा कटौती नगरिएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । २०७७ साल मंसिर महिनादेखि रोकिएको जोखिम भत्ता २०७८ साल असार महिनासम्मका लागि निकास भई भुक्तान गरिएको भन्ने बेहोरा पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यो भुक्तानी यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछिको अवधिमा गरिएको भन्ने देखिन्छ । मूलतः प्रस्तुत निवेदनमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भनी माग दाबी लिइएको भए पनि कुनै पदाधिकारी विशेषलाई विपक्षी नबनाइ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरूलाई मात्र विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । ती कार्यालय र मन्त्रालयमा कार्यरत को कसबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी उल्लेख गर्न सकिएको देखिँदैन । लगाउमा पेस हुन आएको रिट निवेदन नं. ०७७-WO-०८७४ को रिट निवेदनमा आज यसै इजलासबाट विपक्षीहरूका नाममा निवेदन माग दाबी बमोजिमको भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भइसकेको अवस्था पनि छ । यी अवस्थाहरूको विद्यमानताको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी

रहन मनासिब देखिन आएन । निवेदकहरूको निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।

१०१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०८०६, उत्प्रेषणसमेत, डा. सफलता देवी कोजुसमेत वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठीमी, भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पुरा गरी सकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको देखिन आएन । यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।

१०२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०८०४, उत्प्रेषणसमेत, डा. करुणा बज्राचार्य वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठीमी, भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान्

सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन । यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।

१०३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०८०९, उत्प्रेषणसमेत, अभ्यु धिमिरे वि. चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठीमी भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरी सकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन । यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०८०५, उत्प्रेषणसमेत, डा.कृष्णहरी श्रेष्ठ वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठीमी, भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिस्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन

गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनुपरेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

१०५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७५२, उत्प्रेषणसमेत, डा. सुप्रिया पौड्याल वि. श्री नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनुपरेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

१०६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७५५, उत्प्रेषणसमेत, सिर्जना पाण्डेय वि. श्री चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी

भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

१०७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७७४, उत्प्रेषणसमेत, रविन बाबु पौड्याल वि. श्री कार्यकारी समिति, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिस्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज बहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

१०८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७७७, उत्प्रेषणसमेत, डा. प्रनिता राजभण्डारी वि. चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज वहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पुरा गरी सकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

१०९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७४३, उत्प्रेषणसमेत, डा. अरुण गौतम वि. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको जुन मेरिट लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाइएको कारण उक्त तहमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो, आज वहसका क्रममा प्रस्तुत हुन आएका दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहसबाट यी रिट निवेदकले हाल स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रही रहेको देखिन आएन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु

परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. २७

११०

मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-CR-१२०४, मानव बेचबिखन र ओसार पसार, नेपाल सरकार वि. बुद्ध बहादुर कुमाल

पीडित नाबालिका रहेको साथै पीडितको लागी आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य उपचार, दैनिक खानपान, सामाजिक पुनः स्थापना, कसुरबाट निजलाई पर्न गएको मानसिक स्थितिलागायतका कुराहरूलाई विचार गर्दा, पीडित “कृष्णनगर” लाई प्रत्यर्थी प्रतिवादी बुद्धे भन्ने बुद्धबहादुर कुमालबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिँदा निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट रु. ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी बुद्धे भन्ने बुद्धबहादुर कुमाललाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २(ख) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) (६) बमोजिम सजाय हुने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला केही हदसम्म बदर गरी ऐ. ऐनको दफा १५ उपदफा १ (च) बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ ९ गते रोज १ शुभम्।

१११

मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CR-०७४५, कर्तव्य ज्यान,

नेपाल सरकार वि. गंगा राई

११२

प्रत्यर्थी प्रतिवादी गंगामाया राईले कसुरमा इन्कारी रही बयान गरे तापनि मृतक प्रकाश बहादुर राई र प्रत्यर्थी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर राईबिच झै-झगडा कुटपिट हुँदाको समयमा बचाउको लागि अरु कोही कसैलाई हार गुहारसमेत गरेको थिए भनी कहीं कतै खुलाएको देखिँदैन। वारदातको समयमा वारदात स्थलमा नै रहेको, आफ्नो ज्यानको बचाउको लागि सामान्य प्रतिकारसम्म गरेको तर निज प्रत्यर्थी प्रतिवादी गंगामाया राईको प्रहारले लागेको चोटका कारणबाट नै मृतकको मृत्यु भएको हो भनी अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी गंगा राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. को कसुरमा सोही नम्बरबमोजिम २ दुई वर्ष कैद हुने ठहरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६५।०९।२३ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६७।०५।०९ भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ ९ गते रोज १ शुभम्।

मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CR-०३३५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. हेमकुमार राई

प्रस्तुत वारदातमा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी हेम कुमार राई संलग्न रहेको भनी कसुर स्थापित हुन सकेको नदेखिँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादी हेम कुमार राईलाई अभियोगमाग दाबीबमोजिमको कसुरमा सफाई हुने ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी हेमकुमार राईलाई कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०५६।०२।३० को सदर हुने ठहरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६०।०४।१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ ९ गते रोज १ शुभम्।